

الوجيز في قانون الإجراءات الجنائية



"وفقا لأحدث التعديلات الصادرة بالقانون رقم 174 لسنة
2025"

دكتورة

وفاء محمد صقر

أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائي

المساعد - كلية الحقوق - طنطا

2024/2025

2024/2025

2024/2025

2026

عبد المنعم حسن عبد المنعم حسن حسن





فصل تمهيدي

المبادئ الأساسية في قانون الإجراءات الجنائية

تمهيد وتقسيم:

نتناول في هذا الفصل المحاور الجوهرية التي يركز عليها قانون الإجراءات الجنائية والأصول الرئيسية التي تحكمه والمتمثلة في: ماهية قانون الإجراءات الجنائية وعلاقته بالقوانين الأخرى والوقوف على النظم المختلفة للإجراءات الجنائية وأخيرا التعرف على تفسير قانون الإجراءات الجنائية ونطاق سريانه وذلك كل في مبحث مستقل على النحو التالي:

المبحث الأول: ماهية قانون الإجراءات الجنائية وعلاقته بالقوانين الأخرى.

المبحث الثاني: الأنظمة المختلفة للإجراءات الجنائية

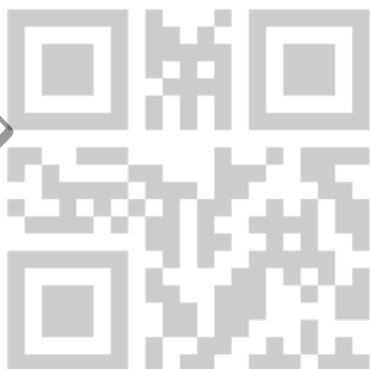
2024/2025

المبحث الثالث: تفسير ونطاق سريان القواعد الإجرائية 2024/2025

المبحث الأول

ماهية قانون الإجراءات الجنائية وعلاقته بالقوانين الأخرى

نتناول هذا المبحث من خلال ثلاث مطالب نستعرض في المطلب الأول تعريف قانون الإجراءات الجنائية وخصائصه ثم نتناول في المطلب الثاني مصادر قانون الإجراءات الجنائية ونتعرض أخيرا في المطلب الثالث لعلاقته بالقوانين الأخرى.





المطلب الأول

تعريف قانون الإجراءات الجنائية وخصائصه

• تعريف قانون الإجراءات الجنائية:

إن حق الدولة في معاقبة الجاني لا يمكن اقتضاؤه إلا من خلال إجراءات معينة تستهدف تحديد مرتكب الجريمة وتوقيع العقوبة عليه ومقتضى ذلك أن المجني عليه والدولة لا يملكان توقيع العقوبة مباشرة على مرتكب الجريمة وإنما توقعها الهيئة المنوطة بذلك من خلال الإجراءات التي رسمها القانون.

فقانون الإجراءات الجنائية يفترض نزول الدولة والمجني عليه عن حقهما في توقيع العقوبة مباشرة على مرتكب الجريمة والتزامهما تبعاً لذلك باتخاذ نشاط محدد قانوناً يعقب الجريمة ويسبق العقوبة ذلك أنه إذا ساء توقيع العقوبة مباشرة على مرتكب الجريمة فلن يوجد ذلك النشاط الذي هو موضوع قانون الإجراءات الجنائية ونزول المجني عليه عن عقوبته الجاني بنفسه هو عدول عن نظام الانتقام القديم الذي لا مجال له في مجتمع متحضر، أما نزول الدولة عن حقها في توقيع العقوبة مباشرة على مرتكب الجريمة فهو عدول عن استبداد وتسلط إلى تنظيم قانوني تحترم فيه الحقوق الأساسية للإنسان¹.

وعلى ذلك يمكن تعريف قانون الإجراءات الجنائية بأنه:

" هو مجموعة القواعد القانونية التي تبين ما يجب اتخاذه من إجراءات عند وقوع الجريمة لتحديد المسئول عنها وإنزال العقوبة به كما تعين السلطات التي تباشر هذه الإجراءات وتحدد اختصاصها".

ومن هذا التعريف يتضح أن قانون الإجراءات الجنائية ينظم أمرين أساسيين هما:

- 1- الإجراءات التي تتبع عند وقوع الجريمة بقصد ضبطها والتحقيق فيها والحكم على فعلها وتنفيذ هذا الحكم.

¹ دكتور محمود نجيب حسني قانون الإجراءات الجنائية وفقاً لأحدث تعديلات التشريعية الطبعة الخامسة دار النهضة العربية، سنة 2016، ص3،



2- الهيئات التي تتولى ضبط الجرائم وتحقيقها ورفع الدعوى بشأنها ومحاكمة المتهمين فيها.¹

• موضوع قانون الإجراءات الجنائية:

إن قانون العقوبات يحدد ما يعتبر من الأفعال جرائم ويعين الجزاء المقرر لكل جريمة ولكن إرتكاب الشخص لجريمة ما لا يعني توقيع عقوبة هذه الجريمة مباشرة عليه وإنما يتعين أولاً أن تثبت إدانة هذا الشخص بمقتضى حكم قضائي فبين ارتكاب الجريمة وتوقيع العقوبة عليها توجد دعوى تسمى الدعوى الجنائية تحركها النيابة العامة ممثلة عن المجتمع الذي أخلت الجريمة بأمنه واستقراره.

وتنظيم الدعوى الجنائية وسيرها والحكم فيها يحكمه بعض القواعد القانونية يطلق عليها (الإجراءات الجنائية).²

وعلى ذلك يكون موضوع الإجراءات الجنائية هو تنظيم الدعوى الجنائية وذلك من ثلاث نواحي :

أ- تحديد مختلف الهيئات القضائية التي تتولى ضبط الجرائم ورفع الدعوى بشأنها وتحقيقها ومحاكمة المتهمين فيها كذلك تشكيل هذه الهيئات وبيان اختصاصها.

ب- يحدد أيضا القواعد التي تحكم عمل هذه الهيئات والتي يجب أن نلتزم بها عند البحث عن الجرائم وتحقيقها ومحاكمة مرتكبيها،
2024/2025 2024/2025 2024/2025

ت- ينظم أيضا الأحكام الجنائية وآثارها وطرق الطعن فيها.

• أهمية الإجراءات الجنائية:

تبرز أهمية الإجراءات الجنائية من ناحيتين:

الأولى: كفالة مصالح المجتمع التي كفلها قانون العقوبات وذلك عن طريق الوصول إلى مرتكبي الجريمة والحكم عليهم بالعقوبات المقررة قانوناً، فـقانون الإجراءات الجنائية هو الوسيلة الوحيدة لوضع قانون العقوبات موضع التنفيذ.

¹ د. إدوارد غالي الذهبي: الإجراءات الجنائية في التشريع المصري، الطبعة الأولى، دور النهضة العربية، سنة 1980،

² د. محمد عيد الغريب شرح قانون الإجراءات الجنائية، الجزء الأول، ص5

الثانية: يكفل قانون الإجراءات الجنائية صيانة حقوق الأفراد وضمان حرياتهم وكرامتهم فهو يهدف إلى حماية البريء الذي تدفع به الشبهات إلى قفص الاتهام من إدانة ظالمة بل وحماية المجرم نفسه من إجراء تمتهن فيه كرامته الإنسانية وكذلك حمايته من عقوبة أشد مما يستحق، وتحقيق هذا الهدف يتطلب إجراءات متأنية تتعدد فيها الضمانات التي يجب مراعاتها في مرحلة التحقيق والمحاكمة والتنفيذ.

• **خصائص قانون الإجراءات الجنائية:**

يتميز قانون الإجراءات الجنائية بالخصائص الآتية:

1- أحد فروع القانون العام:

تعتبر قواعد الإجراءات الجنائية فرع من فروع القانون العام ذلك لأنها تنظم الإجراءات الواجبة لاقتضاء حق الدولة في العقاب، ولا شك أن هذه الإجراءات تجعل السلطات العامة في مركز قانوني متفوق على مركز الفرد العادي نظرا لما تملكه من وسائل تمس الحريات بقصد تحقيق المصلحة العامة¹

وأهم ما يترتب على اعتبار قانون الإجراءات الجنائية فرعا من فروع القانون العام هو أن معظم قواعده يتعلق بالنظام العام فلا يجوز النزول عنها أو التصالح بشأنها كما يجوز التمسك بها في أي حالة كانت عليها الإجراءات وعلى القاضي مراعاتها من تلقاء نفسه ولو لم يتمسك بها ذوي الشأن.

2- ذات طبيعة تبعية:

تعتبر قواعد الإجراءات الجنائية مجرد وسيلة لوضع قانون العقوبات موضع التنفيذ فلا يتصور قانونا وجود قانون للإجراءات الجنائية بدون قانون عقوبات وذلك باعتبار أن هذا القانون الأخير يبين حدود سلطة الدولة في العقاب بينما ينظم قانون الإجراءات الجنائية كيفية الوصول إلى هذه السلطة بالوسائل التي تكفل حماية الحرية الشخصية ولا تعني هذه التبعية إعطاء نوع من الأفضلية أو الأولوية أو الأهمية لقانون العقوبات على قانون الإجراءات ذلك أن قانون العقوبات ذاته لا يجوز تطبيقه إلا

¹ د. داوود غالي الدهبي: مرجع سابق، ص5

من خلال قواعد الإجراءات الجنائية فلا عقوبة بغير حكم قضائي فهذه التبعية لا تعني أكثر من التزام بين القانونيين مع افتراض وجود قانون العقوبات من الناحية المنطقية قبل قانون الإجراءات¹.

3- ذات طبيعة قانونية:

القواعد الجنائية الإجرائية ذات طبيعة قانونية وبناء على ذلك فهي قواعد يتوافر فيها العمومية والتجريد والإلزام فلا يجوز أن تنظم قواعد الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى قضية محددة بذاتها أو بالنسبة لمتهم معين فكل نص يخرج عن هذه الخصوصية يكون بمنأى عن الإطار القانوني².

وبالنسبة إلى عنصر الإلزام فيلاحظ أنه لا يشترط دائما توقيع جزاء معين كما هو الشأن بالنسبة إلى بعض القواعد القانونية الأخرى بل يمكن أن تتوافر صفة الإلزام عن طريق القهر المادي لصاحب الشأن على تنفيذ التكليف المخاطب به مثل جواز ضبط المتهم وإحضاره بالقوة أمام المحقق إذا رفض الحضور بمحض إرادته، كما قد يترتب على مخالفة القاعدة الإجرائية جزاء عقابي كمعاقبة الشاهد على امتناعه عن الإدلاء بشهادته وقد يكون الجزاء مدني مثل الحكم بمصادرة مبلغ الكفالة الذي يودعه الطاعن بطريق النقض إذا لم يقبل طعنه أو قضي بعدم جوازه أو بسقوطه كما أن الجزاء قد يكون تأديبيا ويتمثل كما يتعرض له الموظفون العموميون³ المكلفون بتطبيق قانون الإجراءات الجنائية^{2024/2025} جزاءات تأديبية عند مخالفة هذا القانون³.

4- ذات طبيعة إجرائية:

القواعد الإجرائية الجنائية لا تنظم علاقات السلوك الإنساني داخل المجتمع كما هو الشأن في قانون العقوبات وإنما تهدف بوجه عام إلى تنظيم سير أعمال الخصومة الجنائية.

5- ذات طبيعة نسبية:

لا يستهدف المشرع من القواعد الجنائية الإجرائية تحقيق نتائج مطلقة بالنسبة للكافة ولا يخاطب بها جميع المواطنين كما هو الحال في القواعد الجنائية الموضوعية بل أنه يقتصر في توجيه الخطاب إلى بعض الأشخاص الإجرائيين فهم الذين يساهمون في الروابط الإجرائية التي تتوافر في الخصومة

¹ د. أحمد فتحي سرور: الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الرابعة، دار النهضة العربية، سنة 1981، ص 44

² د. رمسيس بهنام الإجراءات الجنائية (تأصيلا و تحليلا) منشأة المعارف بالإسكندرية سنة 1977، ص 54، 53

³ د. أحمد فتحي سرور: مرجع سابق، ص 43، 42

الجنائية كالقواعد التي تنظم سلطة الادعاء العام وسلطة المحكمة فجميعها قواعد نسبية لا تخاطب غير الأشخاص المكلفين بمباشرة هذه الإجراءات.¹

المطلب الثاني

مصادر قانون الإجراءات الجنائية

يتفق قانون العقوبات مع قانون الإجراءات الجنائية في خضوعهما لمبدأ الشرعية الجنائية وإذا كانت الشرعية في قانون العقوبات تعني أنه (لا جريمة ولا عقوبة بغير نص مكتوب) فإن الشرعية الإجرائية كذلك تعني أنه (لا إجراء بغير سند من القانون)²، فالشرعية الإجرائية تستلزم أن يكون القانون وحده أو بالأدق التشريع المكتوب هو مصدر القاعدة الإجرائية ويرجع السر وراء احتكار التشريع لقواعد الإجراءات الجنائية إلى خطورة هذه القواعد و مساسها بالحرية الشخصية للمواطنين والواقع أن قواعد الإجراءات الجنائية باعتبارها الوسيلة التي تتمكن الدولة بمقتضاها من استيفاء حقها في العقاب إنما تستهدف في النهاية حسن سير العدالة أي إقامة التوازن بين مصلحة المجتمع في توقيع الجزاء على المجرم ومصلحة المواطن في حماية حريته الشخصية والتوفيق بين تلك المصلحتين لا يمكن أن يتحقق إلا بواسطة التشريع باعتباره التعبير الحر عن إرادة الأمة وباعتبار أن في خصائصه العمومية والتجريد والمساواة وفيه من الضمانات ما يكفي الاطمئنان إلى سلامة أحكامه.³

2024/2025

2024/2025

2024/2025

• مصادر القواعد الإجرائية الجنائية:

كما سبق أن أوضحنا أن المصدر الوحيد للقواعد الإجرائية الجنائية هو التشريع وتتمثل المصادر التشريعية للقاعدة الإجرائية في نوعين من المصادر: رئيسية وأخرى ثانوية.

أولا المصادر الرئيسية:

تتمثل المصادر الرئيسية للقاعدة الإجرائية في:

1- الدستور:

¹ د. أمال عثمان: شرح قانون الإجراءات الجنائية، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب، سنة 1988، ص 171

² د. عبد الرؤوف مهدي: شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، سنة 1988، ص 14، 15

³ د. محمد زكي أبو عامر: الإجراءات الجنائية، دار المطبوعات الجامعية سنة 1984، ص 38

يتضمن الدستور المبادئ الأساسية لصيانة الحريات العامة ولتحقيق العدالة بين المقيمين على أرض الوطن¹.

❖ ومن أمثلة النصوص الدستورية التي تضمنت قواعد إجرائية ما يلي:

- المادة (54) من دستور 2014 والمعدل في سنة 2019: (الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق)

- كما تنص المادة 55 من الدستور على أنه: (كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقييد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا تهريبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، ولا يكون حجزه أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك، لائقة إنسانياً وصحياً، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة).

- وتنص المادة (57) منه على: (الحياة الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفي الأحوال التي يبينها القانون). وغيرها من المواد العديدة الواردة في الباب الثالث من الدستور بعنوان الحريات والحقوق والواجبات العامة.

ولا يجوز لنصوص قانون الإجراءات الجنائية أن تخالف الدستور باعتباره القانون الأسمى فنجد نصوص قانون الإجراءات الجنائية حدودها في المبادئ التي ورد النص عليها في الدستور فلا يستطيع المشرع الجنائي مخالفة هذه المبادئ وإلا اتسم النص بعدم الدستورية.

❖ ومن أمثلة النصوص الإجرائية التي قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورتها:

- نص المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية التي كانت تجيز لمأمور الضبط القضائي تفتيش مسكن المتهم في حالة التلبس بجناية أو جنحة لتعارضها مع المادة 44 من الدستور المصري سنة 1971 التي حظرت دخول المساكن أو تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب لأنها لم تستثنى من ذلك حالة التلبس بالجريمة².

¹ د. محمود أحمد طه: شرح قانون الإجراءات الجنائية، ج1، كتاب جامعي، ص6

² حكم المحكمة الدستورية العليا 1984/6/2 رقم 106 لسنة 4 ق دستورية

كذلك قضت محكمة النقض بأن نص المادة 49 من قانون الإجراءات الجنائية مخالف لنص المادة 41 من الدستور المصري لسنة 1971 إذ تنص المادة 49 على أنه إذا قامت أثناء تفتيش منزل متهم قرائن قوية ضد المتهم أو شخص موجود فيه على إنه يخفي شيئاً يفيد في كشف الحقيقة جاز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه وهي بذلك تسمح بتفتيش المتهم وغير المتهم في غير حالة التلبس وبدون إذن قضائي بالتفتيش بينما تحظر المادة 41 من الدستور المصري تفتيش الأشخاص إلا في حالة التلبس وحالة صدور أمر قضائي بالتفتيش¹.

2- التشريع:

يعد التشريع أهم مصادر القاعدة الإجرائية الجنائية وقد صدر أول تنظيم للإجراءات الجنائية في مصر سنة 1876 حيث صدر أول تشريع الإجراءات الجنائية للعمل به أمام المحاكم المختلطة وسمي بقانون تحقيق جنايات المختلط ثم صدر في 13 نوفمبر سنة 1883 تشريع ينظم الإجراءات أمام المحاكم الأهلية سمي بقانون تحقيق الجنايات الأهلي.

وفي سنة 1904 ألغي قانون تحقيق الجنايات الأهلي وحل محله قانون تحقيق الجنايات جديد بينما استمر العمل بقانون تحقيق الجنايات المختلط حتى 3-7-1937م حيث حل محله قانون تحقيق جنايات مختلط جديد انتهى العمل به في نوفمبر 1951 أما قانون تحقيق الجنايات الأهلي الصادر في 1904 فظل العمل به حتى 15-11-1951م حيث بدأ العمل بقانون الإجراءات الصادر في 3-9-1950م والذي حل محل القانونين الأهلي والمختلط² وأخيراً صدر قانون الإجراءات الجنائية 174 لسنة 2025 المعمول حالياً.

كما يعتبر من مصادر التشريع الإجرائي القواعد الإجرائية التي ترد في قوانين خاصة أو في قانون العقوبات والقوانين المكمل له.

ومن أمثلة ذلك ما ورد في قانون السلطة القضائية من نصوص تنظم الإجراءات في حالة وقوع الجرائم من أحد القضاة وهذه الإجراءات لا وجود لها في قانون الإجراءات الجنائية.

¹ نقض 15 سبتمبر 1993 طعن رقم 2605 لسنة 62 قضائية

² د عبد الرؤوف مهدي: مرجع سابق، ص23

3- اللوائح:

تعتبر اللوائح مصدرا من مصادر القواعد الإجرائية الجنائية وهي اللوائح التي تصدرها السلطة التنفيذية لكي يتم بموجبها تنفيذ القوانين وهذه اللوائح ورد النص عليها في المادة 170 من الدستور 2014) يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعطيل، أو تعديل، أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره في إصدارها، إلا إذا حدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه).

ويشترط في اللوائح أن تكون متسقة مع قانون الإجراءات الجنائية وإلا اتسمت بعدم المشروعية¹.

• المصادر الثانوية:

تتمثل المصادر الثانوية لقانون الإجراءات الجنائية فيما يلي:

1- قواعد القانون الدولي العام:

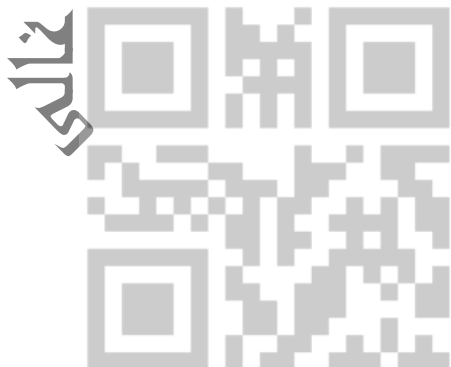
عندما تحيل قواعد قانون الإجراءات الجنائية إلى قواعد القانون الدولي العام يكون أحد مصادره القانونية ومن أمثلة ذلك القواعد التي تقرر إعفاء بعض الأشخاص من المحاكمات الجنائية (رؤساء الدول-أعضاء البعثات الدبلوماسية) وتلك التي تقرر عدم انطباق بعض القواعد الإجرائية في بعض الأماكن داخل الدولة (عدم جواز تفتيش السفارات الأجنبية).
2024/2025

2- المبادئ القانونية العامة:

ثمة مبادئ عامة لا وجود لها في قانون الإجراءات الجنائية وإنما تستمد من قواعد الدستور ومن الأهداف التي يبتغيها قانون الإجراءات الجنائية وينحصر أثر هذه المبادئ في توجيه التفسير وسد النقص التشريعي ومن أمثلة هذه المبادئ قرينة البراءة، وتفسير الشك لصالح المتهم، وعدم جواز محاكمة الشخص عن فعل واحد مرتين وعدم إضرار الطاعن بطعنه.... إلخ (2).

¹ د. محمود طه: مرجع سابق، ص 8

(2) د. محمود طه، مرجع سابق، ص 8، 9.



المطلب الثالث

الصلة بين قانون الإجراءات الجنائية وغيرها من القوانين الأخرى

قانون الإجراءات الجنائية مستقل عن فروع القانون الأخرى ومع ذلك فله أوجه ارتباط ببعضها، ونشير فيما يلي الى أهم هذه الروابط:

أولاً: الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات:

يعتبر قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات شطرين متكاملين للقانون الجنائي اذ بدون قانون الإجراءات الجنائية يظل قانون العقوبات مجرد نصوص جامدة لا يمكن تطبيقها ويترتب على ذلك اعتبار قانون الإجراءات الجنائية تابعا لقانون العقوبات بمعنى انه لا يتصور من الناحية المنطقية وجود قانون الإجراءات الجنائية بدون وجود قانون العقوبات فالهدف الأساسي لقانون الإجراءات الجنائية هو تطبيق احكام قانون العقوبات فالرابطة وثيقة بينها فكلاهما يعني مكافحة ظاهرة الجريمة بالتصدي لمقترفيها وتوقيع الجزاء المناسب عليهم، فقانون العقوبات^{2024/2025} يواجه هذه الظاهرة من خلال ما يتضمن من^{2024/2025} قواعد موضوعية تحدد السلوك الإيجابي او السلبي الذي يعد جريمة والجزاء التي توقع على مرتكبيها، اما قانون الإجراءات فيواجه ظاهرة الجريمة من خلال ما يتضمنه من قواعد شكلية تنظم الهيئات المختصة بتوقيع الجزاء الجنائي والإجراءات التي تتخذ بعد ارتكاب الجريمة وحتى استيفاء حق الدولة في العقاب فقانون الإجراءات وقانون العقوبات متكاملان فوجود احدهما دون الآخر هو والعدم سواء. ومن الأهمية بمكان ان نميز بين قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات لان كلا من نوعي القواعد يخضع في حالات كثيرة لأحكام متباينة مثال ذلك في تفسير القاعدة القانونية.

فبينما لا يجوز القياس فيما يتعلق بتفسير قواعد قانون العقوبات فإن القياس جائز في مجال قواعد قانون الإجراءات الجنائية وفيما يتعلق بسرمان القانون من حيث الزمان تطبق على قواعد قانون العقوبات

قاعدة رجعية النصوص الاصلاح للمتهم بينما تطبق على قواعد قانون الإجراءات الجنائية قاعدة الأثر الفوري المباشر للقانون⁽¹⁾.

وقد تعددت المعايير المتخذة أساساً لهذا التمييز ويمكن حصر أهمها في المعايير الثلاثة الآتية:

المعيار الأول: معيار موضوع القاعدة:

فالقاعدة الموضوعية هي التي توجد في قانون العقوبات بينما القاعدة الشكلية هي التي تدخل في نطاق الإجراءات الجنائية.

ولكن هذا المعيار تعرض للنقد من جانب الفقه الجنائي لأنه غير حاسم في بيان نوعية القاعدة ولا يقوم على أساس عملي فبعض القواعد التي لا خلاف على انها قواعد موضوعية وردت في قانون الإجراءات الجنائية مثال ذلك القاعدة التي تقررها المادة 285 من قانون الإجراءات الجنائية 174 لسنة 2025 التي تجعل من امتناع الشاهد عن أداء اليمين او عن الإجابة في غير الأحوال التي يجيز له القانون فيها ذلك جريمة.

ومن جهة أخرى ترد قواعد إجرائية ضمن قانون العقوبات مثال ذلك المادتان الثانية والثالثة من قانون العقوبات المصري وهما اللتان تحددان قواعد اختصاص القضاء المصري بالجرائم التي تقع على إقليم الدولة او خارجها⁽²⁾.

مما سبق يتضح انه قد ينص قانون العقوبات على قواعد شكلية وقد ينص قانون الإجراءات الجنائية على قواعد موضوعية وبديهي الا تتغير طبيعة القاعدة وفقا لموضوعها من نصوص القانون⁽³⁾.

المعيار الثاني: معيار الهدف من القاعدة:

إذا كانت الغاية التي تستهدفها القاعدة هي حماية مصلحة المجتمع ضد المجرم كانت القاعدة موضوعية بينما إذا كانت القاعدة تستهدف تحقيق صالح المتهم كانت القاعدة شكلية.

(1) د. فوزية عبدالستار، شرح قانون الإجراءات الجنائية، الجزء الأول، دار النهضة العربية، 1977، ص 7، 8.

(2) د. عبدالرؤوف مهدي، شرح القواعد العامة لإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، 1998، ص 12.

(3) Roger Merle et André vitu, Traite de droit criminal, 1967, No 129, P- 140.

تعرض هذا المعيار أيضا للنقد فهو بدوره معيار غير سليم فكثيرا ما نجد من القواعد الموضوعية ما يهدف الى حماية مصلحة المتهم مثال ذلك القواعد التي تتضمن أسباب تخفيف العقوبة او أسباب لمنع المسؤولية او منع العقاب واحيانا نجد من القواعد الشكلية ما يضر بمصلحة المتهم مثل القاعدة التي تقرر الحبس الاحتياطي والقواعد التي تجيز اجراء المحاكمة في غيبة المتهم او دون مواجهته (1)

المعيار الثالث: جوهر ومضمون القاعدة الجنائية:

إن كانت القاعدة تتعلق بنشأة سلطة الدولة في العقاب من حيث وجودها او ادخال تعديلات عليها او انقضائها فهي قاعدة موضوعية سواء كانت في صالح المتهم وحده او في صالح المجتمع وعلى ذلك فالقواعد التي تتعلق بتعريف الجرائم وبيان العقوبات المخصصة لها وتحديد المسؤولية عنها وأسباب الاباحة وموانع المسؤولية وموانع العقاب كلها قواعد موضوعية.

اما القواعد الشكلية فهي تلك التي تتعلق بأسلوب اقتضاء الدولة لسلطتها في العقاب والاشكال التي يتعين اتباعها لاقتضاء هذه السلطة أي القواعد التي تتعلق بضمان حسن سير العدالة الجنائية ومن ذلك القواعد التي تحدد الجهات المختصة بالتحقيق والمحاكم وتشكيلها والإجراءات التي تحدد شكل سير المحاكمة في هذه الجهات وكيفية أدائها (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100) (101) (102) (103) (104) (105) (106) (107) (108) (109) (110) (111) (112) (113) (114) (115) (116) (117) (118) (119) (120) (121) (122) (123) (124) (125) (126) (127) (128) (129) (130) (131) (132) (133) (134) (135) (136) (137) (138) (139) (140) (141) (142) (143) (144) (145) (146) (147) (148) (149) (150) (151) (152) (153) (154) (155) (156) (157) (158) (159) (160) (161) (162) (163) (164) (165) (166) (167) (168) (169) (170) (171) (172) (173) (174) (175) (176) (177) (178) (179) (180) (181) (182) (183) (184) (185) (186) (187) (188) (189) (190) (191) (192) (193) (194) (195) (196) (197) (198) (199) (200) (201) (202) (203) (204) (205) (206) (207) (208) (209) (210) (211) (212) (213) (214) (215) (216) (217) (218) (219) (220) (221) (222) (223) (224) (225) (226) (227) (228) (229) (230) (231) (232) (233) (234) (235) (236) (237) (238) (239) (240) (241) (242) (243) (244) (245) (246) (247) (248) (249) (250) (251) (252) (253) (254) (255) (256) (257) (258) (259) (260) (261) (262) (263) (264) (265) (266) (267) (268) (269) (270) (271) (272) (273) (274) (275) (276) (277) (278) (279) (280) (281) (282) (283) (284) (285) (286) (287) (288) (289) (290) (291) (292) (293) (294) (295) (296) (297) (298) (299) (300) (301) (302) (303) (304) (305) (306) (307) (308) (309) (310) (311) (312) (313) (314) (315) (316) (317) (318) (319) (320) (321) (322) (323) (324) (325) (326) (327) (328) (329) (330) (331) (332) (333) (334) (335) (336) (337) (338) (339) (340) (341) (342) (343) (344) (345) (346) (347) (348) (349) (350) (351) (352) (353) (354) (355) (356) (357) (358) (359) (360) (361) (362) (363) (364) (365) (366) (367) (368) (369) (370) (371) (372) (373) (374) (375) (376) (377) (378) (379) (380) (381) (382) (383) (384) (385) (386) (387) (388) (389) (390) (391) (392) (393) (394) (395) (396) (397) (398) (399) (400) (401) (402) (403) (404) (405) (406) (407) (408) (409) (410) (411) (412) (413) (414) (415) (416) (417) (418) (419) (420) (421) (422) (423) (424) (425) (426) (427) (428) (429) (430) (431) (432) (433) (434) (435) (436) (437) (438) (439) (440) (441) (442) (443) (444) (445) (446) (447) (448) (449) (450) (451) (452) (453) (454) (455) (456) (457) (458) (459) (460) (461) (462) (463) (464) (465) (466) (467) (468) (469) (470) (471) (472) (473) (474) (475) (476) (477) (478) (479) (480) (481) (482) (483) (484) (485) (486) (487) (488) (489) (490) (491) (492) (493) (494) (495) (496) (497) (498) (499) (500) (501) (502) (503) (504) (505) (506) (507) (508) (509) (510) (511) (512) (513) (514) (515) (516) (517) (518) (519) (520) (521) (522) (523) (524) (525) (526) (527) (528) (529) (530) (531) (532) (533) (534) (535) (536) (537) (538) (539) (540) (541) (542) (543) (544) (545) (546) (547) (548) (549) (550) (551) (552) (553) (554) (555) (556) (557) (558) (559) (560) (561) (562) (563) (564) (565) (566) (567) (568) (569) (570) (571) (572) (573) (574) (575) (576) (577) (578) (579) (580) (581) (582) (583) (584) (585) (586) (587) (588) (589) (590) (591) (592) (593) (594) (595) (596) (597) (598) (599) (600) (601) (602) (603) (604) (605) (606) (607) (608) (609) (610) (611) (612) (613) (614) (615) (616) (617) (618) (619) (620) (621) (622) (623) (624) (625) (626) (627) (628) (629) (630) (631) (632) (633) (634) (635) (636) (637) (638) (639) (640) (641) (642) (643) (644) (645) (646) (647) (648) (649) (650) (651) (652) (653) (654) (655) (656) (657) (658) (659) (660) (661) (662) (663) (664) (665) (666) (667) (668) (669) (670) (671) (672) (673) (674) (675) (676) (677) (678) (679) (680) (681) (682) (683) (684) (685) (686) (687) (688) (689) (690) (691) (692) (693) (694) (695) (696) (697) (698) (699) (700) (701) (702) (703) (704) (705) (706) (707) (708) (709) (710) (711) (712) (713) (714) (715) (716) (717) (718) (719) (720) (721) (722) (723) (724) (725) (726) (727) (728) (729) (730) (731) (732) (733) (734) (735) (736) (737) (738) (739) (740) (741) (742) (743) (744) (745) (746) (747) (748) (749) (750) (751) (752) (753) (754) (755) (756) (757) (758) (759) (760) (761) (762) (763) (764) (765) (766) (767) (768) (769) (770) (771) (772) (773) (774) (775) (776) (777) (778) (779) (780) (781) (782) (783) (784) (785) (786) (787) (788) (789) (790) (791) (792) (793) (794) (795) (796) (797) (798) (799) (800) (801) (802) (803) (804) (805) (806) (807) (808) (809) (810) (811) (812) (813) (814) (815) (816) (817) (818) (819) (820) (821) (822) (823) (824) (825) (826) (827) (828) (829) (830) (831) (832) (833) (834) (835) (836) (837) (838) (839) (840) (841) (842) (843) (844) (845) (846) (847) (848) (849) (850) (851) (852) (853) (854) (855) (856) (857) (858) (859) (860) (861) (862) (863) (864) (865) (866) (867) (868) (869) (870) (871) (872) (873) (874) (875) (876) (877) (878) (879) (880) (881) (882) (883) (884) (885) (886) (887) (888) (889) (890) (891) (892) (893) (894) (895) (896) (897) (898) (899) (900) (901) (902) (903) (904) (905) (906) (907) (908) (909) (910) (911) (912) (913) (914) (915) (916) (917) (918) (919) (920) (921) (922) (923) (924) (925) (926) (927) (928) (929) (930) (931) (932) (933) (934) (935) (936) (937) (938) (939) (940) (941) (942) (943) (944) (945) (946) (947) (948) (949) (950) (951) (952) (953) (954) (955) (956) (957) (958) (959) (960) (961) (962) (963) (964) (965) (966) (967) (968) (969) (970) (971) (972) (973) (974) (975) (976) (977) (978) (979) (980) (981) (982) (983) (984) (985) (986) (987) (988) (989) (990) (991) (992) (993) (994) (995) (996) (997) (998) (999) (1000)

لصالح المجتمع او لصالح المتهم (2).

وهذا المعيار هو المعيار السائد الذي يحظى بتأييد غالبية الفقه.

ثانيا: قانون الإجراءات الجنائية وقانون المرافعات

يقوم التشابه بين قانون الإجراءات الجنائية وقانون المرافعات في ان كل منهما يشتمل على قواعد شكلية فالأول يتضمن القواعد الشكلية اللازمة لتطبيق قانون العقوبات والثاني يتضمن القواعد الشكلية اللازمة لتطبيق قواعد القانون المدني.

(1) د. عمر السعيد رمضان، مبادئ قانون الإجراءات الجنائية، الجزء الأول، 1985، ص 7.

(2) د. عبدالرؤوف مهدي، مرجع سابق، ص 13، 14.

وقد أدى هذا التشابه ببعض الفقهاء الى القول بأن قانون المرافعات يعتبر هو الأصل بينما قانون الإجراءات الجنائية هو الفرع او الاستثناء فإذا أغفل قانون الإجراءات النص على حكم معين وجب الرجوع الى قانون المرافعات وتطبيق الحكم الذي ورد فيه (1).

هذا الرأي وإن كان فيه جانب من الحقيقة الا انه لا يعبر عن الحقيقة كلها حقا ان قانون الإجراءات الجنائية وقانون المرافعات بينهما تشابه ظاهري فمثلا قواعد التحقيق النهائي والخاصة بالعلانية وضرورة مباشرة الإجراءات في مواجهة الخصوم وشفوية المرافعة وكيفية اصدار الاحكام وغير ذلك من القواعد تكاد تكون واحدة الا ان هذا التشابه ظاهري فقط فهناك فروق جوهرية بين القانونين يجعل من المستحيل معها القول بأن قانون المرافعات يعتبر الأصل العام بينما قانون الإجراءات يعتبر الفرع او الاستثناء.

فهناك أولا اختلاف في جوهر المصالح التي يحميها كل منهما بينما وضعت نصوص الإجراءات الجنائية للمصالح العام فان نصوص قانون المرافعات تعني بالدرجة الأولى بمصالح الافراد ومن اجل ذلك نجد ان المشرع في قانون المرافعات يعطي للخصوم حقوق لا تثبت للخصوم في الدعوى الجنائية ومثال ذلك التنازل عن الخصومة كما ان القاضي المدني يفصل في الدعوى بناء على ادلة قانونية ولا يعنيه البحث في شخصية الخصوم بينما لا يتقيد القاضي الجنائي بادلة معينة وانما يقضي بما يقتنع به وعليه ان يبحث شخصية المتهم وظروفه ليقدر مسؤوليته وبالتالي الجزاء الذي يوقع عليه بما يكفل اصلاحه(2).

فدور القاضي في الخصومة المدنية يتسم بالسلبية بينما دوره إيجابيا في الخصومة الجنائية. كما يلاحظ أيضا ان مراكز الخصوم في الدعوى المدنية المنظمة بقانون المرافعات متساوية وهذا يتفق وطبيعة المصالح التي يدور حولها هذا القانون بينما يعطي قانون الإجراءات الجنائية للنائب العامة في الدعوى الجنائية مكناات لا تتوافر للمتهم وهذا ايضا تبعا لنوعية المصالح المحمية(3).

(1) د. فوزية عبدالستار، مرجع سابق، ص 10 .

(2) د. محمود مصطفى، شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الحادية عشر، مطبعة جامعة القاهرة، دار الكتاب الجامعي، 1976، ص 13.

(3) د. مأمون سلامة، مرجع سابق، ص 25.

وأخيرا فإن رفع الدعوى المدنية او تنفيذ الحكم الصادر فيها هو حق لصاحب المصلحة بيد ان رفع الدعوى الجنائية وتنفيذ الحكم الصادر فيها هو قاصر كقاعدة عامة على النيابة العامة بوصفها ممثلة عن المجتمع ومن اجل الفروق السابقة بين قانون المرافعات وقانون الإجراءات الجنائية فلا يمكن اعتبار قانون المرافعات هو الأصل العام الذي يجب الالتجاء اليه عند خلو قانون الإجراءات من نص يحكم الواقعة فلو كان الامر كذلك لما احتاج المشرع الى النص في بعض الحالات على الإحالة الصريحة لقانون المرافعات بصدد بعض الإجراءات وإذا كان القضاء قد درج على الاستعانة بنصوص قانون المرافعات لتكملة النقص في قانون الإجراءات فان ذلك لا يفيد كونه الشريعة العامة للإجراءات.

والواقع من الامر ان المشكلة لا تظهر في حالتين:

الأولى : اذا كان قانون الإجراءات الجنائية نفسه قد تعرض للمسألة بالحل في قاعدة اذ المقرر كما تقول محكمة النقض انه لا محل للرجوع الى قانون المرافعات فيما نص عليه في قانون الإجراءات الجنائية (1).

اما الحالة الثانية: فهي التي يحيل فيها قانون الإجراءات الجنائية صراحة إلى قواعد قانون المرافعات اذ يجب في 2025/24/24 الحالة تطبيق تلك القواعد ومن 2024/24/25 نصت عليه المادة 249 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد 174 لسنة 2025 (يتبع في نظر طلبات الرد والحكم فيها القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية) .

لكن المشكلة تثور فيما لو خلا قانون الإجراءات الجنائية من نص او إحالة. اذ لا يجوز في هذه الحالة الرجوع الى قانون المرافعات المدنية بحثا عن حل للمسألة لان الواقع ان كلا منهما يعد قانونا مستقلا وقائما بذاته لدرجة لا يجوز معها اعتبار أحدهما فرعا للآخر والا جاءت الحلول شاذة وغير متوائمة.

وقد نجحت محكمة النقض المصرية في استبعاد تطبيق قواعد قانون المرافعات في حالات كثيرة لعدم ملائمة الحلول الواردة به مع طبيعة الدعوى الجنائية (2).

(1) نقض 3/6/ 1956 احكام النقض س 7 ق 95 ص 315 .

(2) د/ حسن صادق المرصفاوي، المرصفاوي في أصول الإجراءات الجنائية، ص 7، 8 .

والواقع انه ينبغي في مجال سد النقص في قانون الإجراءات الجنائية او تفسير ما غمض من احكامه الرجوع الى المبادئ الإجرائية العامة التي تحكم قانون الإجراءات وتتفق مع دوره الذي يقوم به سواء في مجال كيفية اقتضاء الدولة لحقها في العقاب في اطار الشرعية الإجرائية او في مجال دوره في حماية الحرية الشخصية وضمانات المتهم في الدفاع عن نفسه وقد تأتي الاحكام من خلال تلك المبادئ بحلول تتفق وقواعد قانون المرافعات فيطبقها القاضي لا بوصفها قواعد في قانون المرافعات وانما حلولاً قاده اليها تفسيره للإجراءات الجنائية⁽¹⁾.

ثالثاً: الإجراءات الجنائية والقانون الدستوري:

يتقيد قانون الإجراءات الجنائية بالمبادئ والضمانات الدستورية نظراً للعلاقة الوثيقة بين قانون الإجراءات الجنائية والحرية الفردية، وتختلف قواعد قانون الإجراءات الجنائية طبقاً للمبادئ الدستورية العامة التي ترسم سياسة الدولة في ضمان الحقوق الفردية، ولما كان قانون الإجراءات الجنائية ذو علاقة وثيقة بالحرية الفردية فهو يعتبر أكثر ارتباطاً بالنظام السياسي والدستوري السائد في الدولة ففي البلاد التي يقوم فيها النظام على مفاهيم الدكتاتورية تتجه قوانين الإجراءات الجنائية الى ترجيح المصلحة العامة على مصلحة الفرد، وتتميز حينئذ الإجراءات بالسرعة والسرية والاعتراف بسلطات واسعة لرجال السلطة القضائية والسلطة التنفيذية وذلك بخلاف الحال اذا كان النظام في الدولة نظام ديمقراطي فان قانون الإجراءات الجنائية في هذه الدول يحتوي على قواعد لحماية حريات الافراد الشخصية وتتميز إجراءات الدعوى الجنائية بالعلانية والشفافية وتتمتع فيه الهيئات القائمة على القضاء الجنائي وإجراءاته بقدر كبير من الاستقلال⁽²⁾.

رابعاً: الإجراءات الجنائية والقانون الدولي:

من مظاهر الارتباط بين قانون الإجراءات الجنائية والقانون الدولي الاعتراف بأثار الاحكام الجنائية الأجنبية وتنظيم القواعد المتعلقة بالحصانة الدبلوماسية والقواعد الخاصة بتسليم المجرمين الى جانب ذلك فان تحديد إقليم الدولة يخضع لاحكام القانون الدولي وعلى هذا النحو فان القانون الدولي يشترك

(1) د/ محمد زكي ابوعامر، مرجع سابق، ص 20 .

(2) د/ فوزية عبدالستار، مرجع سابق، ص 4 وما بعدها.

مع قانون العقوبات في تحديد مدى اختصاص القضاء الوطني بالجرائم التي تقع داخل او خارج إقليم الدولة.



محمد المنعم حسن محمد المنعم حسن حسن خالي

2024/2025

2024/2025

2024/2025



المبحث الثاني

الأنظمة المختلفة للإجراءات الجنائية

يمكن ارجاع نظم الإجراءات الجنائية المختلفة في العالم الى نظامين أولهما النظام الانجلو امريكي ويطلق عليه النظام الاتهامي وثانيهما النظام اللاتيني ويطلق عليه نظام التتقيب والتحري ونظرا لتوجيه سهام النقد لكلا النظاميين ظهر نظام ثالث لتجنب الانتقادات التي وجهت الى كل من النظامين السابقين عرف باسم النظام المختلط.

وسوف نعرض لكل نظام من هذه الأنظمة الثلاث كل في مطلب مستقل:

المطلب الأول

النظام الانجلو امريكي

(النظام الاتهامي)

يسود هذا النظام في إنجلترا والدول التي تأثرت به القانون الإنجليزي وفي الولايات المتحدة الأمريكية ويسمي أيضا بنظام وحدة الإجراءات الجنائية والمدنية وهو اقدم النظم من الناحية التاريخية ويقوم أساسا على عدم التفرقة من حيث التنظيم الاجرائي بين الدعوى الجنائية والدعوى المدنية (1).

ويقوم هذا النظام على ان الدعوى الجنائية تكون بين خصمين هما محركا الدعوى حيث يجلب كل خصم ما لديه من وقائع ليضعها بين يدي القاضي الذي يحكم لمن ترجح له الكفة ووفقا لهذا النظام فان خصمي الدعوى الجنائية المتهم والمجني عليه متساويان في وسائل الدفاع والاثبات كما لا تلعب المحكمة دورا ايجابيا في البحث عن الحقيقة اذ كل ما عليها هو فحص الادلة التي يقدمها كل طرف (2).

(1) د/ محمود مصطفى شرح قانون الإجراءات الجنائية 1988، ص 14، د/ احمد عوض بلال، التطبيقات

المعاصرة للنظام الاتهامي في القانون الانجلو امريكي، 1992 .

(2) د/ محمود احمد طه، شرح قانون الإجراءات الجنائية، الجزء الأول، 2013، ص 12

ويتمتع النظام الاتهامي بعدد من الخصائص اهمهما:

1. الجهة المختصة بتوجيه الاتهام

يقوم هذا النظام على ان المجني عليه او المتضرر من الجريمة هو الذي يتولى توجيه الاتهام الي مرتكب الجريمة بان يلجأ الى القاضي ليتهم امامه خصمه بانه ارتكب جريمة ضده ويقدم للقاضي الأدلة التي تثبت ذلك الاتهام ثم يستمع القاضي لدفاع المتهم ووسائل نفيه لأدله خصمه ثم يصدر الحكم بناء على ذلك فلا توجد جهة اخرى خلاف المجني عليه في الجريمة او المضرور منها يمكنها توجيه هذا الاتهام لمرتكب الجريمة فعليه وحده اثبات اتهامه امام القاضي فهذا النظام يقوم على حصر كل اجراءات دعوي الجنائية في مرحله واحده هي مرحله المحاكمة امام القاضي⁽¹⁾.

وان كان تطور بعد ذلك فأُسند الاتهام الى الشرطة والنيابة العامة كما هو الحال حاليا في النظام الانجلوسكسوني⁽²⁾.

2. دور القاضي في الدعوى الجنائية

يقتصر دور⁽³⁾ القاضي على وزن الادلة التي يقدمها الخصمان في الدعوى دون ان يكون⁽⁴⁾ ايجابيا في البحث عن الحقيقة فدوره يقتصر على الاستماع الى حجج كلا من المدعي والمدعي عليه ثم يحكم بناء على ما يصل اليه نتيجة فحصه لهذه الادلة فالقاضي مقيد بما يقدمه الخصوم في الدعوى من ادلة⁽³⁾.

3. القواعد الأساسية التي تجري عليها المحاكمة

يتميز هذا النظام بانه يفرض ان تتم إجراءات المحاكمة في علانية فكل خصم يدلى بحججه في علانية في مواجهة الخصم والجمهور كما تتم الإجراءات شفاهه.

(1) د/ عبدالرؤوف مهدي، شرح القواعد العامة لقانون الإجراءات الجنائية ، 2000، ص 42

(2) د/ محمود احمد طه، مرجع سابق، ص 12.

(3) د/ عمر السعيد رمضان، مبادئ قانون الإجراءات الجنائية، الجزء الأول، 1985، ص 14

• نقد النظام الاتهامي:

يؤخذ على هذا النظام ان عبء الاتهام يقع على عاتق المجني عليه والمضروب من الجريمة وفي هذا ما يكفي لعدم ضمان الوصول الى الحقيقة لافتقار المجني عليه كفرد للسلطة اللازمة للبحث عن الأدلة خاصة اذا كان الجاني من اصحاب السطوة والنفوذ فلا يجرؤ المجني عليه على اتهامه⁽¹⁾ فضلا عن ان حرمان القاضي من دور ايجابي في التحقيق يحول بينه وبين الوصول إلى الحقيقة فالقاضي مقيد في بحثه عن الحقيقة بما يقدمه الخصوم من حجج ومع ذلك فان ثمة فوائد نتجت من هذا النظام استندت بها التشريعات الحديثة هي الاخذ بنظام على علانية المحاكمة كما ان هذا النظام يعتبر المصدر التاريخي لنظام الدعوي المباشرة التي يرفعها المضروب من الجريمة.

المطلب الثاني

نظام التوقيب والتحري

الموطن الاول لهذا النظام هو القانون الروماني وكانت بدايته قاصره على العبيد ثم بعد ذلك تم مده ليشمل العبيد والاحرار على حد سواء⁽²⁾ ثم انتشر تطبيقه بعد ذلك في دول اوربا واخذ به القانون الفرنسي والقوانين المتأثرة به والدعوي الجنائية في هذا النظام تختلف عن الدعوي المدنية في انها ملك للجماعة تباشرها بواسطة وكلاء تنبيه عنها وتهدف من وراء ذلك المحافظة على كيانها ويسمح هذا النظام بالبحث عن الحقيقة بكافة السبل⁽³⁾ ويتميز هذا النظام بالخصائص الاتية:

1. الجهة المختصة بتوجيه الاتهام

يقوم هذا النظام على ان السلطات العامة في الدولة هي الجهة المنوط بها توجيه الاتهام الى مرتكب الجريمة فهي التي تقوم لوحدها بتعقب الأدلة واثبات الجريمة وذلك على عكس نظام الاتهام الذي اسند حق توجيه الاتهام الى المجني عليه او المضروب من الجريمة فنظام التوقيب والتحري فصل بين العقاب الجنائي وهو حق عام للدولة تباشره بواسطه وكلاء تنبيه عنها وهنا كانت بداية ظهور هيئة النيابة

(1) د/ عبدالرؤوف مهدي، مرجع سابق، ص 43

(2) د/ محمود مصطفى، شرح قانون الإجراءات الجنائية ، 1988، ص 17 .

(3) د/ محمود احمد طه، مرجع سابق، ص 13.

العامة ممثله عن المجتمع⁽¹⁾ وحق المجني عليه في التعويض المدني عما أصابه من ضرر وهو حق مدني خاص يستطيع المجني عليه مباشرته بنفسه وينظم هذا النظام الدعوي على مرحلتين مرحلة التحقيق ومرحلة المحاكمة على عكس نظام الاتهام الذي تقتصر فيه الدعوي الجنائية على مرحلة واحدة هي مرحلة المحاكمة.

2. دور القاضي في الدعوى الجنائية:

دور القاضي في هذا النظام دور ايجابي على خلاف دور القاضي المدني فهو لا يكتفي بالاستماع الى ما يقدمه الخصوم من أدلة وانما يسعى بنفسه للبحث عن الحقيقة والموازنة بين الحجج المقدمة من الخصوم بالإضافة الى ان القاضي في هذا النظام يعهد اليه الفصل في الدعوي الجنائية من قبل الدولة لا من قبل الخصوم على عكس نظام الاتهام فالقاضي في هذا النظام موظف في الدولة اذا احتكرت الدولة العمل القضائي⁽²⁾.

3. القواعد الأساسية التي يجري عليها التحقيق والمحاكمة:

يتميز هذا النظام عن نظام الاتهام بتقسيم الدعوي الجنائية الى مرحلتين هما مرحلة التحقيق وما يسبقها من تحري ومرحلة المحاكمة امام القاضي وفي كلا المرحلتين تتسم الاجراءات بالسرية حتى عن الخصوم انفسهم فلا يتاح للمتهم ان يناقش الادلة او ان يستعين بمدافع كما كانت تسود هذا النظام قاعده التدوين فكل اجراء من اجراءات التحقيق او المحاكمة لابد ان يكون مدونا⁽³⁾ وفي ظل هذا النظام عرف الاعتراف بانه سيد الادلة وكان مرخصا لجهة التحقيق الحصول على هذا الاعتراف من المتهم ولو عن طريق استخدام التعذيب⁽⁴⁾.

(1) د/ عبدالرؤوف مهدي، مرجع سابق، ص 44.

(2) د/ محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الثانية، 1988، ص 44.

(3) د/ عمر السعيد رمضان، مبادئ قانون الإجراءات الجنائية، الجزء الأول، 1985، ص 9.

(4) د/ عبدالرؤوف مهدي، مرجع سابق، ص 45.

• تقدير النظام :

على الرغم من ان هذا النظام يتميز بانه يتماشى مع الوظيفة الحديثة للدولة باعتبار ان النيابة العامة نائبة عن المجتمع في مباشره الدعوي الجنائية فهي المختصة بتعقب المجرمين واتهامهم وتقديمهم للمحاكمة لتوقيع العقوبة عليهم ويتميز ايضا بما يحقق صالح المجتمع ويعطي للقاضي دورا ايجابيا الا انه قد تعرض للنقد لاتسامه بطابع الشده ففي السرية التي تسود الإجراءات تضحية بحرية الافراد فمن شأن السرية ان تشجع على انتهاك العديد من حقوق المتهم.

المطلب الثالث

النظام المختلط

ظهر النظام المختلط لتقاضي الانتقادات التي وجهت الى النظامين السابقين الاتهام والتنقيب والتحري فهو يقوم على اساس الاخذ بمزايا كل من النظامين السابقين مع تطويرهما بحيث يتقاضي سوءاتهما وتعتنق التشريعات المعاصرة هذا النظام المختلط الذي تجتمع فيه خصائص النظامين الاصيلين نظام الاتهام ونظام التنقيب والتحري وان تفاوتت التشريعات المعاصرة فيما بينها في درجه تغليب أحد النظامين على الآخر ويتميز النظام المختلط بعدة خصائص منها ما يلي:

1. الجهة المختصة بتوجيه الاتهام :

الاتهام يمارس بصفه اصليه عن طريق النيابة العامة وهو ما يتفق مع نظام التحري والتنقيب ومع ذلك يجوز للأفراد ممارسه هذه السلطة على سبيل الاستثناء عن طريق الادعاء المباشر وهو ما يتفق مع النظام الاتهامي

2. دور القاضي في الدعوي الجنائية:

القاضي الجنائي في هذا النظام قاضي متخصص في القانون ومعين من قبل الحكومة ويتميز هذا النظام بالدور الايجابي للقاضي في البحث عن الادلة وهو ما يتفق مع نظام التنقيب والتحري كما اجيز الطعن في الاحكام كقاعدة عامه.

3. القواعد الأساسية التي يجري عليها التحقيق والمحاكمة:

تتم إجراءات الدعوى الجنائية وفقا لهذا النظام على مرحلتين الاولى هي مرحلة التحقيق الابتدائي وما يسبقه من تحريات والذي تنسم اجراءاته بالسرية وبكونها مدونه وذلك تأثرا بنظام التتقيب والتحري والمرحلة الثانية هي مرحلة المحاكمة التي تسود اجراءاتها العلانية وتقوم على شفهيته المرافعة تأثرا بنظام الاتهام والنظام المختلط هو النظام السائد في التشريعات الحديثة ولقد اخذ به القانون المصري.

2024/2025

2024/2025

2024/2025

المبحث الثالث

تفسير ونطاق سريان القواعد الإجرائية

نتناول في هذا المبحث تفسير القواعد الإجرائية وكذلك نطاق سريان القاعدة الإجرائية من حيث الزمان ومن حيث المكان كل في مطلب مستقل:

المطلب الأول

تفسير القواعد الإجرائية

التفسير لغة هو مطلق التبين يقال فسر الشيء يفسره أي أبانه والتفسير من الضرورات التي تصاحب القانون المكتوب إذا شابه غموض أو نقص والنصوص الإجرائية شأنها شأن غيرها من النصوص القانونية تحتاج إلى تفسير متى كانت غامضة أو ناقصة الأصل في تفسير التشريع أن يبحث المفسر عن إرادة المشرع وهذه قاعدة عامة في تفسير القواعد القانونية تخضع لها قواعد الإجراءات الجنائية أيضا وهو في بحثه هذا يستخدم أدوات معينة منها عبارات النص والفاظه وحكمه التشريع والمذكرة الإيضاحية والمبادئ العامة للقانون وقواعد التفسير والعدالة والقياس⁽¹⁾ وأن النصوص القانونية تقيد النصوص العامة

مبدأ عدم التقيد بالتفسير الضيق :

إذا كان التفسير الموسع للنصوص محظورا في قانون العقوبات خشية إهدار مبدأ الشرعية الجنائية وتجريم فعل لم يرد به نص فإنه غير محظور في تفسير النصوص الإجرائية كما أن القياس مسموح به في تفسير النصوص الإجرائية على حين أنه لا يسمح بالقياس في تفسير نصوص قانون العقوبات ويرجع ذلك إلى أنه إذا سمح بالقياس في تفسير نصوص قانون العقوبات لأدى ذلك إلى تجريم أفعال بغير نص وهو ما يتعارض مع قاعدة الشرعية الجنائية بينما قانون الإجراءات الجنائية يهدف إلى ضمان حسن سير العدالة الجنائية بالموازنة بين الصالح العام وضمانات المتهم والقياس على نصوصه يسير على نفس النهج وبناء على ذلك فقاعدة التفسير الضيق للنصوص غير معمول بها في قانون

(1) د/ عبدالرؤوف مهدي، مرجع سابق، ص 112.

الاجراءات الجنائية بالقوانين الإجرائية يمكن اذا ان تمتد خارج نطاق الفاظها وعبارتها الضيقة عن طريق القياس اذا ما اقتضى ذلك العقل والمنطق والمصلحة العليا لحسن سير العدالة التي من اجلها صدرت هذه القوانين الا اذا كان النص محل تفسير من النصوص الاستثنائية فلا يجوز القياس عليه (1).

• أنواع التفسير:

هناك ثلاث أنواع من التفسير نوضحهم على النحو التالي:

1. التفسير التشريعي:

يقصد به ان يقوم المشرع نفسه بتفسير التشريع الذي أصدره ويعتبر التفسير التشريعي كاشف عن حقيقته مراد المشرع بالنص محل التفسير لذا يجب على المشرع عند تفسيره للنص الا يخرج على النص الاصلي ومقاصده ويكون التفسير التشريعي ملزما للجميع شأنه شأن النص الاصلي تماما.

وفي مصر تختص المحكمة الدستورية العليا بسلطه اصدار تفسير تشريعي للقوانين واللوائح فتتص المادة (192) من الدستور المصري الصادر 2024/2025 على ان (تتولى المحكمة الدستورية العليا 2024/2025) غيرها الرقابة القضائية على دستوريه القوانين وتفسير النصوص التشريعية...

ولقد نصت المادة (26) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 والمعدل بالقانون 137 لسنة 2021 على انه (تتولى المحكمة الدستورية العليا تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقا لأحكام الدستور وذلك اذا اثارته خلافا في التطبيق وكان لها من الأهمية ما يقتضي توحيد تفسيرها)

ونصت المادة (33) من القانون السابق على ان (يقدم طلب التفسير من وزير العدل بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشعب او المجلس الاعلى للهيئات القضائية ويجب ان يبين في طلب التفسير النص التشريعي المطلوب تفسيره وما أثاره من خلاف في التطبيق ومدى أهميته التي تستدعي تفسيره تحقيقا لوحدة تطبيقه).

(1) د/ فوزية عبدالستار، مرجع سابق، ص 21، د/ عبدالرؤوف مهدي، مرجع سابق، ص 114، 115.

كما تنص المادة 49 من هذا القانون على ان احكام المحكمة في الدعاوي الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة والكافة على انه اذا خرج التفسير التشريعي عن مقاصد التشريع الأصلي وأتى بقواعد جديدة لم تكن موجودة في التشريع الأصلي هنا تفرق بين حالتين:

الأولى: اذا كان واضع التفسير هو السلطة التشريعية في هذه الحالة لا يعمل بالتفسير من تاريخ القانون الاصيل وانما يعمل به من تاريخ صدور التفسير على اعتبار انه تشريع جديد طالما اتى بقواعد جديدة

الثانية: اذا كانت المحكمة الدستورية هي التي اصدرت التفسير الذي اتى بقاعدة جديدة فانه هذا التفسير لا يعتد به ولا يتم العمل به لان المحكمة الدستورية لم تخول اصدار قواعد جديدة فهي بذلك تكون قد غصبت سلطة السلطة التشريعية ولا يمكن ان يكون لتفسيراتها قوة أكبر مما للمشرع نفسه (1).

2. التفسير الفقهي

هو يعبر عن الجهد الذي يقوم به شراح القانون والفقهاء في تفسير القواعد التشريعية فالتفسير الفقهي جزء من اعمال الفقيه يؤديه من خلال ابحاثه ومؤلفاته بصرف النظر عن اتصال عمله بدعوي مثاره امام المحاكم ويغلب على تفسير الفقهي الطابع النظري وليس التفسير الفقهي اي طابع الزامي. 2024/2025

3. التفسير القضائي

هو التفسير الذي يجريه القاضي بهدف إنزال حكم النص القانوني محل التفسير على الواقعة المعروضة امامه وهذا جزء أساسي من عمله ويمارس القاضي حقه في التفسير عند توافر الحاجة الى هذا التفسير ويجب على القاضي عند ممارسته للتفسير الا ينحرف عن مضمون النص القانوني بالتعديل ولا يتجاوز حدود سلطة القضاء.

ويتسم التفسير القضائي بانه نسبي الأثر اذ يقتصر سريانه على الدعوى وحدها وعلى أطرافها.

(1) حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 240 لسنة 23 ق جلسة 1977/4/9 .



المطلب الثاني

نطاق سريان القواعد الإجرائية من حيث الزمان والمكان

أولاً: نطاق سريان القواعد الإجرائية من حيث الزمان:

القاعدة العامة ان القواعد الإجرائية الجنائية تسري بأثر فوري اي تطبق من يوم نفاذها على كافة الاجراءات التالية لتاريخ نفاذ القانون فهي تسري باثر حال ومباشر من تاريخ العمل بالقانون الصادر بها على كل اجراء لم يكن تم حتى ولو كان ناشئاً عن واقعه حدثت في ظل قانون سابق واساس ذلك ان هذه القواعد تتعلق بالإجراءات لا بالجريمة ومن ثم يكون العبرة في تطبيقها هو تاريخ الاجراء لا تاريخ الجريمة ولا تنطبق هنا قاعده رجعية القانون الاصح للمتهم والتي تنطبق على القواعد الموضوعية (1).

فالإجراء الذي يتم صحيحا في ظل قانون كان يعتبره صحيحا يظل صحيحا ولا يمكن الغاؤه اذا ما تبين تعارضه مع قانون جديد لم يكن معمولاً به وقت اتخاذه (2).

القواعد الخاصة بتشكيل المحاكم والاختصاص اذا صدر قانون جديد يعدل به المشرع من تشكيل محكمه معينه كان يشترط ان يرأسها مستشار بدرجة معينه او يعدل في عدد قضاتها او اذا صدر قانون يعدل به المشرع من اختصاص محكمه معينة بنظر الدعاوي وينقل الاختصاص بنظر هذه الدعاوي الى محكمه أخرى هنا يثور التساؤل عن مصير الدعاوي المنظورة فعلا امام المحكمة التي عدل تشكيلها او نزعه منها اختصاصها بالقانون الجديد.

(1) د/ محمود احمد طه، مرجع سابق، ص 19.

(2) وفي ذلك نقول محكمة النقض (من المقرر ان كل اجراء يتم في دعوى على مقتضى قانون معين يعتبر صحيحا ولو صدر بعد ذلك قانون يلغيه او يعدله) نقض 6 ماس 1951.

مجموعة احكام النقض س2ص696 رقم 364، نقض 8 ديسمبر 1980 مجموعة احكام النقض س 31 ص1085 رقم 208 .



غني عن البيان انه إذا الغي القانون الجديد محكمة قائمة فلا مشكلة إذ ان القضايا المنظورة امامها لابد ان تحال الى المحكمة الجديدة⁽¹⁾. ولكن ماذا لو لم يبلغ القانون الجديد المحكمة القائمة وانما عدل من اختصاصها فقط؟

من المتفق عليه فقها وقضاءً ان قواعد التشكيل وقواعد الاختصاص الخاصة بالمحاكم هي من القواعد الإجرائية التي تسري عليها قاعده الاثر الفوري وتعني هذه القاعدة ضرورة خضوع الدعوى للتشكيل الجديد للمحكمة بمعنى ان تنتظر المحكمة بتشكيلها الجديد جميع الدعاوي التي لم يكن قد تم الفصل فيها عند صدور القانون الجديد⁽²⁾.

وبالنسبة لتغيير الاختصاص فقد ذهب البعض الى ان العبرة في تحديد الاختصاص هي بالقانون المعمول به وقت رفع الدعوى معنى ذلك ان كل دعوى رفعت بإجراءات صحيحة الى محكمه يعتبرها القانون المعمول به وقت رفعها مختصة بنظرها تظل مختصة ولا تصبح هذه المحكمة غير مختصة بسبب صدور قانون لاحق على اجراءات رفعها يجعلها غير مختصة وذلك حتى لا يصبح التدخل في عمل القضاء ممكن من خلال تغير اختصاص المحكمة التي تنتظر دعوى مرفوعة فعلاً⁽³⁾.

إلا أن محكمة النقض قد اتجهت انتخباً 2024/2025 ورات ان قوانين الاختصاص تطبق على 2024/2025 دعوى لم يفصل فيها بحكم بات ويترتب على ذلك نقل الاختصاص بنظر هذه الدعاوي الى المحكمة الجديدة حتى ولو كانت المحكمة القديمة مختصة بالدعوى عند رفعها وفي ذلك تقول محكمه النقض جرى قضاء محكمه النقض على ان القوانين المعدلة للاختصاص تطبق باثر فوري شأنها في ذلك شأن قوانين الاجراءات فاذا عدل القانون من اختصاص محكمة قائمة بنقل ما كانت مختصة بنظره من القضايا طبقاً للقانون القديم الى محكمة او جهة قضاء اخرى فان هذه الجهة الأخيرة تصبح مختصة ولا يكون للمحكمة التي عدل اختصاصها عمل بعد نفاذ القانون الجديد ولو كانت الدعوى قد رفعت اليه بالفعل طالما انها لم تنتهي بحكم بات⁽⁴⁾

(1) د/ محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص 26 .

(2) د/ عبدالرؤوف مهدي، المرجع السابق، ص 50.

(3) د/ رؤوف عبيد، مرجع سابق، ص 8.

(4) نقض 6 فبراير 1980س 31 ص 195 رقم 40 .

وعلى ذلك فلا يجوز للمتهم التمسك باستمرار المحاكمة امام المحكمة الاولى التي تغير اختصاصها بدعوي ان بها ضمانات أكبر له ⁽¹⁾

القواعد الخاصة بالتقادم

اثارت طبيعة قواعد التقادم الدعوي الجنائية جدلا في الفقه ⁽²⁾ فثار التساؤل الاتي:

هل هي من القواعد الموضوعية التي تطبق عليها قاعده القانون الاصلح للمتهم ام من القواعد الشكلية التي تطبق بأثر فوري، حتى لو كانت تسيء للمتهم؟

ذهب جانب من الفقه الى ان قواعد تقادم الدعوي الجنائية تسري عليها قاعده الاثر الفوري، حتى لو كانت تسيء للمتهم ⁽³⁾

وتطبيقا لذلك الراي إذا صدر قانون جديد يطيل مده التقادم فانه يطبق على الدعاوي الجنائية التي لم تتقادم عند تاريخ العمل بالقانون الجديد مع انها دعاوي ناشئة عن جرائم وقعت في ظل القانون السابق ⁽⁴⁾.

على ان الراي الراجح في مصر ذهب الى ان قواعد تقادم الدعوي الجنائية تدخل في عداد القواعد الموضوعية لأنها تمس حق الدولة في العقاب وعلى ذلك تسري هذه القواعد باثر رجعي اذا كانت أصلح للمتهم ⁽⁵⁾

القواعد الخاصة بطرق الطعن في الاحكام

⁽¹⁾ نقض 28 نوفمبر 1960 مجموعة احكام النقض س 11 ص 836 رقم 161
⁽²⁾ تنتقض الدعوى الجنائية عن المخالفة بمرور سنة واحدة على وقوع الجريمة وتنتضي الدعوى الجنائية عن الجنبه بمرور ثلاث سنوات على وقوع الجريمة بينما تنتضي الدعوى الجنائية عن الجنابة بمرور عشر سنوات على وقوع الجريمة.

⁽³⁾ د/ السعيد مصطفى السعيد، الاحكام العامة في قانون العقوبات، الطبعة الرابعة، 1992.

⁽⁴⁾ د/ عبدالرؤوف مهدي، المرجع السابق، ص 55.

⁽⁵⁾ د/ محمود مصطفى، مرجع سابق، ص 32، د/ رمسيس بهنام الإجراءات الجنائية تأصيلا وتحليلا، 1977، ص

118، د/ احمد فتحي سرور الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، 1986، ص 82، د/ عبدالرؤوف مهدي،

مرجع سابق، ص 56.

إذا صدر قانون جديد يلغي طريقاً من طرق الطعن في الأحكام، أو يستحدث طريقاً جديداً للطعن لم يكن موجوداً من قبل أو يغير في مواعيد الطعن فيطيلها أو يقصرها أو يجيز الطعن لشخص لم يكن له صفه في الطعن الاصل ان طرق الطعن في الأحكام الجنائية ينظمها القانون المعمول به وقت مباشره الطعن على اساس انها من القوانين الإجرائية لكن محكمه النقض وضعت قاعدة مقتضاها أن طرق الطعن في الأحكام الجنائية تخضع للقانون المعمول به وقت صدور الحكم محل الطعن (1)

فاذا الغي القانون الجديد طريقاً من طرق الطعن فان الالغاء يسري من تاريخ العمل بالقانون الجديد على الاحكام الصادرة بعد نفاذ القانون اما الاحكام الصادرة قبل العمل بهذا القانون فيجوز الطعن فيها بعد تاريخ العمل بالقانون الجديد بطريق الطعن الذي الغاه هذا القانون والذي كان جائزاً وقت صدور الحكم (2)

القواعد الخاصة بإجراءات التحقيق الابتدائي والمحاكمة:

ان القواعد الخاصة بإجراءات التحقيق والمحاكمة هي من القواعد الإجرائية التي تنطبق عليها قاعده الاثر الفوري للإجراءات فالقانون الذي يتضمن قاعده جديده من هذه القواعد يطبق على كل اجراء يتم بعد تاريخ العمل به بصرف النظر عن تاريخ وقوع الجريمة او تاريخ رفع الدعوي (3). 2024/2025

وبناء على ذلك قضت محكمة النقض بانه (يتبع في كل ما يستجد من الإجراءات أحكام القانون الجديد ولو كان الحادث وقع قبل ابتداء سريانه) (4).

ثانياً: نطاق سريان القواعد الإجرائية من حيث المكان:

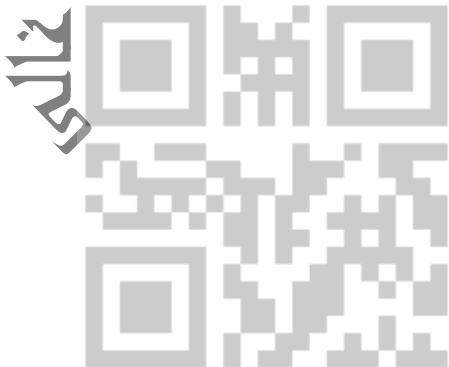
لا يختلف نطاق سريان القواعد الإجرائية عن نطاق سريان القواعد الموضوعية من حيث المكان اذ يحكم نطاق سريانها مبدأ الإقليمية والذي يعني ان القانون الواجب التطبيق عند وقوع أي

(1) نقض 22 فبراير 1976 مجموعة احكام النقض س 27 ص 257 رقم 53 .

(2) نقض 9 ديسمبر 1952 مجموعة احكام النقض س 4 ص 232 رقم 86.

(3) د/ عبدالرؤوف مهدي، مرجع سابق، ص 60.

(4) نقض 11 نوفمبر 1952 مجموعة احكام النقض س 4 ص 105 رقم 44.



جريمة هو قانون البلد الذي وقعت فيه الجريمة وهو ما سبق تناوله في مؤلف قانون العقوبات القسم العام المقرر على طلاب الفرقة الثانية. لذا نحيل اليه منعاً للتكرار.

الباب الأول

الدعوى الجنائية

تمهيد وتقسيم:

الدعوى الجنائية هي (مجموعة من الاجراءات يحددها القانون وتستهدف الوصول الى حكم قضائي يقرر تطبيقاً صحيحاً للقانون في شأن جريمة ارتكبت).

ومن التعريف السابق نجد ان جوهر الدعوى الجنائية انها (مجموعة من الإجراءات) وان السبب المنشئ لها هو ارتكاب جريمة.

هذه الاجراءات يحددها القانون فيبين شروط صحتها وحالات بطلانها وهدف الدعوى الجنائية هو فحص وتمحيص الأدلة سواء ما كان منها في صالح المتهم او ضد مصلحته واستظهار الحقيقة من حيث الواقع ثم تطبيق القانون عليه واستخلاص نتيجة هذا التطبيق في حكم تنقضي به الدعوى الجنائية ومن ثم فان هدف الدعوى الجنائية ليس ادانة المتهم وانما هدفها تطبيق القانون على وجه صحيح وسواء بعد ذلك ان تكون النتيجة ادانة المتهم او براءته فالمجتمع تعنيه تبرئه من يستحق البراءة بذات القدر الذي تعنيه ادانة من يستحق الإدانة⁽¹⁾.

خصائص الدعوى الجنائية

١. عمومية الدعوى الجنائية

الدعوى الجنائية دعوى عامه تباشرها النيابة العامة نيابة عن المجتمع ولحسابه وتهدف الى انزال العقاب بمن اخل بأمن واستقرار المجتمع ولا يحول دون وصف الدعوى الجنائية بالعمومية تخويل الافراد حق تحريك الدعوى الجنائية على سبيل الاستثناء وهو ما يعرف بالادعاء المباشر.

(1) د/ محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الخامسة، 2016، ص 68.

2. الدعوى الجنائية لا يجوز التنازل عنها

لا يعتبر اصدار النيابة العامة قرارا بحفظ الاوراق او امرا بأن لا وجه لإقامه الدعوى الجنائية تنازلا عن الدعوى الجنائية فهو محض استخدام لسلطتها التقديرية في رفع الدعوى الجنائية من عدمه اذ انها تملك الرجوع فيه اذا توافرت الشروط المقررة قانونا لذلك فالدعوى الجنائية تتعلق بمصلحة عامة لذلك كان منطقيا الا تمنح النيابة العامة سلطه التنازل عنها.

3. الملائمة

تتسم الدعوى الجنائية بالتحريك الإلزامي في الجنايات وملائمة التحريك في الجرح والمخالفات فالنيابة العامة اذا علمت بموضوع جريمة تعد جنائية وجب عليها تحريك الدعوى الجنائية فيها وذلك بالتحقيق فيها ولا يجوز لها ان تصدر فيها امرا بالحفظ دون التحقيق فيها وذلك على عكس الجرح والمخالفات اذ تملك النيابة الامر بحفظ الدعوى دون إجراء تحقيق فيها معتمدة في ذلك على محضر جمع الاستدلالات (1).

فالنيابة يترك لها سلطه تقديرية في تحديد مدى ملائمة تحريك الدعوى الجنائية او رفعها امام القضاء وذلك حتى لا يتقل كاهل المحكمة بالقضايا وتنص المادة 317 من التعليمات العامة الصادرة لنيابات 1958 على انه (يجوز حفظت القضية او التقرير بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى فيها لعدم الأهمية على الرغم من توافر جميع العناصر القانونية للجريمة المسندة للمتهم نظرا لتفاهة شأنها او فداحة النتائج الناجمة عن المحاكمة والعقاب ويراعى في هذه الحالة التنبيه على المتهم بعدم العودة الى مثل ما وقع منه)

ولقد نص المشرع المصري على ضوابط و ضمانات بشأن استعمال النيابة العامة لسلطتها التقديرية في تحريك الدعوى الجنائية او رفعها الى المحكمة المختصة فأجاز للمضروور من الجريمة تحريك الدعوى الجنائية دون مباشرتها في بعض الاحوال كما اجاز للمحاكم في حالات محدده تحريك الدعوى الجنائية كما في التصدي وجرائم الجلسات ومن ناحية اخرى اجاز الرجوع عن اوامر الحفظ واجاز الطعن في اوامر النيابة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في حالات معينة.

(1) د/ محمود احمد طه، مرجع سابق، ص 27.

4. تلقائية الدعوى الجنائية

لما كان الهدف من الدعوى الجنائية هو تحقيق مصلحة عامة فإن النيابة العامة تباشر سلطتها في تحريك الدعوى الجنائية باعتبارها ممثلة عن المجتمع من تلقاء نفسها دون ان يتوقف ذلك على تقديم إذن أو طلب من هيئة معينة الا في الأحوال التي يتطلب فيها المشرع توافر قيود من هذا القبيل وقد وردت هذه الأحوال على سبيل الحصر وفيما عداها فانه يحق للنيابة العامة اذا وصل اليها اخطار بوقوع جريمة أيا كان مصدر الاخطار سواء كان بلاغ أو شكوى أو محضر جمع استدلالات أن تبدأ مباشرة في التحقيق فذلك من اعمال وظيفتها التي تباشرها استقلالا عن غيرها من الهيئات أو الافراد.

(1)

نتناول في هذا الباب الدعوى الجنائية وتناولنا لها سيكون من خلال ثلاث فصول علي النحو التالي:

الفصل الأول: أطراف الدعوي الجنائية.

الفصل الثاني: تحريك الدعوي الجنائية.

2024/2025

2024/2025

الفصل الثالث: قضاء الدعوي الجنائية²

(1) د/ امال عثمان، مرجع سابق، ص 60.

(2) (ملحوظة الفصل الثالث من هذا الباب من تأليف أستاذنا الدكتور محمود أحمد طه أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعه طنطا نشكر سيادته علي هذه الإضافة القيمة جزاه الله عنا خير الجزاء)

الفصل الأول

أطراف الدعوى الجنائية

تمهيد وتقسيم:

للدعوى الجنائية طرفان هما (المدعي والمدعي عليه) والمدعي في الدعوى الجنائية هو المجتمع باعتباره صاحب الحق في العقاب ولكن يستحيل على المجتمع في مجموعة ان يباشر الدعوى الجنائية لذلك قام عن المجتمع ممثلاً قانونياً هو (النيابة العامة) ومن ثم كان التكييف الصحيح لمركز النيابة العامة في الدعوى الجنائية انها (النائب القانوني عن المدعي) وليس المدعي نفسه.

وإذا كان القانون قد رخص لبعض الافراد على سبيل الاستثناء تحريك الدعوى الجنائية عن طريق الادعاء المباشر فإن صفة الادعاء الجنائي تظل للنيابة العامة اذ هي وحدها التي تستأثر بمباشرة الدعوى الجنائية بعد تحريكها.

اما المدعي عليه في الدعوى الجنائية فهو المتهم

2024/2025

2024/2025

2024/2025

وعليه سيتم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين علي النحو التالي:

المبحث الأول: النيابة العامة.

المبحث الثاني: المدعي عليه (المتهم).



المبحث الأول

النيابة العامة

نتناول في هذا المبحث تشكيل النيابة العامة وتحديد اختصاصاتها وبيان خصائصها كل في مطلب مستقل:

المطلب الأول

تشكيل النيابة العامة

ساهم كل من قانون السلطة القضائية وقانون الإجراءات الجنائية في بيان تشكيل النيابة العامة ويتبلور هذا التشكيل في جهازين يختص أولهما بممارسة وظيفة النيابة العامة لدى سائر المحاكم عدا محكمة النقض وينحصر اختصاص ثانيهما بممارسة هذه الوظيفة امام محكمة النقض فقط.

وعلى قمة الجهاز الأول النائب العام فهو رأس النيابة العامة وهو الأصيل في مباشرة اختصاصها والذي يعاونه عدد كاف من الاعوان هم: النواب العامون المساعدون، المحامون العامون الأول، والمحامون العامون، رؤساء النيابة ووكلاءهما ومعاونوها.

اما الجهاز الثاني فهو يتبع وزير العدل ويتم اختيار رئيس نيابة النقض من بين مستشاري النقض او الاستئناف او المحامين العامين على الأقل ويعاونه عدد كاف من الأعضاء من درجة وكيل نيابة من الفئة الممتازة على الأقل (المادة 24 من قانون السلطة القضائية المعدل بالقانون 35 لسنة 1984)

وذلك عن طريق النذب لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة او لمدد أخرى مماثلة، ويختص بإصدار قرار النذب وزير العدل بعد اخذ رأي رئيس محكمة النقض وموافقة مجلس القضاء الأعلى⁽¹⁾.

ورجال النيابة في كل من الجهازين تابعون لرؤسائهم بترتيب درجاتهم ثم لوزير العدل (المادة 26 من قانون السلطة القضائية) .

(1) د/ محمود صالح العادلي، شرح قانون الإجراءات الجنائية، 2000، ص 70.



توزيع الاختصاص بين أعضاء النيابة العامة:

لما كانت النيابة العامة تشكل من أعضاء تتفاوت درجاتهم وعلى رأسهم النائب العام ومن بعده يأتي سائر الأعضاء الأمر الذي استتبع ان تختلف اختصاصات أعضاء النيابة العامة تبعاً لاختلاف درجاتهم وقد استهدف المشرع من ذلك إيجاد نوع من الاشراف والرقابة من جانب الرؤساء على المرؤوسين ومن جانب آخر ضماناً لحسن سير العدالة.

ونبين فيما يلي الوضع القانوني لكل من أعضاء النيابة العامة ونمهد لذلك بتحديد وضع وزير العدل وسلطاته بالنسبة لها.

1. وزير العدل

يعتبر وزير العدل هو الرئيس الإداري للنسبة العامة باعتباره الوزير المختص بالاشراف على مرفق القضاء والسلطات التي تعاونه⁽¹⁾.

وقد نصت المادة 125 من قانون السلطة القضائية- المستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2006 على ان (أعضاء النيابة العامة يتبعون رؤسائهم والقضاة العام ولوزير العدل حق الرقابة والاشراف على النيابة واعضاءها) .

وسلطة وزير العدل على أعضاء النيابة العامة هي سلطة إدارية خالصة الهدف منها ضمان قيامها بدورها القانوني والتنسيق بينها وبين غيرها من السلطات التي تتصل بها في عملها ولكن هذه السلطة لا تسلب النيابة العامة استقلالها ولا يجوز ان تكون هذه السلطة زريعة لاقحام اعتبارات غير قانونية في عمل النيابة العامة⁽²⁾.

(1) د/ محمود محمود مصطفى، مرجع سابق، ص 65.

(2) د/ محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص 77

ولضمان بناء هذه السلطة في حدودها لم يخول القانون وزير العدل تأديب أعضاء النيابة العامة وإنما خولت سلطة تأديبهم لمجلس التأديب المنوط به تأديب القضاة (مادة 127 من قانون السلطة القضائية).

فلا يعتبر وزير العدل
لذلك لا يحق لوزير
او مباشرتها وان فعل
وسلطة وزير العدل

عبد المنعم حسن عبد المنعم حسن خالدي

2. النائب العام



الاختصاصات الذاتية للنائب العام:

ماده 9 من قانون الإجراءات الجنائية 174 لسنة 2025)

(1) د/محمود نجيب حسنى، مرجع سابق، ص 78.

2. للنائب العام رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ⁽¹⁾ وذلك فيما عدا الجرائم المشار إليها في المادة 123 عقوبات إذ يخضع تحريك الدعوى الجنائية فيها للقواعد العامة.

3. يجوز للنائب العام أو من يفوضه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من ذوي الشأن عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس أن يصدر أمرا مسببا بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة لأمر تستلزمه ضرورات التحقيق أو حسن سير إجراءات المحاكمة مادة 149 إجراءات من القانون رقم 174 لسنة 2025.

4. إلغاء الأمر الصادر من أعضاء النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى في مدة الثلاث أشهر التالية لصدوره ما لم يكن قد صدر قرار من محكمة الجنايات أو محكمة الجناح المستأنفة المنعقدة في غرفة المشورة حسب الأحوال برفض الطعن المرفوع في هذا الأمر (مادة 153 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025)

5. رفع الاستئناف عن الأحكام الصادرة في ~~2024/2025~~ ^{2024/2025} أو المخالفات في ميعاد ثلاثين يوما من ~~2024/2025~~ ^{2024/2025} صدور الحكم بينما ميعاد الاستئناف في الجناح والمخالفات بالنسبة لأعضاء النيابة العامة هو عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم.

6. رفع الاستئناف عن الأحكام الصادرة من محكمة جنايات أول درجة خلال 60 يوم من تاريخ صدوره مادة 407 من قانون الإجراءات الجنائية 174 لسنة 2025.

7. يرفع طلب إعادة نظر في الأحكام الصادرة سواء كان الطلب مقدم منه أو من غيره مع التحقيقات التي يكون قد رأى إجرائها إلى محكمة النقض بتقرير يبين فيه رأيه والأسباب التي يستند إليها مادة 415 إجراءات قانون 174 رقم سنة 2025.

8. له وحدة عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتا بمنع المتهم أو زوجه أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إدارتها واجب أن يشتمل امر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال

(1) يشاركه هذا الاختصاص المحامي العام ورئيس النيابة (مادة 3/63 إجراءات جنائية).

المتحفظ عليها وعلى النائب العام في جميع الأحوال ان يعرض امر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره بطلب الحكم بالمنع من التصرف او الإدارة والا اعتبر الامر كأن لم يكن

(ماده 143 من قانون الإجراءات الجنائية 174 لسنة 2025)

9. للنائب العام وحده ان يأذن برفع الدعوى الجنائية في الجرائم التي تقع من المحامين اثناء تأدية اعمال مهنتهم او بسببها اثناء وجودهم بالجلسة ⁽¹⁾.

10. للنائب العام أن يعلن عدم قبوله للأمر الجنائي الصادر من القاضي في ميعاد 30 يوما من وقت صدور الأمر وله أن يقرر عدم القبول في قلم كتاب محكمة الجناح المستأنفة المختصة ويترتب على هذا التقرير سقوط الأمر واعتباره كأن لم يكن مادة 329 إجراءات جنائية من القانون 174 سنة 2025 يلاحظ ان الاختصاصات الذاتية للنائب العام ترتبط بوظيفته لا بشخصه وعليه فان من يقوم بعمله في حالة غيابه يجوز له مباشرتها.

2024/2025

• **سلطة الاشراف المخولة للنائب العام** 2024/2025

لنائب العام سلطة اشرافية على أعضاء النيابة العامة جميعهم فمن الناحية الإدارية والفنية معا فهي سلطة إدارية قضائية

وقد نصت المادة العاشرة من التعليمات العامة للنيابات والتي تستند الى المادة 121 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 والمعدلة بالقانون رقم 35 لسنة 1984 على ان (يختص النائب العام لتحقيق مقتضيات الاشراف القضائي والإداري على النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي بما يلي:

1. نقل أعضاء النيابة بدائرة المحكمة المعينين بها

2. ندب أعضاء النيابة خارج المحكمة المعينين بها لمدة لا تزيد عن ستة أشهر.

(1) المادة (50) من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته.

3. له عند الضرورة ان يندب احد رؤساء النيابة العامة للقيام بعمل محام عام النيابة الكلية لمدة لا تزيد على أربعة أشهر قابلة للتجديد لمرة واحدة ويكون لرئيس النيابة المنتدب في هذه الحالة جميع اختصاصات المخولة قانونا للمحام العام.

4. توجيه التنبيه لعضو النيابة الذي يخل بواجباته اخلاقا بسيطا بعد سماع أقواله

5. إقامة الدعوى التأديبية على أعضاء النيابة العامة بناء على طلب وزير العدل وللنائب العام وقف عضو النيابة الذي يجري معه التحقيق الى ان يتم الفصل في الدعوى التأديبية (مادة 129 من قانون السلطة القضائية)

6. طلب النظر في امر أي من مأموري الضبط القضائي اذا وقعت منه مخالفات لواجباته او تقصير في عمله وكذلك رفع الدعوى التأديبية عليه.

7. مباشرة سلطات الوزير ووكيل الوزارة المنصوص عليها قانونا بالنسبة للعاملين بالنيابة العامة.¹

8. طلب إقامة الدعوى التأديبية على موظفي النيابة وابقافهم عن العمل والترخيص لهم في الاجازات وتوقيع عقوبات 2024/2025 والخصم من المرتب على 2024/2025 النيابة.

2024/2025

النائب العام المساعد:

يلي النائب العام المساعد النائب العام في التدرج الوظيفي ووفقا للمادة 2/23 من قانون السلطة القضائية يقوم النائب العام المساعد بمعاونة النائب العام في شئون النيابة العامة ويحل محله في حالة غيابه او خلو منصبه او قيام مانع لديه وتكون له في هذه الحالة كافة اختصاصاته .

وهذه الوظيفة استحدثها قانون السلطة القضائية بعد تعديله 1981 بالقانون رقم 138 لسنة 1981 ويحل اقدم النواب العامين الماعدين محل النائب العام عند غيابه او خلو منصبه او قيام مانع لديه.

المحامي العام الأول لدى محاكم الاستئناف

¹ د. أشرف توفيق شمس الدين :مرجع سابق، ص30، 29



للمحامي العام الأول لدى محكمة الاستئناف كافة الاختصاصات القضائية العامة او الذاتية التي للنائب العام ولكن يؤديها في دائرة اختصاص محدودة إقليميا بحدود دائرة محكمة الاستئناف التي يعمل بها. وللمحامي العام الأول سلطة رئاسية على أعضاء النيابة الذين يعملون في دائرة اختصاصه بمن فيهم رؤساء النيابة ولكن هذه الرئاسة إدارية فقط فلا يترتب على مخالفتهم أوامره بطلان أعمالهم.

ولقد خص القانون المحامي العام الأول باختصاصات لا يجوز لمن دونه من أعضاء النيابة العامة فهو (او من يقوم مقامه) المختص بإحالة الدعوى في مواد الجنايات الى محكمة الجنايات⁽¹⁾.

كما يختص هو (او من يقوم مقامه) بإصدار الامر بان لا وجه لإقامة الدعوى في الجنايات⁽²⁾.

و للمحامي العام ورئيس النيابة حسب الأحوال خلال 15 يوما من تاريخ صدور الأمر الجنائي أن يأمر بتعديله أو بإلغائه وحفظ الأوراق والتقرير في الدعوى بأن لا وجه لإقامتها أو رفعها إلى المحكمة المختصة مادة 327 من قانون الإجراءات الجنائية 174 لسنة 2025.

كما أنه في شأن استئناف الأحكام الصادرة من محكمة جنايات أول درجة، إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة، وجب أن يكون التقرير بالاستئناف موقعاً من المحامي العام، وذلك عملاً
2024/2025 2024/2025 2024/2025
بحكم المادة (407) من قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025.

ويباشر المحامي العام الاختصاصات العادية لأعضاء النيابة العامة وهو هنا يخضع لإشراف النائب كباقي أعضاء النيابة فيملك النائب العام في هذه الحالة إلغاء عمل المحامي العام في الحدود التي يحوز له فيها إلغاء عمل سائر أعضاء النيابة⁽³⁾

اما الاختصاصات الذاتية للنائب العام والتي يباشرها المحامي العام في دائرة اختصاصه لا يملك النائب العام الغاؤها.

رئيس النيابة

(1) المادة 157 من قانون الإجراءات الجنائية. 174 لسنة 2025.

(2) المادة 152 من قانون الإجراءات الجنائية 174 لسنة 2025.

(3) د/ محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص 82.



يختص رئيس النيابة بكل ما يختص به النائب العام والمحامي العام في اختصاصاتهم العادية دون الذاتية وذلك بوصفه عضوا من أعضاء النيابة العامة فله اجراء التحقيق والاثام بموجب وكالة مفترضة ولكن لا يملك مباشرة أي من الاختصاصات الذاتية الخاصة بالنائب العام او المحامي العام الا بعد الحصول على تفويض خاص منهم بذلك (1) .

وفضلا عن هذه الاختصاصات العامة فقد خص القانون رئيس النيابة ببعض الاختصاصات الذاتية يشاركه فيها أحيانا بعض أعضاء النيابة اعلى او ادنى في درجة وتتمثل هذه الاختصاصات فيما يلي:

1. رفع الدعوى الجنائية ضد موظف او مستخدم عام او احد رجال الضبط لجنائية او جنحة وقعت منه اثناء تأدية وظيفته او بسببها فيما عدا الجرائم المشار اليها في المادة 123 عقوبات يشاركه في ذلك النائب العام والمحامي العام (ماده 9 من قانون الإجراءات الجنائية 174 لسنة 2025)

2. له ان يصدر الامر الجنائي في شأن الجرائم التي نصت عليها المادة 325 مكرر إجراءات من القانون رقم 150 لسنة 1950 ولوكيل النيابة هذا الاختصاص أيضا.

3. تعديل او الغاء الامر الجنائي الذي يصدره وكيل النيابة في خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره وذلك لخطأ في تطبيق القانون وللمحامي العام هذا الاختصاص أيضا (مادة 325 مكررا إجراءات جنائية من القانون 150 لسنة 1950) المعدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 والقانون رقم 145 لسنة 2006 والقانون رقم 174 لسنة 1998.

4. تمثيل النيابة العامة امام النقض يشاركه في ذلك الاختصاص وكيل النيابة من الفئة الممتازة (م 24 من قانون السلطة القضائية).

وكيل النيابة

يملك وكيل النيابة مباشرة جميع الاختصاصات العادية للنياية العامة والتي يملكها النائب العام والمحامي العام رئيس النيابة وهي الاختصاصات المتعلقة بتحريك الدعوي العمومية ورفعها ومباشرتها وذلك فيما

(1) د/ عبدالرؤوف مهدي، مرجع سابق، ص 33.

عدا الاختصاصات الخاصة او الذاتية التي خص بها القانون النائب العام او المحامي العام او رئيس النيابة فهو لا يملك مباشرة هذه الاختصاصات الا بتفويض خاص⁽¹⁾

ولكل عضو نيابة من درجه وكيل نيابة على الاقل بالمحكمة التي من اختصاصها نظر الدعوى اصدار الاوامر الجنائية في الجرح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التي يزيد حدها الأدنى على 20,000 جنيه فضلا عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف (مادة 327 من قانون الإجراءات الجنائية 174 سنة 2025)

مساعد النيابة

يملك مساعد النيابة مباشرة جميع الاختصاصات العادية للنيابة العامة وهي الاختصاصات المتعلقة بتحريك الدعوى الجنائية ورفعها مباشرتها يعني ذلك انه له وضع وكيل نيابة ولا يفرق بينهما غير ان القانون يختص وكيل النيابة من الفئة الممتازة ببعض الاختصاصات التي لا يتمتع بها مساعد النيابة وهي تمثيل النيابة العامة امام محكمة النقض واصدار الامر الجنائي.

معاون النيابة

2024/2025

2024/2025

2024/2025

يختص معاونو النيابة بأداء وظيفة النيابة العامة امام المحاكم عدا محكمة النقض ونظرا لان معاوني النيابة هم أصغر اعضاء النيابة في التدرج الوظيفي لذا لا يجوز لهم القيام بتحقيق قضية بأكملها إلا بناء على ندب من رؤسائهم ويكفي ان يكون الندب شفويا مع إثباته في المحضر وفي هذه الحالة تكون له جميع سلطات التحقيق في القضية المكلف بها عدا الحبس الاحتياطي⁽²⁾.

(1) د/ مأمون محمد سلامة، مرجع سابق، ص 194

(2) د/ محمود احمد طه ، مرجع سابق، ص 35

المطلب الثاني

اختصاصات النيابة العامة

اختصاصات النيابة العامة في اطار الخصومة الجنائية

تمارس النيابة العامة وظيفتها في اطار الدعوى الجنائية من خلال بعض الاختصاصات نذكرها فيما يلي:

1. الاتهام

تتولى النيابة العامة سلطه الاتهام امام القضاء وهي في هذا تعتبر نائبه عن الدولة في التوصل الى اقرار حق الدولة في العقاب ⁽¹⁾. وهي تقوم بوظيفه الاتهام من خلال تحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها امام القضاء وحتى في الحالات التي يجوز فيها لجهات اخرى على سبيل الاستثناء تحريك الدعوى العمومية فان النيابة العامة تظل هي الوحيدة التي تملك مباشرة الدعوى بعد تحريكها في هذه الحالة ولا يعفيها تمثيل الاتهام من الالتزام بالموضوعية ونتيجة لذلك كان عليها ان تقدم الى القضاء عناصر الدعوى والدفع ⁽²⁾ ولو كان منها ما هو في ⁽³⁾ المدعى عليه المتهم واذا تبين لها اثناء اجراءات المحاكمة انهيار ادله الاتهام فواجبها ان تطالب بالبراءة صراحة ⁽²⁾ ويدخل في اختصاصها الطعن في الحكم ولو كان هذا الطعن لصالح المتهم ⁽³⁾.

2. التحقيق الابتدائي:

تباشر النيابة التحقيق في مواد الجنب والجنائيات طبقا للأحكام المقررة لقاضي التحقيق وهي عندما تباشر تحقيق الابتدائي انما تقوم بعمل قضائي.

(1) د/ مأمون محمد سلامة، الإجراءات الجنائية في التشريع المصري، الجزء الأول، 2001، ص

(2) د/ محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص 87

(3) نقض 10 يونيو 1981، احكام محكمة النقض 32 رقم 112، ص 642.

3. المساهمة في تشكيل المحاكم

من المبادئ الأساسية في التنظيم القضائي المصري للمحاكم الجنائية تمثيل النيابة العامة في تشكيل المحاكم والسند القانوني في ذلك ان النيابة العامة هي الطرف الاصيل في الدعوى الجنائية ولو حركها المجني عليه وبناء على ذلك فان المحكمة تفقد تشكيلها الصحيح اذا تخلف عضو النيابة العامة عن حضور احدى جلساتها مما يترتب عليه بطلان الحكم الذي تصدره

4. اصدار الاوامر الجنائية

تختص النيابة العامة في حدود معينه بإصدار بعض الاوامر الجنائية التي تتقضي بها الدعوي الجنائية عند عدم الاعتراض عليها او عند غياب المتهم في جلسة الاعتراض

5. عرض احكام الاعدام على محكمه النقض

أوجب القانون على النيابة العامة اذا كان الحكم صادر حضوريا بعقوبة الاعدام ان تعرض القضية على محكمه النقد مشفوعة بمذكره برأيها في الحكم

2024/2025

2024/2025

2024/2025

6. تنفيذ الاحكام الجنائية

تختص النيابة العامة دون غيرها بالإشراف على تنفيذ الأحكام الجنائية، ويكون التنفيذ بناءً على طلبها ووفقاً للأحكام والإجراءات التي قررها قانون الإجراءات الجنائية.

وتلتزم النيابة العامة بالمبادرة إلى تنفيذ الأحكام الجنائية واجبة النفاذ فور صدورها، ولها، عند الاقتضاء، أن تستعين بالقوة العسكرية مباشرة لضمان تنفيذها.

كما تتولى النيابة العامة الإشراف على السجون وغيرها من الأماكن التي تُنفذ فيها الأحكام الجنائية، بما يكفل سلامة التنفيذ ومطابقته لأحكام القانون.

ما يخرج عن اختصاص النيابة العامة في الدعوي الجنائية :

أولاً: عدم جواز التنازل عن الدعوى الجنائية

لا يجوز للنيابة العامة ان تتنازل عن الدعوى الجنائية ذلك انها ليست ملكا لها وانما هي مجرد نائب عن الدولة في تحريكها ومباشرتها ومن ثم لم يكن لها ان تخرج عن حدود الوكالة والا كان عملها باطلا وترتب على ذلك انه لا يجوز للنيابة العامة ان تعقد صلحا مع المتهم بمقابل او بدون مقابل فتتفق معه على عدم تحريك الدعوى الجنائية ضده مقابل تعويض المجني عليه مثلا فيعد باطلا كل اتفاق من هذا القبيل

ثانيا عدم جواز سحب الدعوى الجنائية بعد إحالتها للقضاء

لا يجوز للنيابة العامة ان تسحب الدعوى بعد إحالتها للقضاء سواء كان ذلك بالنسبة لقضاء اول درجه او بالنسبة لمحكمة الطعن فبمجرد احاله الدعوى للقضاء تخرج من حوزة النيابة العامة وتدخل لحوزة القضاء فلا يكون للنيابة سلطان عليها فلا تستطيع سحبها ولا تستطيع ايضا تعديل التهمة او الوصف واقصى ما تملكه النيابة العامة في هذه الحالة ان تطلب من المحكمة تعديل التهمة او الوصف وللاخيرة سلطة تقديرية في ذلك ⁽¹⁾.

ثالثا: لا يجوز الاحتجاج على النيابة العامة بموقف اتخذته في الدعوى

2024/2025 2024/2025 2024/2025
لا يجوز للخصوم الاحتجاج على النيابة العامة بموقف اتخذته في الدعوى فلها ان تغير موقفها اذا تبين لها خطأه كأن تعدل عما ابدته من طلبات فاذا كانت قد طالبت بالإدانة ثم اقتنعت بالبراءة فلها ان تعدل اليها واذا كانت قد طالبت بظروف مشددة ثم اقتنعت بجدارة المتهم بالظروف المخففة او ايقاف التنفيذ فلها ان تطلب ذلك ولها ان تطلب من محكمة الجناح الحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى باعتبارها جناية اذا تبين لها انها اخطأت في احالة الدعوى اليها وأنها في حقيقتها جناية ⁽²⁾.

رابعا عدم جواز التنازل عن حق الطعن في الاحكام

لا يجوز للنيابة العامة ان تتنازل عن حقها في الطعن في الاحكام سواء بمقابل او بدون مقابل لان هذا الحق مقرر لها بوصفها سلطة عامة لإصلاح الاخطاء التي تعيب الحكم وليس حقا شخصا لها

(1) د/ اشرف توفيق شمس الدين، شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الرابعة، 2015، ص 21.

(2) د/ اشرف توفيق شمس الدين، مرجع سابق، ص 21.

د/ محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص 90.

خامسا: لا يجوز للنيابة العامة ان تمتنع عن تنفيذ الاحكام

لا تمتلك النيابة العامة ان تمتنع عن تنفيذ الاحكام او تعفي المحكوم عليه منه لان الحكم صدر لمصلحة المجتمع وليس لمصلحة خاصة للنيابة العامة

اختصاصات النيابة العامة في غير المواد الجنائية

اعطى المشرع للنيابة العامة اختصاصات تتعلق ببعض المسائل المدنية والتجارية والاحوال الشخصية وكذلك خولها بعض الاختصاصات التي تتعلق بأمور اداريه وذلك على النحو التالي:

1. التدخل بناء على طلب المحكمة

يجوز للمحكمة في اي حاله تكون عليها الدعوى ان تامر بإرسال ملف القضية الى النيابة العامة اذا عرضت فيها مساله متعلقة بالنظام العام والآداب ويكون تدخل النيابة العامة في هذه الحالة وجوبيا

ماده 90 مرافعات

2024/2025

2024/2025

2024/2025

2. يجوز للنيابة العامة ان تتدخل امام محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية في القضايا الخاصة بالقصر وبمعدومي الأهلية والغائبين وبالأوقاف الخيرية والهبات والوصايا المرصودة للبر وكذلك في رد القضاة واعضاء النيابة ومخاصمتهم وفي التفالس والصلح الواقى من الافلاس وفي غير ذلك من الدعاوي التي لها علاقه بالمصلحة العامة او بالنظام العام او آداب العامة ويكون تدخل النيابة العامة في أيه حالة كانت عليها الدعوى قبل اقفال باب المرافعة فيها ماده 89 مرافعات

3. تتدخل النيابة العامة كطرف منضم في جميع الطعون المدنية امام محكمة النقض وتبدي آرائها بصفه استشارية دون ان تعتبر خصما فيها وهذا هو اختصاص نيابة النقض

4. ترفع النيابة العامة بعض الدعاوي نظرا لأهميتها الاجتماعية كدعوى شهر الافلاس ودعوى حل جمعيات ماده 66 مدني

5. يختص النائب العام بمباشرة الدعوى التأديبية على القضاة وتقام الدعوى التأديبية على القضاة بناء على طلب من وزير العدل من تلقاء نفسه او بناء على اقتراح من رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي ويلاحظ ان النائب العام لا يلتزم برفع الدعوى التأديبية بمجرد هذا الطلب او الاقتراح على حسب الاحوال فيجوز له ان يقرر ان التحقيق الذي أجرى مع القاضي لا يبرر هذا الاجراء.

6. تتولى النيابة العامة الإشراف على الأعمال المتعلقة بنقود المحاكم المتحصلة من الرسوم والغرامات والكفالات وغيرها⁽¹⁾.

المطلب الثالث

خصائص النيابة العامة

تتسم النيابة العامة بوصفها جهاز من اجهزة الدولة بعده خصائص تميزها عن غيرها من اجهزة الدولة وتحكم تصرفاتها وهذه الخصائص هي مبدا استقلال النيابة العامة ومبدأ التبعية التدريجية ومبدأ عدم تجزئه النيابة العامة واخيرا مبدأ عدم المسؤولية

2024/2025

2024/2025

اولا مبدأ استقلال النيابة العامة :

النيابة العامة تنوب عن المجتمع في اداء مهمة التطبيق السليم لأحكام القانون الجنائي وقد اسند للمجتمع اليها وحدها مهمه مطالبه السلطة القضائية بإعمال احكام القانون الجنائي الموضوعية ومتابعه هذه المطالبة الى حين صدور الحكم البات الكاشف عن وجود او عدم وجود حق للدولة في العقاب⁽²⁾

ويقتضي حسن قيام النيابة العامة بوظيفتها ان تتمتع بالحيدة والموضوعية وهو ما يستلزم الاعتراف بها بالاستقلال في اداء عملها عن السلطات والاشخاص المتصلين بهذا العمل سواء كانت السلطة

(1) د/ مأمون سلامة، مرجع سابق، ص 188.

د/ احمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص 180، 181

(2) د/ محمد زكي ابوعامر، الإجراءات الجنائية ن مرحلة جمع الاستدلالات- سير الدعوى الجنائية والتحقيق والحكم والظعن في الحكم الصادر في الدعوى الجنائية، دار الجامعة الجديدة، 2014، ص 268

التنفيذية أو السلطة القضائية ذاتها متمثلة في قضاء الحكم وسواء كان الافراد المجني عليهم او
المضرورين من الجريمة المبلغين عنها

1- استقلال النيابة عن السلطة التنفيذية

ومن مظاهر استقلال النيابة العامة في مواجهه السلطة التنفيذية ان النيابة ليست جهازا اداريا وهي
لذلك لا تتبع السلطة التنفيذية وانما هي بحكم وظيفتها وما تمارسهم من اختصاص قضائي في التحقيق
وفي اصدار الاوامر الجنائية تعتبر شعبة من شعب السلطة القضائية تنوب عن المجتمع وتتولى تمثيل
مصالحه العامة وخول القانون لأعضائها من بين ما خوله لهم سلطه تحقيقهم مباشرة الدعوي العمومية
والتحقيق الذي يباشره هو عمل قضائي ورئاسة وزير العدل لهم رئاسة اداريه محضه لا يترتب عليها
اي اثر قضائي (1)

2- استقلال النيابة عن السلطة القضائية

على الرغم من ان النيابة العامة تعتبر شعبة من شعب السلطة القضائية الا انها تتمتع باستقلال كامل
في مواجهه قضاء الحكم فطبيعة عمل النيابة العامة وقضاء الحكم يختلف عن غيره تماما الاختلاف
ويجب ان تظل النيابة العامة حرة في اعمالها فلا تستوحي من أحد افكارها غير ما يمليه عليها ضميرها
ومقتضيات اداء وظيفتها طبقا للقانون ويترتب على هذا الاستقلال في مواجهه قضاء الحكم ما يلي:

أ- للنياية العامة ان تبدي امام قضاء الحكم كل ما يترأى لها من طلبات دفع او اراء ولا يجوز
للمحكمة ان توجه نقض او لوم للنياية العامة على تصرف او رأي معين على انه بطبيعة الحال
يقتصر هذا الاستقلال عند حد انكار توجيه عبارات اللوم الى النيابة العامة دون ان يحول بين
الرقابة القضائية على اعمالها في حدود القانون فللمحكمة أن تستبعد شهادة بعض الشهود الذين
اعتمدت عليهم النيابة في اثبات التهمة ولها ان تطرح الدليل المستمد من اجراءات التحقيق لبطلانها
او للتشكيك في سلامتها (2)

(1) نقض 1965/11/15 احكام النقض س 16 ق 166، ص 865.

(2) د/ احمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، المجلد الأول، دار النهضة العربية، الطبعة الرابعة،
1981، ص 208.

ب- ليس لقضاء الحكم ان يتدخل في عمل النيابة العامة كسلطة اتهام فليس له ان يحرك الدعوى الجنائية عدا حالات استثنائية أملتها ضرورات معينه كما في حال جرائم الجلسات وتصدي محكمتي النقض والجنايات لتحريك الدعوى عن وقائع او ضد اشخاص او جرائم مرتبطة لم يشملها اتهام النيابة العامة في الدعوى

لا يجوز لقضاء الحكم ان يأمر النيابة العامة بكيفية التصرف في الدعوى الجنائية بتحريكها من عدمه واساس ذلك ان النيابة العامة ليست في مركز التابع لقضاء الحكم حتى تتلقى منه اوامر بكيفية القيام بعملها واذا أحاله المحكمة الأوراق الى النيابة العامة لتحقيقها وتصرف فيها فان النيابة العامة حرة في اتباع ما تشاء وفقا للمصالح العام

واخيرا فان ما جرى عليه العمل بالمحاكم من تكليف النيابة العامة بإعلان المتهمين او الشهود هو في الحقيقة تكليف صادر الى قلم الكتاب الممثل في الجلسة وليس الى النيابة العامة باعتبار ان قلم الكتاب وان كان تابعا للنيابة العامة الا انه عندما يمثل بالجلسة يتلقى اوامره من المحكمة مباشرة (1)

3- استقلال النيابة العامة في مواجهه الافراد

للمنيابة العامة ان تمارس سلطتها التي خصها القانون بها إستقلا لا على الافراد سواء كان المجني عليه او المبلغين او المضرورين من الجريمة فهي غير مقيدة بتنفيذ ما يرد في البلاغات وشكاوي بل ان لها ان تحفظها قبل تحقيقها او اجراء استدالات فيها واذا كان القانون قد منح المدعي بالحق المدني حق تحريك الدعوى الجنائية بطريق المباشر على سبيل الاستثناء فان ذلك لا يلزم النيابة العامة باتخاذ موقف معين في هذه الدعوى فلها ان تؤيد الاتهام او تعارضه حسبما تمليه عليها واجبات وظيفتها كما ان تصالح المجني عليه او تنازله عن الدعوى المدنية لا يقيد النيابة العامة في طلباتها (2)

ثانيا التبعية التدريجية

تعني التبعية التدريجية خضوع عضو النيابة العامة في ممارسة عمله لسلطة رئاسية بما يتبعها من حق الرئيس في توجيه عمله عن طريق تعليمات يصدرها اليه قبل قيامه بالعمل او اثناء قيامه به ثم

(1) د/ عبدالنواب معوض الشوربجي، دروس في الإجراءات الجنائية، القسم الأول، 2015، ص 130

(2) د/ احمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص 209.

مراقبته اثناء تنفيذه العمل بالإضافة الى تصحيح العمل المخالف اذا اجاز القانون ذلك وتتضح هذه التبعية من نص المادة 26 من قانون السلطة القضائية⁽¹⁾

وبذلك يختلف اعضاء النيابة العامة عن القضاة في علاقتهم برؤسائهم فبينما القضاة مستقلون في عملهم لا يخضعون الى رئيس ولا سلطان عليهم الا القانون وضمائرتهم فإن اعضاء النيابة خاضعون للقانون والتعليمات الرئاسية .

كما نصت المادة 125 من قانون السلطة القضائية على ان (اعضاء النيابة يتبعون رؤسائهم والنائب العام وهم جميعا لا يتبعون الا وزير العدل وللوزير حق الرقابة والاشراف على النيابة واعضاؤها وللنائب العام حق الرقابة والاشراف على جميع اعضاء نيابة ولرؤساء النيابة حق الاشراف على اعضاء النيابة بمحاکمهم) .

وتبدو اهمية التبعية التدريجية في انها تحقق وحده العمل في النيابة فهذه الوحدة لا يمكن كفالتها الا اذا كان للرئيس على المرؤوس سلطه كافيه من الاشراف وتوجيه تصرفاته ومراجعتها⁽²⁾

وتختلف رئاسة وزير العدل على اعضاء النيابة اختلافا جوهريا عن رئاسة النائب العام

2024/2025

2024/2025

2024/2025

أ- رئاسة وزير العدل:

ان رقابة وزير العدل واشرافه على جميع اعضاء النيابة العامة بما فيهم النائب العام هي رئاسة اداريه محضة وهذا يعني ان رئاسة الوزير لهم تقتصر على مجرد رقابتهم والاشراف عليهم في اداء وظائفهم في عدم القيام بها او الالهمال في ادائها⁽³⁾ دون الدخول في مضمون او كيفيه ادائهم لوظائفهم في

(1) تنص المادة 26 من قانون السلطة القضائية رقم 142 لسنة 2006 على ان رجال النيابة تابعون لرؤسائهم

بترتيب درجاتهم ثم للنائب العام.

(2) كإهمال الطعن في الحكم حتى فات ميعاده.

(3) وهو ما اشارت اليه المادة الثانية من قانون الإجراءات الجنائية 150 لسنة 1950 وبالتالي فان تبعية أعضاء

النيابة العامة عن نيابة النقض للنائب العام هي تبعية قانونية مصدرها قواعد القانون التي حددت تشكيل النيابة

العامة واختصاص أعضائها وهي مفترض في الأصل توافرها ومن ثم فان كل عمل يجريه عضو النيابة العامة

صحيا استنادا اليها ولو لم يكن ثمة توكيل خاص بهذا العمل او بمن باشره اذ انهم يباشرون عملهم بوصفهم وكلاء

عنه وهي وكالة قانونية يكتسبونها بحكم وظائفهم ولا تحتاج الى قرار خاص.

تحريك الدعوى الجنائية والتحقيق فيها و مباشرتها ورفعها فاذا امر وزير العدل احد اعضاء النيابة بالتصرف في الدعوى على نحو معين كعدم رفعها مثلا وبرغم ذلك رفع عضو النيابة الدعوى فلا يترتب على تصرفه البطلان بل ان مخالفة تعليمات الوزير في هذه الحالة لا يترتب عليها المؤاخذة التأديبية.

ت- رئاسة النائب العام

ان رئاسة النائب العام لوكلائه تختلف عن رئاسة وزير العدل فالنائب العام هو الاصل في مباشرة الدعوى الجنائية وسائر اعضاء النيابة ليسوا الا نوابا عنه يستعملون الدعوى باسمه ويستمدون سلطتهم منه

فرقابة النائب العام واشرافه على جميع اعضاء النيابة العامة لدى المحاكم فيما عدا محكمة النقض هي رئاسة ادارية وقضائية في أن واحد فله حق الاشراف الكامل على شؤون النيابة العامة وله بمقتضى رئاسته الإدارية ان يصدر تعليمات الى جميع اعضاء النيابة من مختلف درجاتهم وله حق توزيع اعضاء النيابة العامة بدائرة المحكمة المعينين بها وله حق ندبهم خارج هذه الدائرة لمدته لا تزيد على ستة اشهر 2025/2024 حتى توجيه التنبيه الى رجال 2024/2025 عند تقصيرهم في أداء واجباتهم وله حق 2024/2025 الدعوى التأديبية عليهم وحق وقف عضو النيابة الذي يجري التحقيق معه عن العمل (1)

كما ان له بمقتضى رئاسة القضائية اصدار اوامر ملزمة قانونا على نحو يترتب البطلان اجرائيا اذا تم مخالفتها فضلا عن قيام مسؤولية عضو النيابة المخالف تأديبيا فاذا امر النائب العام بعدم رفع الدعوى الجنائية او عدم اثبات حكم وخالف أحد اعضاء النيابة هذا المنع فان الدعوى لا تكون مقبولة امام القضاء.

كما لا يقبل الطعن بالاستئناف، ولكن اعضاء النيابة العامة لا يستمدون سلطتهم من النائب العام الا فيما يتعلق بسلطة النيابة في الاتهام اما فيما يتعلق بسلطة التحقيق المخولة لهم فإنها سلطه قضائية

(1) د/ محمد زكي أبو عامر، مرجع سابق، ص 272.

محضة حلت فيها النيابة محل قاضي التحقيق لاعتبارات قدرها المشرع لذلك يجب ان يعمل كل عضو في حدود تلك السلطة مستمدا حقا من القانون نفسه وليس من النائب العام (1)

ينبغي على ذلك ان اجراءات التحقيق وقرارات الفصل فيها التي يتخذها عضو النيابة خلافا لأوامر النائب العام لا تكون باطله فاذا امر النائب العام احد وكلائه بالإفراج عن متهم فحبسه او امره بعدم تفتيش شخص معين ففتشه فان إجراءاته تكون صحيحة رغم مخالفتها لأوامر النائب العام

واذا قدمت الدعوى الجنائية للمحاكمة فان عضو النيابة الذي يمثل النيابة العامة امام المحكمة يكون له مطلق الحرية في ان يترافع كما يترأى له ويبيدي الطلبات التي يراها ولا يخضع في هذا كله الا لما يمليه ضميره غير مقيد في ذلك بأوامر النائب العام او غيره من الرؤساء .

ثالثا عدم التجزئة

تعني قاعده عدم التجزئة وحده النيابة العامة واعتبارها سلطه واحده فأعضاء النيابة العامة من الناحية القانونية بمثابة شخص واحد لا يتجزأ وكما قال الفقيه الفرنسي جارد انهم جميعا شركاء في شركه تضامن بمعنى ان اي اجراء صادر من اي شريك فيها كانه صادر من مجموع الشركاء (2) فاذا باشر
2024/2025 2024/2025 2024/2025
أحد اعضاء النيابة عملا صحيحا فانه لا ينسب الى شخصه وانما ينسب الى النيابة بأسرها

والعله في ذلك ان اعضاء النيابة العامة يمثلون النائب العام وهو بدوره يمثل المجتمع بأسره عند مباشره الوظائف الموكلة اليه ومن ثم فان اي عمل صادر عن اي عضو نيابة فهو يباشره باسم النائب العام وباسم المجتمع (3) فشخصية العضو تمحي ازاء صفته وتعتبر النيابة العامة كما لو كانت شخصا واحدا فيتصور ان يبدأ احد الأعضاء التحقيق ثم يكمله عضو ثاني ويتصرف فيه عضو ثالث وهكذا ويتضح من هذه الوجهة الخلاف بين القاضي وعضو النيابة فالأول على خلاف الثاني يعمل باسمه الشخص ولا ينسب حكمه الى غيره من زملائه

(1) د/ محمد عيد الغريب، مرجع سابق، ص 64، د/ احمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص 127

(2) د/ محمود احمد طه، مرجع سابق، ص 37.

(3) د/ محمد عيد الغريب، مرجع سابق، ص 69.

الموقف بقولها من المقرر ان اعضاء النيابة العامة في حضورهم جلسات المحاكمة الجنائية ليسوا خاضعين كالقضاة لأحكام الرد والتتحي لانهم في موقفهم وهم يمثلون سلطه الاتهام في الدعوى لا شان لهم بالحكم فيها بل هم بمثابه الخصم فقط فالتتحي غير واجب عليهم والرد غير جائزه في حقهم⁽¹⁾

ونرى ان هذا الراي قد جانبه الصواب فالنيابة العامة لا يوجد بينها وبين المتهم نزاع فعلي او خصومه شخصيه وانما هي ممثله عن المجتمع وتقوم بعملها في تطبيق احكام القانون الجنائي والمتهم في الرد لا يرد النيابة العامة بأجمعها وانما يرد عضو النيابة اذا كان هناك سبب جدي يدعوه للشك في ميله او تعديه فيطلب استبداله بعضو اخر فأعضاء النيابة بشر معرضون للميل والتعدي وسوء النية كباقي البشر .

2024/2025

2024/2025

2024/2025

(1) نقض 1966/2/8 احكام النقض س 17 ق 2 ص 122 .



المبحث الثاني

المدعي عليه

المدعي عليه الأصلي في الدعوى هو المتهم وقد ينضم اليه اشخاص اخرين هما المسئول عن الحق المدني والمدافع وسوف نتناول كل منهم في مطلب مستقل على النحو التالي:

المطلب الأول

(المتهم)

تعريف المتهم:

المتهم هو كل شخص ينسب اليه ارتكاب الفعل الاجرامي او الاشتراك فيه بناء على توافر دلائل تفيد نسبه ارتكاب هذا الفعل الاجرامي اليه.

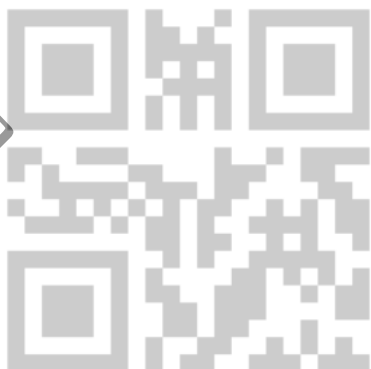
ويختلف المتهم على المحكوم عليه فالأول هو من لا تزال الاجراءات الجنائية تتخذ في مواجهته أما المحكوم عليه هو من انقضت قبله هذه الاجراءات بحكم سجل ادانته وحدد عقوبته (1)

اولاً: متى تبدأ صفة المتهم:

الاصل ان صفة المتهم لا تلحق بالشخص الا منذ اللحظة التي توجه اليه الاتهام من قبل سلطه التحقيق الابتدائي سواء كان فاعلا ام شريكا وبعبارة اخرى لا يعتبر الشخص متهما الا إذا حركت قبله الدعوى الجنائية وعليه لا يكفي مجرد التبليغ ضد الشخص او تقديم شكوى او طلب أو أن للنيابة العامة لاعتباره متهما، حتى لو اتخذت قبله بعض التحريات او استدالات ففي هذه الحالة يعد الشخص مشتبها فيه وليس متهما (2)

(1) د/ محمد عبدالحميد مكي، شرح قانون الإجراءات الجنائية، 2023، ص 63.

(2) د/ محمد عيد الغريب، شرح قانون الإجراءات الجنائية ، مرجع سابق، ص 90.



ثانياً: زوال صفة المتهم

لا تزول صفة المتهم الا بانقضاء الدعوى الجنائية سواء بصدر حكم بات بالبراءة او بالإدانة او بصدر قرار بان لا وجه لإقامه الدعوى الجنائية او بسبب اخر من اسباب الانقضاء

وعلى الرغم من زوال صفة المتهم عن الشخص الا انها قد تعود للشخص نفسه وعن الواقعة ذاتها مره اخرى وذلك في حالة إلغاء الامر الصادر بان لا وجه لإقامه الدعوى الجنائية سواء من النيابة العامة او من قاضي التحقيق اذا ظهرت دلائل جديدة قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية واعيد تحقيق فيها من جديد وكذلك في حاله قبول طلب المحكوم عليه او النيابة العامة لإعادة النظر في حكم الإدانة النهائي لسبب من الاسباب التي حددها القانون لإعادة النظر .

• الاهلية الإجرائية للمتهم:

يقصد بالأهلية الإجرائية للمتهم صلاحيته لاعتباره مدعي عليه في الدعوى الجنائية ويشترط لتوافر هذه الاهلية الإجرائية ثلاثة شروط:

1. ان يكون ~~موجوداً~~ قانونياً موجوداً فلا يوجه ~~الادعاء~~ ^{المحاكمة} الى حيوان او انسان ميت. 2024/2025
 2. ان يكون هذا الشخص خاضعاً للقضاء الوطني فمن المقرر أن بعض الأشخاص لا يمكن توجيه الدعوى الجنائية ضدهم لأنهم يتمتعون بالحصانة من الخضوع للقضاء الوطني كرؤساء الدول الأجنبية والدبلوماسيين.
 3. أن يكون المتهم متمتعاً بالإدراك والشعور وقت تحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها.
- ومتى تحققت هذه الشروط الثلاثة توافرت الأهلية الإجرائية للمتهم و جاز اختصامه في الدعوى الجنائية وبدون توافر هذه الأهلية لا يمكن توجيه الاتهام إليه ويشترط لصحة مباشرة الدعوى الجنائية أن تتوافر هذه الأهلية طوال فترة مباشرة الدعوى فالأهلية الإجرائية لمتهم ليست مجرد شرط لصحة تحريك الدعوى الجنائية فقط بل هي أيضاً شرط لصحة استمرار مباشرتها.¹

¹ د. أحمد فتحي سرور: الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص215

ونظرا لان الغرض من رفع الدعوى الجنائية هي توقيع العقاب على مرتكبي الجريمة ومن الخصائص الجوهرية للعقوبة شخصيه العقوبة بمعنى عدم توقيع او تنفيذ الجزاء الجنائي الا على مرتكب الجريمة مما يقتضي معه ان تكون الدعوى الجنائية شخصيه بمعنى انها لا ترفع الا على شخص ونظرا لان كلمة شخص لها معنى ضيق واخر واسع فقد ثار تساؤل حول المقصود بالشخص هنا بمعنى هل تقتصر الدعوى الجنائية على الشخص الطبيعي فقط(المعني الضيق) ⁽¹⁾ ام يتصور رفعها كذلك ضد شخص المعنوي(المعني الواسع) وهذا سنوضحه في الفرعين التاليين:

الفرع الأول

رفع الدعوى الجنائية على الشخص الطبيعي

الأصل هو رفع الدعوى الجنائية على الشخص الطبيعي ويعرف هذا الشخص كما ذكرنا سابقا بالمتهم ويترتب على ثبوت صفة الاتهام.

اكتساب لعدد من الحقوق أن للمتهم عدد من الحقوق وفي نفس الوقت التزامه بعدد من الواجبات.

2024/2025

2024/2025

أولاً: الحقوق الإجرائية للمتهم:

يخول القانون للمتهم العديد من الحقوق التي تمكنه من الدفاع عن نفسه ضد التهم الموجهة إليه:

- 1- للمتهم طلب ندب قاضي للتحقيق معه بدلا من النيابة العامة.
- 2- له الحق في حضور جميع إجراءات التحقيق إلا إذا دعت الضرورة اتخاذ بعض الإجراءات في غيبته وفور انتهاء تلك الضرورة يجب الاطلاع على ما تم في التحقيق في غيابه.
- 3- له الحق في سماع أقواله خلال 24 ساعة من تاريخ القبض عليه
- 4- لا يجوز حبس المتهم احتياطيا أو تجديد حبسه إلا بعد استجوابه
- 5- له الحق في تعيين محامي ليصطحبه في إجراءات التحقيق والمحاكم وإذا كان المتهم في جنائية ولم يعين محاميا له فإنه يتعين على المحكمة أن تعين مدافعا له.

(1) د/ محمد احمد طه، شرح قانون الإجراءات الجنائية، الجزء الأول، مرجع سابق، ص 46.

- 6- للمتهم حرية الكلام والتعبير عن وجهة نظره سواء تعلقت بوقائع الدعوى الجنائية أو بحكم القانون فيها، ولاستعمال هذا الحق يعترف له القانون برخصة مباشرة الأعمال الإجرائية اللازمة لذلك، فله أن يناقش الأدلة المقدمة ضده وله إيداع الدفوع والطلبات والطعن في الأحكام.
- 7- للمتهم أن يمتنع عن الكلام ويلتزم الصمت ولا يجوز إكراهه على الكلام.
- 8- للمتهم حق الإنكار وحق قول غير الحقيقة دون أن يكون ذلك مشكلا لجريمة الشهادة الزور أو تضليل العدالة.
- 9- يكون المتهم آخر من يتكلم كي يتيح له بذلك أن يبدي رأيه في شأن ما أثير أثناء الدعوى من وجهات نظر قانونية وموضوعية.
- 10- لا يجوز إبعاد المتهم عن الجلسة أثناء نظر الدعوى، إلا إذا وقع منه تشويش يستدعي ذلك وفي هذه الحالة تستمر الإجراءات إلى أن يمكن السير فيها بحضوره وعلى المحكمة أن توقفه على ما تم من إجراءات في غيبته.

ثانيا: التزامات المتهم:

يقع على عاتق المتهم التزامين أحدهما إيجابي وهو المساهمة في سير الإجراءات والآخر سلبي وهو عدم وضع العراقيل في طريق هذه الإجراءات.

ويحدد القانون وسائل الإكراه التي يمكن اللجوء إليها لتنفيذ هذين الالتزامين:

- 1- يلتزم المتهم بالخضوع لإجراءات القبض والتفتيش لشخصه أو لمسكنه وخضوعه لأمر الحبس الاحتياطي.
- 2- يلتزم المتهم بالخضوع للفحص الطبي سواء بفحص جسده للوقوف على الآثار التي تفيد التحقيق أو أخذ عينة من بصمته الوراثية لتحليلها أو فحصه عقليا ونفسيا للتأكد من خلوه من الأمراض النفسية والعقلية¹.
- 3- يلتزم بعدم الفرار إذا كان قد أخلى سبيله بضمان أو بدون ضمان.
- 4- يلتزم بالحضور أمام المحكمة في الموعد المحدد لذلك.

¹ د. أشرف شمس الدين: شرح قانون الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص 61

5- يلتزم المتهم بالحكم الصادر ضده و بالآثار المترتبة عليه¹.

الفرع الثاني

رفع الدعوى الجنائية على الشخص المعنوي

الأصل أن يكون المتهم شخصا طبيعيا أي إنسان ولكن التشريعات الجنائية عرفت المسؤولية الجنائية غير مباشرة للأشخاص المعنوية ونعني بها تحمل الشخص المعنوي بالتضامن للغرامات والمصادرة التي يحكم بها على الشخص الطبيعي الممثل له أما المسؤولية الجنائية المباشرة للشخص المعنوي أي توجيه الاتهام إليه بصفته متهما ومحاكمته وأن يصدر حكم له أو عليه فقد انقسم الرأي حول تقليل هذه المسؤولية إلى اتجاhein أحدهما مؤيد والآخر معارض.

الاتجاه الأول: عدم جواز رفع الدعوة الجنائية على الشخص المعنوي:

ذهب غالبية الفقه والقضاء إلى عدم جواز رفع الدعوى الجنائية قبل الشخص المعنوي وهما يستندون في هذا القول إلى عدة حجج نذكرها فيما يلي:

1- لا يتصور ارتكاب الشخص المعنوي للجريمة: ^{2024/2025} فالشخص المعنوي غير قادر على أن تكون له إرادة مستقلة وحتى ما يقال عليه الإرادة جماعية فهي لا تعدو أن تكون مجموعة إرادة المساهمين فيه أي أنها إرادة الأشخاص الطبيعيين لذا لا يتصور ارتكاب الشخص المعنوي للجريمة لأن انعدام الإرادة للشخص المعنوي يجعل من غير المتصور توافر الركن المعنوي لديه سواء في صورة القصد العمد أول الخطأ لأن هذا الركن يتطلب توافر الإرادة.

2- قيام الشخص المعنوي على الافتراض والمجاز: إذا كان القانون قد اعترف للشخص المعنوي بأهلية قانونية فإن هذه الأهلية هي افتراض قانوني في حدود تحقيق المصالح التي من أجلها يعترف للشخص المعنوي بالشخصية القانونية أما فيما يجاوز هذه الحدود فلا تكون للشخص المعنوي إرادة.

3- تعارض مسؤولية الشخص المعنوي مع مبدأ شخصية العقوبة: مسؤولية الشخص المعنوي جنائيا تتعارض مع مبدأ شخصية العقوبة الذي يعني وجوب حصر الجزاء الجنائي في الشخص المحكوم عليه دون سواء وألا يتعدى أثرها إلى غير من صدرت ضدهم وهو من ثبت ارتكابه للفعل

¹ د. محمود أحمد طه: مرجع سابق، ص48

المخالف للقانون فالعقوبة التي تطبق على الشخص المعنوي سواء كانت غرامة أو غلق أو مصادرة سوف يتعدى أثرها إلى الأشخاص المساهمين فيه و قد يكون من بينهم من لم يسهم في ارتكاب الجريمة التي وقعت بوصفه فاعلا أو شريك.

4- صعوبة تطبيق العقوبات على الشخص المعنوي: هو غالبية العقوبات المنصوص عليها في الشق الجزائي للقواعد الجنائية وضعت وقصدت تطبيقها عن الأشخاص الطبيعية الذين ثبت إدانتهم مثل عقوبة الإعدام والسجن والحبس وهذه العقوبات لا يتصور تطبيقها على الشخص المعنوي.

5- تطبيق العقوبة على الشخص المعنوي لا يحقق أغراض العقوبة: إذا كان من أخص وظائف العقوبة هو تقويم محكوم عليه وإصلاحه فإن هذا لا يمكن تحقيقه عن طريق معاقبة الشخص المعنوي العقوبات التي يمكن فرضها على الشخص المعنوي ضاره وعديمة النفع لأن توقيعها سيصيب المذنب والبريء على حد سواء كما أنها عديمة النفع لأنها لن توقع على شخص طبيعي يتمتع بالإدراك والإرادة. حتى يمكن القول بتحقيق أثارها من حيث تقويم المحكوم عليه وإصلاحه¹

وبناء على ما سبق يذهب أنصار هذا الاتجاه إلى عدم جواز مسألة الشخص المعنوي جنائيا وبالتالي عدم جواز إقامة الدعوى الجنائية قبله لأنه لا يصلح أن يكون متهما إلا في الحالات الاستثنائية التي يقر فيها المشرع بنص صريح مسؤولية هذا الشخص المعنوي عن جريمة أو جرائم معينة ففي هذه الحالة تتحرك الدعوى الجنائية على ممثل الشخص المعنوي بصفته لا بشخصه.

الاتجاه الثاني: جواز رفع الدعوى الجنائية على الشخص المعنوي:

يتجه فريق آخر من الفقه إلى جواز إقامة الدعوى الجنائية على الشخص المعنوي ويرى أنصار هذا الاتجاه أن الحجج التي يستند إليها أنصار اتجاه عدم جواز إقامة الدعوى الجنائية على الشخص المعنوي كلها قائمة على غير أساس صحيح ومردود عليا بالحجج الآتية:

1- الشخص المعنوي موجود من الناحية الفعلية والقانونية: يرى أصحاب هذا الاتجاه أن الشخص المعنوي ليس شخصا مجازيا أو وهميا بل هو حقيقة واقعية فرضت نفسها على المشرع بدليل اعترافه القانوني بها كما أنه يتمتع بالإرادة والقول بغير ذلك لا يستقيم مع الحقائق القانونية والاجتماعية فهذه الإرادة مستمدة من إرادة الشخص الطبيعي الذي يمثلها كما أن الفقه الحديث يقر بالإرادة المستقلة للشخص المعنوي ويعتبرها إرادة مستقلة عن إرادة الأعضاء المكونين له فالإرادة فردية بالنسبة للشخص

¹ د. محمد عيد الغريب: شرح قانون الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص، 97

الطبيعي وجماعية بالنسبة للشخص المعنوي¹. ومما يؤكد تمتع الشخص المعنوي بإرادة وشخصية قانونية هو مسائلته مدنيا دون أن يعترض أحد على ذلك.

2- ليس في مسألة الشخص المعنوي إخلال بمبدأ شخصية العقوبة: إن امتداد أثر العقوبة عند توقيعها على الشخص المعنوي إلى المساهمين فيه لا يتعدى كونه أثر غير مباشر للجزاء الجنائي ولا ينطوي على انتهاك بشخصية العقوبة فلا وجود لعقوبة ليس لها آثار غير مباشرة تصيب الغير من الأبرياء فالعقوبة التي توقع على الشخص الطبيعي يتعدى أثرها إلى أفراد أسرته فهو يؤدي إلى حرمان أفراد أسرته من مورد رزقهم فمثل هذه الآثار ليس لها علاقة بمبدأ شخصية العقوبة².

3- عدم صعوبة تطبيق العقوبات على الشخص المعنوي: صحيح أن هناك بعض العقوبات لا يمكن توقيعها على الشخص المعنوي مثل العقوبات السالبة للحرية التي لا يمكن تطبيقها إلا على الأفراد إلا أن ذلك لا يمنع من قابلية الجزاءات الجنائية الأخرى للتطبيق على الشخص المعنوي مثل الغرامة والمصادرة والإغلاق وهذه الأخيرة تشبه عقوبة الإعدام بالنسبة للأشخاص الطبيعية.

• موقف المشرع المصري من مسألة الشخص المعنوي جنائيا:

الأصل في قانون العقوبات المصري عدم جواز مسألة الشخص المعنوي جنائيا فلقد خلا القانون الجنائي المصري من أي نص يقرر المسؤولية الجنائية المباشرة للأشخاص المعنوية وقد قضت محكمة النقض في هذا الشأن بأن (الأصل أن الأشخاص الاعتبارية لا تسأل جنائيا عما يقع من ممثليها من جرائم أثناء قيامهم بأعمالهم بل يسأل مرتكب الجريمة شخصا). وقد أقر المشرع المصري مسألة الشخص المعنوي جنائيا على سبيل الاستثناء في الحالات التي ورد فيها نص فقط لا سيما الجرائم الاقتصادية ويشمل هذا:

1- المسؤولية المباشرة عن جرائم الغش والتدليس: أول تشريع مصري أقر مسؤولية مباشرة للشخص المعنوي كان في قانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 في المادة السادسة مكرر (1) والتي تنص على أنه (دون إخلال بمسؤولية الشخص الطبيعي المنصوص عليها في هذا القانون يسأل الشخص المعنوي جنائيا عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إذا وقعت لحسابه أو باسمه بواسطة أحد أجهزته أو ممثليه أو أحد العاملين لديه

¹ د. محمد محمد عبد الله العاصي: المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية، ص 234

² د. محمد لطفي عبد الفتاح: القانون الجنائي واستخدامات التكنولوجيا الحديثة، الطبعة الأولى، دار الفكر والقانون، القاهرة 2012، ص 388

ويحكم على الشخص المعنوي بغرامة تعادل مثل غرامة المعاقب بها عن الجريمة التي وقعت ويجوز للمحكمة أن تقضي بوقف نشاط الشخص المعنوي المتعلق بالجريمة لمدة لا تزيد عن سنة وفي حالة العود يجوز الحكم بوقف النشاط لمدة لا تزيد عن خمس سنوات أو بإلغاء الترخيص في ممارسة النشاط نهائياً).

2- المسؤولية غير المباشرة: في بعض القوانين الخاصة يحمل الشخص المعنوي المسؤولية التضامنية عن دفع الغرامات أو التعويضات التي يحكم بها على الممثل الطبيعي ومنها:

❖ أ- قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002:

نصت المادة 16 من هذا القانون على أنه (في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية لهذا الشخص الاعتباري بنفس العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته ويكون الشخص الاعتباري مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا تمت الجريمة من أحد العاملين بإسمه ولصالحه)

❖ ب- قانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي رقم 38 لسنة 1994:

نصت المادة 11 من هذا القانون على أنه (يكون المسؤول عن الجريمة في حالة وقوعها من شخص اعتباري أو إحدى الجهات الحكومية أو وحدات القطاع العام أو وحدات قطاع الأعمال العام هو مرتكب الجريمة من العاملين لدى الشخص أو الجهة أو الوحدة، مع مسؤولية التضامنية معهم في العقوبات المالية التي يحكم بها)

❖ ج- قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005:

نصت المادة 25 منه على أنه: (يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري مخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكان إخلال بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة ويكون الشخص الاعتباري مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين باسم الشخص الاعتباري أو لصالحه)

❖ د- قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017:

نصت المادة 97 من
باسم الشخص الاع
بالجريمة واتجهت إرا
المدنية وفي الحالة

المنضمون إلى جانب المتهم فى الدعوى الجنائية

المسؤول عن الحق المدني في الفرع الأول والمدافع في الفرع الثاني.

2024/2025

المسؤول عن الحق المدني

الأضرار التي لحقت به وذلك لوجود علاقة قانونية تربطه بالمتهم.

ووفقا للقانون المدني فإن الشخص يسأل عن فعل غيره في حالتين:

الأولى: عندما يكون هناك علاقة تبعية بين الشخصين هنا يسأل المتبوع عن أعمال تابعيه مثل مسؤولية صاحب الشركة عن أعمال الموظفين بشركته أو مسؤولية المخدم عن أعمال خادمه ففي هذه الحالات يكون المتبوع مسؤولاً عن الأضرار التي يسببها التابع أثناء تأدية عمله أو بسببه حتى ولو لم يكن للمتبوع دور مباشر في وقوع الضرر.

الثانية: المسؤولية عن فعل الغير بسبب الرقابة كأن يكون الشخص ملزم قانوناً بالرقابة على شخص آخر مثل ولي الأمر بالنسبة لابنه القاصر أو مدير المدرسة بالنسبة للطلاب.

وتكمن الحكمة في منح المسئول عن الحق المدني الحق في الانضمام إلى الدعوى الجنائية في أن تدخله إلى جانب متهم يحمل فائدة له وللمتهم لأن دفاعه لن ينحصر في الدعوى المدنية فقط بل سوف يمتد إلى نفي وقوع الجريمة أو نسبتها للمتهم توصيلاً لدرء المسؤولية المدنية، وينجم عن إمكانية تدخل المسئول عن الحق المدني كطرف إلى جانب المتهم في الدعوى الجنائية حقه الثابت في التدخل في المحاكم في أية حالة كانت عليها الدعوى الجنائية وكذلك حقه في التدخل في إجراءات التحقيق الابتدائي وحقه في الاطلاع على أوراق التحقيق وأن يقدم دفوع او طلبات ويطلب سماع شهود ويستأنف أوامر قاضي التحقيق المتعلقة بالاختصاص¹.

الفرع الثاني

المدافع

يلعب المدافع عن المتهم (المحامي) دوراً حيوياً في حماية حقوق المتهم وضمان محاكمة عادلة.

• دور المحامي في مرحلة جمع الاستدلالات:

لم يرد في قانون الإجراءات الجنائية المصري أية إشارة إلى حق مشتبه فيه في الاستعانة بمحامي 2024/2025 ولكن قانون المحاماة عوض هذا الفراغ القانوني في نص على حق المحامي في الحضور والاطلاع لدى السلطة المختصة بالتحري وجمع الاستدلالات مع موكله أو نيابة عنه وحظر منعه من ذلك². وإن كانت محكمة النقض المصرية قد قررت أن محضر جمع الاستدلالات لا يعد باطلاً إذا منعت الشرطة محامي المتهم من الحضور معه لأنه لا سند قانوني لهذا الحضور. ونحن نرى أن هذا الحكم يتعارض مع المبادئ الأساسية للإجراءات الجنائية لأن الأصل في القانون أن حق المتهم في الاستعانة بمحاميه حق عام ينصرف على جميع الإجراءات بما في ذلك مرحلة جمع الاستدلالات.

• دور المحامي في مرحلة التحقيق:

للمحامي دور فعال ومؤثر في مرحلة التحقيق إذ يقف إلى الجانب المتهم خاصة وأن إجراءات التحقيق متنوعة وعديدة ومنها ما يمس حرية المتهم وحياته الخاصة ومنها ما يتعلق بجمع الأدلة إلا أن القانون

¹ د. محمود أحمد طه: مرجع سابق، ص 54

² م 52 من قانون المحاماة المصري

المصري منح قاضي التحقيق الحق في إجراء التحقيق في غيبة المحامي إذا رأى ضرورة لذلك وعليه السماح له بالاضطلاع على التحقيق بمجرد انتهاء هذه الضرورة. ونصت المادة 105 من قانون الإجراءات 174 سنة 2025 على أنه لا يجوز لعضو النيابة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين والشهود إلا في حضور محامي فإن لم يكن للمتهم محامي أو لم يحضر محاميه بعد دعوته وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً.

هذه المادة أوجبت على المحقق عند قيام بالاستجواب أو المواجهة في الجنايات أن يتم ذلك بحضور المحامي.

ويجب السماح للمحامي للاطلاع على التحقيق في اليوم السابق للاستجواب.

• دور المحامي في مرحلة المحاكمة:

تعد مرحلة المحاكمة من أخطر مراحل الدعوى الجنائية فيها يتحدد مصير المتهم ويمثل الدفاع دوراً هاماً وحاسماً يهدف إلى كشف الحقيقة ويتمثل الدور الأساسي للمحامي في مرحلة المحاكمة في تقديم أوجه الدفاع الملائمة بهدف إظهار براءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه وفي حالة قناعته بأن موكله مذنب يقوم بطرح الظروف التي تؤدي إلى التخفيف من مسؤوليته.

بعد استعراضنا لدور المحامي في مراحل الدعوى المختلفة يثور التساؤل حول مدى اعتبار المحامي

2024/2025

2024/2025

2024/2025

طرفاً منضماً إلى المدعى عليه (المتهم)؟

يمكننا القول أن القانون قد خول المتهم وكذلك المسؤول عن الحق المدني الحق في الاستعانة بمحامي للحضور معهم في إجراءات التحقيق والمحاكمة وذلك بهدف مساعدة المتهم في الدفاع عن نفسه إلا أن المحامي ليس طرفاً في الدعوى الجنائية أو خصماً منضماً فيها إنما هو مجرد مساعد أو ممثل أو وكيل عن المتهم أو المسؤول عن الحق المدني ليتمكن من حسن الدفاع عن نفسي في مواجهة الاتهامات المنسوبة إليه¹.

¹ د. محمود أحمد طه: مرجع سابق، ص 55

الفصل الثاني

تحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها

تمهيد وتقسيم:

تحريك الدعوى الجنائية يعني اتخاذ أول إجراء من إجراءات استعمالها أمام جهات التحقيق أو الحكم فهو الإجراء الذي ينقل الدعوى من حالة السكون إلى حالة الحركة بأن يدخلها في حوزة السلطات المختصة باتخاذ إجراءاتها التالية ويعد تحريكاً للدعوة طلب النيابة العامة إلى رئيس المحكمة ندب قاضي التحقيق أو انتداب النيابة العامة لمأمور الضبط القضائي لإجراء عمل من أعمال التحقيق.

ولا تعتبر إجراءات الاستدلال إجراءات تتحرك بها الدعوى الجنائية لأن هذه الإجراءات مجرد إجراءات تمهيدية تسبق الدعوى الجنائية¹ ويختلف تحريك الدعوى الجنائية عن مباشرتها فتحريك الدعوى الجنائية هو نقطة البداية في استعمالها بينما مباشرة الدعوى الجنائية تعني اتخاذ جميع الإجراءات اللاحقة على تحريكها واللازمة للوصول إلى حكم بات فيها.²

والمادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية^{2024/2025} حاسمة بالنسبة لمباشرة الدعوى الجنائية^{2024/2025} النيابة العامة في هذا المجال مطلقة لا يشاركها فيها سلطة أخرى فنصت المادة الثانية من قانون الإجراءات الجنائية على أن يقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بمباشرة الدعوى الجنائية كما هو مقرر بالقانون.

أما بالنسبة لتحريك الدعوى الجنائية فالأمر مختلف فالأصل أن النيابة العامة هي المختصة بتحريك الدعوى الجنائية وهو ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الأولى من قانون الإجراءات، إلا أن إن المشرع قد أجاز لغير النيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية على سبيل الاستثناء دون أن يجيز له مباشرتها

¹ د. محمد عيد الغريب: مرجع سابق، ص 103

² د. محمود أحمد طه: مرجع سابق، ص 56

وسوف نتناول في هذا الفصل تحريك الدعوى الجنائية من خلال تقسيمه إلى مبحثين على النحو التالي:

المبحث الأول: قيود تحريك الدعوى الجنائية.

المبحث الثاني: تحريك الدعوى الجنائية من قبل النيابة العامة.

المبحث الأول

قيود تحريك الدعوى الجنائية

النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الأصيل في تحريك الدعوى الجنائية سواء بإجراء التحقيق الابتدائي فيها أو بإحالة الجرح والمخالفات مباشرة إلى المحكمة ولها في ذلك سلطة تقديرية فهي تملك الحرية في تحريكها من عدمه، إلا أن القانون قيد سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية ببعض القيود التي تشكل عقبة إجرائية يجب أن ترتفع حتى تسترد النيابة العامة سلطتها في تحريك الدعوى الجنائية، هذه القيود هي الشكوى، والطلب، والإذن فإذا توافر أحد هذه القيود لا يجوز للنيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية حتى لو رأت ذلك ذلك وهذه القيود تتعلق بالنظام العام فالنظام العام للمتهم التنازل عن القيد وقبول المحاكمة، كما تملك المحكمة من تلقاء نفسها عدم قبول الدعوى في أية حالة كانت عليها إذا توافر أحد هذه القيود وتعد جميع إجراءات الدعوى التي تتخذ رغم وجود أحد هذه القيود باطلاً بطلاناً مطلقاً لتعلقه بالنظام العام¹.

تسري هذه القيود على أي جهة تملك تحريك الدعوى الجنائية على سبيل الاستثناء ك المدعي بالحق المدني عن طريق الادعاء المباشر والمحاكم عن طريق التصدي وجرائم الجلسات إذ لا يمكن أن يكون لهذه الجهات وهي استثنائية أكثر مما تملكه الجهة الأصلية في تحريك الدعوى الجنائية وهي النيابة العامة وسوف نتناول كل قيد من هذه القيود في مطلب مستقل.

¹ د. محمود أحمد طه: مرجع سابق، ص 61



المطلب الأول

الشكوى

• تعريف الشكوى:

قانون الإجراءات الجنائية لم يتضمن تعريف للشكوى، ويقصد بالشكوى تعبير عن إرادة المجني عليه في جريمة لا يجوز فيها تحريك الدعوى الجنائية تلقائياً من قبل النيابة العامة أو غيرها من الهيئات أو الأفراد اللذين خولهم المشرع هذه السلطة وتتضمن إخطار مأمور الضبط القضائي أو النيابة أو المحكمة بواقعة جريمة معينة أرتكبت ضده طالبا تحريك ورفع الدعوى الجنائية ضد مرتكب الجريمة لإثبات المسؤولية الجنائية وتوقيع العقوبة عليه.

• أوجه الخلاف بين البلاغ والشكوى:

1- من له الحق في التقديم:

2024/2025

2024/2025

2024/2025

يمكن تقديم البلاغ من أي شخص ولو لم يكن مجني عليه، أما الشكوى فلا تقدم إلا من المجني عليه بنفسه أو بتوكيل خاص.

2- الأهلية المطلوبة:

لا يتطلب المشرع في البلاغ أي أهلية خاصة ومن ثم يمكن أن يحدث البلاغ أثره في إعلام النيابة العامة بوقوع الجريمة إذا صدر من مجنون أو صغير غير مميز¹.

¹ د. محمد عبد الحميد مكي: شرح قانون الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص 93



بينما يتطلب المشرع في الشكوى أهلية خاصة وهي بلوغ الشاكي سن 15 عام وأن يكون متمتعاً بقواه العقلية أما إذا كان المجني عليه قاصراً أو ناقصاً أو عديم الأهلية يكون تقديم الشكوى ممن له الولاية عليه¹.

3- ميعاد التقديم:

لا يوجد ميعاد محدد للبلاغ فيمكن تقديمه في أي وقت بينما يشترط القانون أن يتم تقديم الشكوى في خلال ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ويسقط الحق في الشكوى بعد انقضاء هذا الميعاد.

4- من ناحية تعيين المتهم:

يمكن تقديم البلاغ ضد شخص مجهول بينما في الشكوى لا بد من تعيين المتهم تعييناً كافياً فلا يجوز تقديم شكوى ضد مجهول.

5- التنازل:

مقدم البلاغ لا يستطيع التنازل عنه لأن الجريمة تخص المجتمع ككل بينما المجني عليه ممكن أن يتنازل عن الشكوى بعد تقديمها مثل تنازل الزوج عن الشكوى ضد زوجته الزانية.

• علة الشكوى:

العلة العامة لتطلب الشكوى هي تقدير المشرع أن المجني عليه في بعض الجرائم يكون أقدر من النيابة العامة على تقدير ملائمة اتخاذ الإجراءات الجنائية وهذه العلة إجرائية بحتة ومن ثم لا تنفي عن الحق المعتقدى عليه أهميته الاجتماعية وتبعاً لذلك فإن عدم تقديم الشكوى لا ينفي ركناً للجريمة أو شرطاً للعقاب عليها ويفسر هذا الدور الإجرائي للشكوى بأحد اعتبارات ثلاث:

1- في بعض الجرائم يتصل الحق المعتقدى عليه بعلاقات عائلية فيكون المجني عليه أفضل من يقدر أهمية الاعتداء ومدى جدارته بأن تتخذ الإجراءات الجنائية في شأنه ومثال ذلك جريمة (الزنا).

¹ مادة (5) من قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025: إذا كان المجني عليه في الجريمة لم يبلغ 15 سنة كاملة أو كان مصاباً بعاهة في عقله تقدم الشكوى من له الولاية عليه وإذا كانت الجريمة واقعة على المال يقبل الشكوى من الوصي والقيم

2- في فئة ثانية من الجرائم تقوم صلات عائلية بين الجاني والمجني عليه مثال ذلك السرقة بين الأزواج وبين الأصول والفروع، فيخشى المشرع أن يكون إضرار الإجراءات بهذه الصلات وبالمجتمع تبعاً لذلك متفوقاً على الفائدة التي يمكن أن يحققها فيترك للمجني عليه المقارنة بين الوجهتين وتقدير أيهما الأجدر بالرعاية.

3- وفي فئة أخيرة من الجرائم كالقذف والسب يكون إحدى علل التجريم حماية شعور المجني عليه الذي أنتهك بالاعتداء على شرفه واعتباره فيخشى المشرع أن يكون في اتخاذ الإجراءات وما تقتضيه من ترديد عبارات القذف أو السب ما يزيد إيلاؤه فيقدر له تقدير ملائمة¹.

• نطاق الشكوى:

حددت المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية الجرائم التي تتوقف فيها تحريك الدعوى الجنائية على تقديم شكوى من المجني عليه حتى تتمكن النيابة العامة من تحريك الدعوى الجنائية عنها هذا بالإضافة إلى ما قد ينص عليه قانون العقوبات من جرائم يتوقف تحريك الدعوى الجنائية فيها على الشكوى.

أولاً الجرائم المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية:

نصت المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025 على أنه (لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفوية أو كتابية من المجني عليه أو وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد (185، 274، 277، 279، 292، 293، 303، 306، 307، 308) من قانون العقوبات المصري).

ونشير فيما يلي إلى هذه الجرائم: -

- 1- المادة 185 عقوبات تتعلق بجريمة سب موظف عام أو شخص ذو صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة بسبب أداء وظيفته.
- 2- المادة 274 تتعلق بجريمة زنا الزوجة.
- 3- المادة 277 تتعلق بجريمة زنا الزوج في منزل الزوجية.
- 4- المادة 279 تتعلق بجريمة ارتكاب فعل مخل بالحياء مع امرأة ولو في غير علانية.

¹ دكتور محمود نجيب حسني: مرجع سابق، ص 129

- 5- المادة 292 تتعلق بجريمة امتناع الوالدين أو الجدين عن تسليم الولد الصغير إلى من له الحق في طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانتة أو حفظه وكذلك جريمة خطف الوالدين أو الجدين للصغير ممن له الحق في حضانتة وحفظه.
- 6- مادة 293 تتعلق بجريمة الامتناع عن دفع دين النفقة الصادر بها حكم واجب النفاذ أو أجرة الحضانة أو الرضاعة أو المسكن.
- 7- مادة 303 تتعلق بجريمة القذف.
- 8- مادة 306 تتعلق بجريمة السب.
- 9- مادة 307 تتعلق بجريمة السب والقذف بطريق النشر في الصحف أو المطبوعات.
- 10- مادة 308 تتعلق بجريمة السب والقذف بطريق النشر إذا تضمن طعنا في الأعراض أو خدشاً لسمعة العائلات.

ثانياً: الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات:

- 1- جريمة السرقة التي تقع بين الأزواج أو بين الأصول والفروع المنصوص عليها في المادة 312 عقوبات وقد قاس القضاء عليها جرائم النصب وخيانة الأمانة والإتلاف فلم يجز رفع الدعوى الجنائية عنها إذا وقعت إضراراً بالأزواج أو الأصول أو الفروع إلا بناء على شكوى من المجني عليه¹.
- وفي ذلك تقول محكمة النقض (تضع المادة 312 عقوبات قيداً على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية بجعله متوقفاً على تقديم شكوى من المجني عليه وإذا كان هذا القيد الوارد في باب السرقة علقته المحافظة على كيان الأسرة فإنه يكون من الواجب أن يمتد أثره إلى الجرائم التي تشترك مع السرقة فيما تقوم عليه من الحصول على المال بغير حق كجرائم النصب وخيانة الأمانة من غير إسراف في التوسع)²
- ويلاحظ أن كافة الجرائم التي يتوقف فيها تحريك الدعوى الجنائية على تقديم شكوى من المجني عليه هي من الجنح وعلى ذلك إذا كانت جريمة السرقة التي وقعت بين الأزواج أو بين الأصول والفروع جنائية تملك النيابة العامة تحريكها دون حاجة إلى تقديم شكوى من المجني عليه.
- شروط صحة الشكوى:

¹ د. عبد الرؤوف مهدي: شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص 598

² نقض 1980/5/12 س 31 ص 615 رقم 112

يشترط لصحة الشكوى المقدمة من صاحب الحق في تقديمها توافر ثلاثة شروط تتعلق بالغاية من الشكوى والثاني بشكل الشكوى والثالث بالمدة التي يجب أن تقدم خلالها الشكوى.

1- الغاية من الشكوى:

يشترط في الشكوى أن تكون قاطعة الدلالة في معناها ومعبرة عن إرادة صاحبها في أن تحرك النيابة العامة الدعوى الجنائية عن الجريمة محل الشكوى فإذا لم يكن هذا هو المقصود من الشكوى فإنها لا تنتج آثاراً.

وبالتالي لا يعتبر شكوى بالمعنى الذي يقصده القانون تلك التي يطالب فيها الشاكي إثبات حالة أو أخذ تعهد على الجاني.¹

ويجب أن تكون الشكوى قاطعة غير معلقة على شرط أيما كان نوعه مثال ذلك أن يشكر المجني عليه في السب الجاني إذا لم يدفع له تعويضاً محدداً أو الشكوى التي يقدمها أب ضد ابنه لسرقه بعض ماله وعلق سير الدعوى على شرط امتناع الابن رد المال المسروق بهذه الحالات يكون تعليق الشكوى على شرط يجعلها عديمة الأثر ولا تنتج أثرها المتمثل في إطلاق حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية.

2- شكل الشكوى:

القانون لم يشترط شكلاً معيناً في الشكوى فيجوز أن تبدي شفاهاً أو تقدم كتابة (المادة 3 إجراءات) كما لا يشترط في الشكوى أن تكتب بلغة معينة أو بصيغة معينة كل ما يلزم هي أن تكون واضحة في التعبير عن إرادة الشاكي في تحريك الدعوى الجنائية ضد المشكو في حقه.

3- المدة التي يجب تقديم الشكوى خلالها:

نصت الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية على ضرورة تقديم الشكوى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ علم المجني عليه بالجريمة و بمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ويترتب على تقديم الشكوى بعد انقضاء هذه المدة عدم قبولها وعلّة اشتراط هذه المدة ترجع إلى رغبة المشرع في استقرار الأوضاع و الا تكون الشكوى سيفاً مسلطاً على الجاني وأداة لتهديده وابتزازه وتحسب مدة الثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ويجب أن يكون هذا العلم يقينياً فلا يكفي الشك أو الاحتمال²

¹ د. محمد عيد الغريب: مرجع سابق، ص 138

² د. أشرف توفيق شمس الدين: مرجع سابق، ص 70

وإذا كان للمجني عليه وكيل فالعبرة بعلمه هو لا بعلم وكيله وإذا كان له ممثل قانوني لانتفاء أهلية الشكوى فالعبرة بعلم ممثله القانوني¹ وإذا انقضت المدة المقررة دون تقديم شكوى خلالها اعتبر المشرع ذلك قرينة لا تقبل إثبات العكس على تنازل المجني عليه عن تقديم الشكوى. وجدير بالملاحظة أن مدة الثلاث أشهر هي مدة سقوط وليست مدة تقادم وبالتالي فهي لا تقبل وقف أو انقطاع.

• ضد من تقدم الشكوى:

تقدم الشكوى ضد المسؤول جنائيا عن الجريمة سواء بوصفه فاعلا أو بوصفه شريكا فيها وعليه لا تقبل الشكوى ضد مجهول ولا تنتج آثارها في إزالة العقبة الإجرائية التي تعوق قيام النيابة العامة بسلطتها تجاه الدعوى الجنائية حتى لو كشفت التحريات عن إسم الفاعل فيما بعد وإنما يتعين أن يقدم المجني عليه شكوى جديدة يعبر فيها عن رغبته في تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم.

وفي حالة تعدد المتهمين فإن تقديم الشكوى ضد أحدهم يعتبر إنها مقدمة ضد الباقيين².

أما إذا كان القانون لا يتطلب تقديم شكوى بالنسبة لبعض الفاعلين أو الشركاء فإن النيابة العامة تملك تحريك الدعوى ضد هؤلاء كما لو ارتكبت جريمة سرقة ولد لمال أبيه واشترك معه في السرقة عدد من أصدقائه هنا تنقيد حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية تجاه الابن فقط فلا تستطيع النيابة العامة تحريك الدعوى تجاه إلا بعد تقديم شكوى من الوالد المجني عليه.

أما بالنسبة لأصدقائه سواء كانوا فاعلين أو شركاء فيجوز للنيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية ضدهم دون حاجة إلى تقديم شكوى من المجني عليه.

غير أن هذه القاعدة يرد عليها استثناء أملت اعتبارات اجتماعية وهو خاص بجريمة الزنا فلا يجوز تحريك الدعوى الجنائية أو رفعها ضد الشريك في جريمة الزنا إلا إذا تقدم المجني عليه بشكوى ضد فاعلها (الزوج الزاني أو الزوجة الزانية) ذلك لأنه في حالة تفضيل الزوج المجني عليه عدم تقديم شكوى ضد الزوجة الزانية فإن تحريك الدعوى الجنائية ضد الشريك من شأنه أن يفوت الغاية التي من أجلها قيد المشرع حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية لشكوى الزوج³.

¹ د. محمد عبد الحميد مكي: مرجع سابق، ص 111

² د. محمود صالح العادلي: مرجع سابق، ص 282

³ د. مأمون سلامة: الإجراءات الجنائية في التشريع المصري، دار النهضة العربية، سنة 2001، ص 129

فقد استقر الفقه في مصر على عدم جواز اتخاذ أي إجراء قبل شريك الزوجة الزانية قبل أن يتقدم الزوج بالشكوى ضد زوجته الزانية وهو موقف لا يسنده القانون وإنما يحتمه المنطق وساندته اعتبارات اجتماعية¹ لأن أثارة واقعة الزنا أمام المحكمة في حالة عدم تقديم شكوى من الزوج المجني عليه من شأنه أن تتعارض مع رغبة الزوج المجني عليه الذي فضل الستر وعدم تحريك الدعوى الجنائية.

كما إنه لا يجوز أن يتقدم المجني عليه بشكواه مطالبا معاقبة الشريك بتحريك الدعوى الجنائية ضده دون الزوج أو الزوجة الزانية وأساس ذلك أن الفضيحة لا تتجزأ وبالتالي يرتبط مصير الشريك بمصير الزوج الزاني².

أما إذا كان الشريك الزاني متزوجا هو الآخر فإنه يقوم فاعلا أصليا في جريمة زنا المجني عليه فيها هي زوجته و شريكا في جريمة زنا المجني عليه فيها هو زوج الزوجة التي زنا بها ومن المسلم به أن تقديم الزوجة بشكوى ضد زوجها باعتباره فاعلا في جريمة زنا يرفع القيد عن النيابة العامة ويجيز لها أن تحرك الدعوى الجنائية وترفعها عليه وعلى شريكته كذلك ليس بوصفها فاعلة أصلية وإنما باعتبارها شريكة في جريمة زنا الزوج³.

• صاحب الحق في الشكوى:

المادة الثالثة في قانون الإجراءات الجنائية قصرت الحق في تقديم الشكوى على المجني عليه^{2024/2025} أو وكيله الخاص وليس للمضروور من الجريمة حق تقديم شكوى إلا إذا كان هو نفسه المجني عليه في الجريمة.

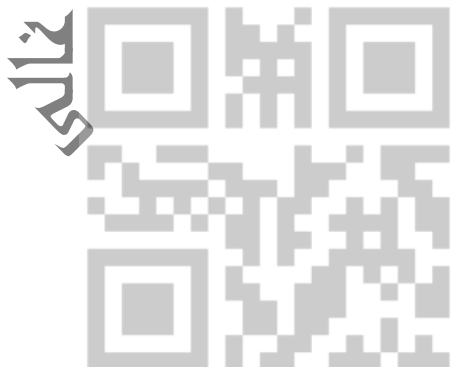
وللمجني عليه في الجريمة أن يتقدم بشكوى بنفسه أو عن طريق وكيله الخاص ويشترط أن يكون التوكيل خاص متعلقا بالواقعة التي يتقدم بالشكوى عنها فلا يكفي وجود توكيل عام بإجراءات التقاضي حتى لو كان هذا التوكيل لاحقا في صدوره على وقوع الجريمة المشكو منها وترجع العلة في ذلك إلى أن الوكالة الخاصة بالواقعة تدل على أن المجني عليه قد وازن الأمور بنفسه وقدر رفع الدعوى ودون ذلك تفوت الحكمة التي من أجلها قيد القانون حرية النيابة العامة في رفع الدعوى على شكوى المجني عليه⁴.

¹ د. محمد زكي أبو عامر: مرجع سابق، ص 341

² د. محمود أحمد طه: مرجع سابق، ص 65

³ د. محمد زكي أبو عامر: المرجع السابق، ص 342

⁴ د. محمد زكي أبو عامر: المرجع السابق، ص 342



أحيانا يتطلب القانون في من يكون له حق الشكوى صفة أخرى إلى جانب صفة المجني عليه كاشتراط تقديم الشكوى من الزوج في جريمة زنا الزوجة ومن الزوجة في جريمة زنا الزوج . وفي هذه الحالة لا بد أن تكون رابطة الزوجية قائمة أثناء تقديم الشكوى، وعليه إذا طلق الزوج زوجته طلاقاً بائناً قبل تقديم الشكوى فلا تقبل شكواه أما قيام الزوج بتطليق زوجته بعد تقديم الشكوى فلا تؤثر في سلامة إجراءات الدعوة حيث توافرت الصفة اللازمة وقت تقديم الشكوى¹.

وهنا يثور التساؤل التالي: هل رضا الزوج بارتكاب زوجته الزنا يؤثر على صلاحيته لتقديم الشكوى؟
اختلف الفقه في هذا الرأي إلى عدة اتجاهات:

الاتجاه الأول: تجريد الزوج من حقه في الشكوى لسبق رضائه بزنا زوجته :

يرى أنصار هذا الاتجاه أن الزوج الذي يرضى بإخلال زوجته بالتزامها بالأخلاص الجنسي له غير جدير بتقديم شكوى عن زنا زوجته. لأن الزوج الذي يسمح لزوجته بالزنا يكون قد اتخذ من الزواج حرفة يبغي من ورائها العيش مما تكسبه زوجته من الزنا فمثل هذا الزوج لا يعتبر زوجاً حقيقياً بل هو الزوج شكلاً فقط لأنه فرط في أهم حقوقه وهي اختصاصه بزوجته.

ولقد تبنت محكمة النقض هذا الرأي في العديد من أحكامها ومن ذلك قضائها بأن (الحكمة التي ابتغاها المشرع من غل يد النيابة العامة عن تحريك الدعوى الجنائية في جريمة الزنى هي الحفاظ على مصلحة العائلة وسمعتها- لا تقوم إذا ما وضح المحكمة من عناصر الدعوى أن ارتكاب المنكر مع الزوجة كان بعلم الزوج ورضاه، مما يسقط حقه فيما فرضه الشارع لحمايته وعائلته).

الاتجاه الثاني: احتفاظ الزوج بحقه في الشكوى رغم رضائه السابق بزنا زوجته :

يرى أنصار هذا الاتجاه أن الزوج يظل محتفظاً بحقه في الشكوى على الرغم من سبق رضائه بزنا زوجته ويستند في ذلك إلى أن:

حرمان الزوج من حقه في الشكوى في هذه الحالة يفترق إلى السند القانوني ولا حرمان بدون نص.

فالثابت أن عدم رضا المجني عليه لا يعتبر ركناً في جريمة الزنا كما وأن الرضا لا يعتبر سبباً مبيحاً للزنا ومن ثم فإن رضا المجني عليه لا يمنع من قيام جريمة الزنا وذلك استناداً إلى أن جريمة الزنا اعتداء على المصلحة العامة في صيانة الحقوق الزوجية وهي حقوق لا يجوز للزوج التنازل عنها فضلاً عن أنه لا محل للقول بأن الرضا يعتبر تنازلاً عن الحق في الشكوى لأنه قبل وقوع الزنا لم

¹ نقض 1965/2/15 مجموعه أحكام النقض س16، ص124

ينشأ له حق في الشكوى حتى يقال أنه قد تنازل عنه وعلى ذلك فإن الرضا السابق للزوج على وقوع الزنا لا قيمة له بالنسبة للحق في الشكوى فلا يحرمه من التقدم بشكواه وبالتالي لا يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى من تلقاء نفسها¹

• انقضاء الحق في الشكوى:

ينقضي الحق في الشكوى ب وفاة المجني عليه قبل تقديم شكواه وكذلك ينقضي بتنازله عن شكواه

1- وفاة المجني عليه:

نصت المادة السابعة من قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025 على أنه :
(ينقضي الحق في الشكوى بموت المجني عليه يرجع ذلك الي الطابع الشخصي للحق في الشكوى الذي يقتضي عدم انتقاله للورثة أما إذا تم تقديم الشكوى حال حياة المجني عليه هنا يرتفع القيد الذي كان واردا على سلطة النيابة العامة فتسترد سلطاتها في تحريك الدعوي ومباشرتها ومن ثم لا يكون لوفاة المجني عليه بعد ذلك أي تأثير على الدعوي واستثناء من ذلك يحق لأولاد الزوج المجني عليه المتوفي بعد تقديمه شكوى ضد زوجته في جريمة زنا أن يتنازلوا عن هذه الشكوى وهذا الاستثناء قاصر
2024/2025 2024/2025 2024/2025
على جريمة الزنا فقط دون جريمة السرقة ويفسر هذا الاستثناء حرص المشرع على رعاية مصلحة الأولاد في ستر فضيحة أحد أبويهم

2- التنازل عن الشكوى :

نصت المادة 12 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025 على التنازل عن الشكوى فقررت أنه يجوز لمن قدم الشكوى أن يتنازل عنها في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتا ويترتب على التنازل انقضاء الدعوى الجنائية وفي حالة تعدد المجني عليهم لا يعتبر التنازل صحيحا إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى ولا يجوز الرجوع في التنازل ولو كان ميعاد الشكوى ما زال ممتدا ولا يجوز رفع الشكوى مرة أخرى بعد التنازل إلا إذا ظهرت وقائع جديدة

¹ د. محمد عيد الغريب: مرجع سابق، ص135

1 تقديم شکوى جديدة

الطلب

ونصّت المادة التاسعة على أنه "لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها في الجرائم المنصوص عليها في المادة 184 من قانون العقوبات إلا بناءً على طلب كتابي من الهيئة أو رئيس المصلحة المجنى عليها".

أولاً: تعريف الطلب

الطلب هو تعبير عن إرادة إحدى هيئات الدولة في تحريك ورفع الدعوى الجنائية بالنسبة لجريمة ارتكبت إخلالاً بقوانين تختص هذه الهيئة بالسهر على تنفيذها. ولا يُشترط أن تكون هذه الهيئة هي المجني عليها في الجريمة موضوع الطلب، وإنما حددها المشرع على أساس أنها أقدر من غيرها على فهم كافة الظروف والملابسات ووزن اعتبارات تحريك الدعوى ورفعها من عدمه².

ثانيًا: حالات الطلب

لم يورد المشرع كل الجرائم التي يعلّق رفع الدعوى الجنائية فيها على تقديم الطلب في قانون واحد؛ فقد أورد بعضها في قانون الإجراءات الجنائية، ثم أحال إلى القوانين الأخرى.

الجرائم المشار إليها في قانون الإجراءات الجنائية

¹ د. محمود أحمد طه : مرجع سابق، صـ89

(²) د. محمد عيد الغريب، شرح قانون الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص 166.

أ- أشارت المادة الثامنة من قانون الإجراءات الجنائية إلى تعليق رفع الدعوى على تقديم طلب كتابي من وزير العدل في الجريمتين المنصوص عليهما في المادتين 181 و182 من قانون العقوبات، وهما:

- جريمة العيب في حق ملك أو رئيس دولة أجنبية (مادة 181 عقوبات).
- جريمة العيب في حق ممثل دولة أجنبية (مادة 182 عقوبات).

ويقصد بممثلي الدولة الأجنبية - في تطبيق هذه المادة - الممثلون السياسيون: السفراء، والوزراء المفوضون، والقائمون بالأعمال، وغيرهم على اختلاف ألقابهم ومراتبهم. ويُلاحظ أن القناصل لا يدخلون ضمن الممثلين الدبلوماسيين، فلا تملك النيابة العامة في هاتين الجريمتين تحريك الدعوى الجنائية إلا بناءً على طلب كتابي من وزير العدل.

ويرجع سبب تعليق رفع الدعوى في هاتين الجريمتين على طلب من وزير العدل إلى أن الاعتداء واقع أيضًا على الدولة التي يمثلها هؤلاء الأشخاص المجني عليهم، ووزير العدل - بحكم موقعه السياسي - أقدر من النيابة العامة على تقدير ما قد يترتب على رفع الدعوى أو عدم رفعها من تأثير في العلاقات السياسية بين مصر وتلك الدولة التي وقعت الجريمة على رئيسها أو ممثلها الدبلوماسي¹.

ب- أشارت المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية إلى الجريمة المنصوص عليها في المادة 184 عقوبات، وهي:

- جريمة إهانة السلطات

وتتعلق هذه الجريمة بإهانة أو سب مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو غيرهما من الهيئات النظامية، أو الجيش، أو المحاكم، أو السلطات، أو المصالح العامة.

وقد تطلب القانون لرفع الدعوى الجنائية في هذه الجريمة تقديم طلب كتابي من الهيئة أو رئيس المصلحة المجني عليها. فمثلاً، لو قام أحد الإعلاميين بإهانة ضباط الشرطة في برنامج تليفزيوني، فإن النيابة العامة لا يمكنها رفع الدعوى الجنائية ضد هذا الإعلامي إلا بناءً على طلب كتابي من وزير الداخلية بصفته رئيس هيئة الشرطة. ولا يمكن لأحد الضباط منفردًا رفع جنحة مباشرة عن طريق الادعاء المباشر ضد الإعلامي؛ لأن الادعاء المباشر يتقيد رافعه بما تتقيد به النيابة من قيود.

¹ (عبد الرؤوف مهدي، شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص 646.

الجرائم المشار إليها في قوانين أخرى

1- جرائم التهريب الجمركي

نصت المادة 81 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 على أنه "لا يجوز رفع الدعوى الجنائية في جرائم التهريب إلا بناءً على طلب كتابي من الوزير أو من يفوضه. ويجوز للوزير أو من يفوضه التصالح في جرائم التهريب إلى ما بعد صدور حكم نهائي بـ 60 يومًا مقابل أداء مبلغ التعويض كاملاً. وترد البضائع المضبوطة بعد سداد الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة عليها، ما لم تكن من البضائع الممنوعة، فتعاد تصديرها أو تُعدم على نفقة صاحب الشأن وفقًا لما تقررره الجهة الرقابية المختصة. كما ترد وسائل النقل والأدوات والمواد المستخدمة في التهريب ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال".

مما سبق يتضح أن القانون قد قيد سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية عن جرائم التهريب الجمركي، فلا بد أولاً من تقديم طلب من الوزير أو من يفوضه لرفع الدعوى الجنائية. ويرجع ذلك إلى أن التهريب الجمركي جريمة اقتصادية، ورأى المشرع أنه من الأفضل وجود سلطة تنفيذية (الوزير أو من يفوضه) تراقب وتقيم وتقرر رفع الدعوى من عدمه.

2024/2025

2024/2025

2- جرائم التهريب الضريبي

التهرب الضريبي يعني الامتناع عن سداد الضريبة المستحقة، أو تقديم بيانات مزيفة أو ناقصة عمداً أو استخدام وسائل غير مشروعة لتقليل المبلغ المستحق ويشمل جميع الضرائب (دخل - قيمة مضافة - دمغة وغيرها).

أ. الضرائب على الدخل

نصت المادة 191 من القانون رقم 157 لسنة 1981 على عدم رفع الدعوى العمومية في جرائم ضريبة الدخل إلا بطلب من وزير المالية. ولكن بعد صدور قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، والقانون 206 لسنة 2020 (قانون الإجراءات الضريبية الموحد)، لم يعد هذا الشرط قائماً. فأصبحت النيابة العامة تستطيع تحريك الدعوى الجنائية مباشرة دون طلب من الوزير، خلافاً لما كان عليه الوضع في القانون القديم.

ب. ضريبة الدمغة

ضريبة الدمغة هي ضريبة مفروضة على المعاملات القانونية (عقود - إيصالات - سندات - شيكات - مستندات رسمية وغيرها) هدفها تسجيل المعاملات لدى الدولة وتحقيق إيرادات رسمية وتخضع أساساً لقانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته، وكانت المادة 37 من هذا القانون تنص على أنه " لا تحال الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلى النيابة العامة إلا بقرار من وزير المالية أو من ينيبه ولا ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على طلبه". مما يعني أنه لا يجوز للنيابة العامة ان ترفع الدعوى الجنائية في هذه الحالة تلقائياً ما لم يتوافر طلب كتابي من وزير المالية أو من ينيبه لرفع الدعوى، لكن هذه المادة ألغيت بعد صدور قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، فلم يعد يشترط تقديم طلب لتحريك الدعوى، وأصبح للنيابة العامة أن ترفع الدعوى مباشرة متى توافرت أركان الجريمة.

3- جرائم الاستثمار

نصت المادة 93 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 على أنه " في غير حالة التلبس ، طلب رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في قوانين الجمارك (قانون رقم 66 لسنة 1963 وقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 76 لسنة 2016 إذا كان المتهم تابعاً لأحد المشروعات الاستثمارية الخاضعة لقانون الاستثمار يجب أخذ رأي الوزير المختص بشأن رفع الدعوى على المتهم في هذه الحالة ويشترط أن يبدى الوزير رأيه في خلال 7 أيام من تاريخ ورود طلب استطلاع الرأي إليه وإلا يجوز بعدها رفع الدعوى وفقاً للقواعد القانونية العادية".

كما نصت المادة 94 من ذات القانون على أنه "في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات (جرائم الاعتداء على المصلحة العامة)، لا يجوز رفع الدعوى أو اتخاذ إجراءات التحقيق في حق المستثمر إلا بعد أخذ رأي الوزير المختص بالطريقة ذاتها المحددة في المادة 93 من هذا القانون".

مما سبق يتضح أنه لرفع دعوى جنائية ضد شخص في جرائم مرتبطة بضريبة أو جمارك أو جرائم اعتداء على مصلحة عامة، ولو كان للشخص علاقة بمشروع استثماري مسجل بقانون الاستثمار، لا بد أن تتقدم جهة الادعاء بطلب رسمي للوزير المختص، وزير الاستثمار، لسؤال الوزير رأيه في رفع الدعوى، ولا بد أن يبدى الوزير رأيه في خلال سبعة أيام من تاريخ استلام كتاب الاستطلاع، وإلا جاز رفع الدعوى بالطرق العادية.

ثالثاً: شكل الطلب

اشتراط المشرع في المادتين 8 و 9 من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون تقديم الطلب كتابياً، خلافاً للشكوى التي يمكن تقديمها شفهيًا. واشتراط الكتابة يعني ضرورة أن يكون الطلب موقع ممن له حق إصداره. ولم يشترط المشرع صياغة محددة، فيكفي أن يكتب الطلب بأي صيغة بشرط أن يتضمن بياناً واضحاً للواقعة التي تقوم بها الجريمة، وأن يكون مؤرخاً؛ وهو شرط عام في الأوراق الرسمية كما أنه شرط للتحقق من صحة الإجراءات الجنائية التي اتخذت في شأن الجريمة محل الطلب إذ يتعين أن تكون هذه الإجراءات لاحقة في تاريخها على الطلب.

ولكن لا يشترط أن يتضمن الطلب بياناً باسم المتهم بارتكاب الجريمة، وذلك لأن الطلب طبيعته عينية، ومن ثم ينصب أثره إلى كل شخص يكشف التحقيق عن اتهامه بالجريمة، سواء كان فاعلاً أو شريكاً. ولم يشترط المشرع تقديم الطلب خلال مدة معينة من تاريخ ارتكاب الجريمة أو العلم بمركبيها، فيمكن تقديمه في أي وقت حتى تاريخ انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم¹، وذلك على عكس الشكوى التي اشتراط المشرع ضرورة تقديمها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها.

رابعاً: سلطة النيابة العامة قبل تقديم الطلب

قبل تقديم الطلب^{2024/2023} لا تملك النيابة العامة القيام بأي إجراء من إجراءات التحقيق، فلا يجوز لها التفتيش^{2024/2023} المتهم أو سماع الشهود ولا إجراء معاينة لمكان الواقعة ولا إجراء القبض أو التفتيش، باعتبار أن كل ذلك من إجراءات التحقيق. فكل إجراء من إجراءات التحقيق يقع باطلاً قبل تقديم الطلب إلى النيابة العامة ولا يصححه الطلب اللاحق. وإذا كان هناك قيد على سلطة النيابة في القيام بإجراءات التحقيق قبل تقديم الطلب، إلا أنه ليس هناك ما يمنع من القيام بأعمال الاستدلال قبل تقديم الطلب على أساس أنها أعمال سابقة على تحريك الدعوى الجنائية. وعلى ذلك يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يتلقى البلاغات عن وقوع الجرائم المعلق رفع الدعوى الجنائية فيها على تقديم طلب قبل أن يقدم هذا الطلب².

خامساً: سلطة النيابة العامة بعد تقديم الطلب

إذا قُدم الطلب ارتفع القيد الذي كان وارداً على السلطة التقديرية للنيابة العامة، ولكنها لا تسترد سلطاتها كاملة كما هو الحال بعد تقديم الشكوى؛ فالأمر هنا يتوقف على صيغة الطلب. فإذا كان الطلب يشتمل

¹ (محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص 154.

² عبد الرؤوف مهدي، شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص 667.

على الرغبة في إجراء التحقيق فقط، هنا تتوقف سلطة النيابة العامة على إجراء التحقيق، ولا تستطيع تقديم المتهم إلى المحاكمة إلا بعد صدور طلب جديد يوضح رغبة الجهة الإدارية في رفع الدعوى الجنائية ضد المتهم. وإذا قُدم طلب برفع الدعوى الجنائية فرفعتها النيابة العامة وصدر فيها حكم، فليس للجهة الإدارية مقدمة الطلب حق الطعن بالاستئناف في هذا الحكم، لأن الطعن في الحكم قاصر على الخصوم في الدعوى الجنائية فقط، وهما النيابة العامة والمتهم، وإنما للجهة الإدارية المضرورة من الجريمة حق الطعن في الحكم فيما قضى به بالنسبة للدعوى المدنية¹.

سادسًا: التنازل عن الطلب

أجازت المادة 12 من قانون الإجراءات الجنائية لمن خوله القانون حق تقديم الطلب أن يتنازل عنه في أي وقت إلى أن يصدر حكم نهائي في الدعوى، وتتقضي الدعوى الجنائية بالتنازل.

1- شكل التنازل عن الطلب

لما كان القانون يستلزم في الطلب أن يكون كتابيًا وموقعًا ممن له حق إصداره، فإن التنازل عنه ينبغي أيضًا أن يُثبت بالكتابة وأن يكون موقعًا ممن له حق التنازل، باعتبار أن التنازل هو الوجه المقابل للطلب.

2024/2025

2024/2025

2024/2025

2- وقت التنازل

التنازل عن الطلب يكون في أي حالة كانت عليها الدعوى إلى أن يصدر فيها حكم بات. وعلى ذلك يجوز تقديم التنازل والدعوى ما زالت في حوزة النيابة العامة، حينئذ يتعين على النيابة أن تصدر أمرًا بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية لانقضائها بالتنازل. وإذا كانت الدعوى قد رُفعت إلى المحكمة، كان على المحكمة أن تقضي بانقضاء الدعوى بالتنازل. أما إذا صدر حكم بالإدانة وأصبح هذا الحكم باتًا باستنفاد طرق الطعن فيه، فلا يُعتد هنا بالتنازل.

3- أثر التنازل عن الطلب

¹ نقض 14-3-1977م مجموعة أحكام النقض، س 28، ص 357، رقم 77.

يترتب على التنازل انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للواقعة محل الطلب، ولا يجوز أن يقدم طلب ثانٍ في شأن تلك الواقعة. كما أن التنازل بالنسبة لأحد المتهمين في نفس الواقعة يعد تنازلاً بالنسبة لباقي المتهمين عملاً بقاعدة وحدة الواقعة.

المطلب الثالث

الإذن

أولاً: التعريف بالإذن

الإذن هو إجراء يصدر من جهة معينة تُعبر به عن عدم اعتراضها والسماح بالسير في إجراءات الدعوى الجنائية ضد شخص معين ينتمي إليها. فالمشرع قدّر أن هناك بعض الأشخاص الذين يباشرون وظائف عامة في الدولة يلزم أن يُضمن لهم نوع من الحرية في مباشرة وظائفهم كنوع من الحصانة. ولذلك استلزم لتحريك الدعوى العمومية ضدّهم الحصول على إذن من الجهة التي ينتمون إليها حتى تقدر مدى جدية الاتهام، كي لا تتلوث سمعة هؤلاء الأشخاص لمجرد شبّهات أو اتهامات كيدية¹.

2024/2025

2024/2025

2024/2025

ثانياً: حالات تقييد تحريك الدعوى الجنائية بالحصول على إذن

1- الحصانة البرلمانية

تنص المادة 113 من الدستور المصري 2014 على أنه "لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أي إجراء جنائي ضد عضو مجلس النواب في مواد الجنائيات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس. وفي غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء، وفي كل الأحوال يتعين البتُّ في طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال 30 يوماً على الأكثر، وإلا عُذَّ الطلب مقبولاً".

مما سبق يتضح أن عضو مجلس النواب يتمتع بحصانة برلمانية تمنع مباشرة إجراءات التحقيق أو المحاكمة ضده في معظم الجرائم (الجنائيات والجنح) إلا بعد إذن من المجلس نفسه. وإذا لم يكن

¹ (مأمون محمد سلامة، الإجراءات الجنائية في التشريع المصري، الجزء الأول، سنة 2001، دار النهضة العربية،

المجلس في دور انعقاد فيشترط إذن مكتب المجلس مع إعلام المجلس عند أول انعقاد. والاستثناء الوحيد هو حالة التلبس بالجريمة، بمعنى القبض على عضو المجلس متلبساً بارتكاب الجريمة؛ ففي تلك الحالة يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق ضده دون انتظار إذن المجلس.

والهدف من الحصانة البرلمانية هو حماية استقلال وحرية العضو في ممارسة مهامه التشريعية دون مضايقات جنائية غير مبررة، مع ضمان عدم إساءة استخدام الحصانة في الجرائم الفعلية بما لا يخل بحقوق المجتمع. والحصانة البرلمانية شخصية لا يستفيد منها إلا العضو نفسه، ولا تمتد إلى غيره مثل الأولاد والأقارب. ولا تشمل الحصانة إلا الدعوى الجنائية، فيجوز رفع الدعوى المدنية على عضو مجلس النواب للمطالبة بالتعويض دون حاجة لانتظار إذن. وتشمل الحصانة الإجراءات الماسة بشخص العضو ومسكنه، فلا يجوز القبض عليه أو تفتيشه أو تفتيش مسكنه، كما لا يجوز حبسه احتياطياً أو ضبط مراسلاته. ولكن يجوز اتخاذ الإجراءات البعيدة عن شخصه مثل سماع الشهود دون تحليفهم اليمين والمعانة وجميع إجراءات الاستدلال دون حاجة إلى إذن. ويقدم طلب رفع الحصانة إلى رئيس المجلس، وإذا وافق المجلس على الإذن استردت النيابة العامة سلطتها في تحريك الدعوى الجنائية ومباشرة كافة إجراءاتها.

2- الحصانة القضائية

2024/2025

2024/2025

2024/2025

تنص المادة 96 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أنه "في غير حالة التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على القاضي أو حبسه احتياطياً إلا بعد الحصول على إذن من مجلس القضاء الأعلى".

والمقصود بالقاضي هنا جميع قضاة المحاكم الجزئية والابتدائية ومحاكم الاستئناف والنقض. ويسري هذا الحكم على أعضاء النيابة العامة بموجب المادة 130 من قانون السلطة القضائية التي تنص على سريان الأحكام الخاصة بالقضاة عليهم، فيما لا يتعارض مع طبيعة عملهم. لذا لا يجوز القبض على عضو النيابة العامة أو حبسه احتياطياً أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق ضده إلا بعد إذن مجلس القضاء الأعلى، باستثناء حالة التلبس بالجريمة.

ثالثاً: شكل الإذن

يشترط أن يصدر الإذن كتابة، وهو في ذلك يتفق مع الطلب ويختلف عن الشكوى. ولا يشترط أن يُكتب الإذن بصيغة معينة أو بعبارات محددة، وإنما يكفي أن يكون دالاً على تصريح الجهة المختصة بالسير في الإجراءات ضد الشخص التابع لها.

وبعد استعراضنا لقيود تحريك الدعوى الجنائية وهى الشكوى والطلب والإذن، نوضح النقاط التالية:

1- اختلاف الإذن والطلب عن الشكوى في أسباب سقوط الحق

يسقط الحق في الشكوى بوفاة المجني عليه أو بمضي المدة، وهي ثلاثة أشهر من تاريخ علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها، بينما لا توجد أسباب ينقضي بها الحق في تقديم الطلب أو إصدار الإذن إلا سقوط الدعوى الجنائية بالتقادم.

2- اختلاف الإذن عن الشكوى والطلب في سلطة النيابة العامة

قبل صدور الإذن تملك النيابة العامة اتخاذ جميع الإجراءات التي لا تمس شخص المتهم أو حرمة مسكنه، فلها قبل الإذن أن تسمع الشهود دون تحليفهم اليمين، وأن تقوم بإجراءات المعاينة والخبرة وغيرها من الإجراءات التي لا تمس شخص المتهم أو حصانة مسكنه، بينما قبل تقديم الشكوى أو الطلب لا تملك النيابة ذلك.

2024/2025

2024/2025

3- اختلاف الإذن عن الشكوى والطلب في عدم جواز الرجوع فيه

نصت المادة 12 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه لمن قدم الشكوى أو الطلب حق التنازل عنهما في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي، ولم تورد المادة 12 ذكر الإذن، مما يفهم منه بمفهوم المخالفة عدم جواز الرجوع في الإذن بعد تقديمه، فالمادة 12 قصرت حق التنازل على الشكوى والطلب فقط.

4- اختلاف الإذن عن الشكوى والطلب من حيث النطاق

الإذن طبيعته شخصية، فهو يرتبط بشخص المتهم، وبناءً على ذلك يجب أن يُحدد في الإذن شخص المتهم والجريمة المسندة إليه. وإذا تعدد المتهمون في الجريمة وصدر إذن لأحدهم فقط، لا ينسحب إلى غيره. أما الطلب فلا يلزم أن يتضمن اسم المتهم، فهو ينتج آثاره القانونية ولو كان المتهم مجهولاً. وإذا تعدد المتهمون وقدم طلب بتحريك الدعوى ورفعها ضد أحدهم، فإنه يعتبر قد قدم بالنسبة للباقيين.

كذلك الشكوى لا يشترط فيها أن يحدد الشاكي شخصية الجاني بالأسم، فمن الجائز أن تقتصر الشكوى على الإشارة إلى الفعل الذي قامت به الجريمة، وتترك للسلطات التحري عن مرتكبها. وإذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم، تعتبر مقدمة ضد الباقين. فالشكوى والطلب طبيعتهما عينية يتعلق كل منهما بالواقعة، أما الإذن فطبيعته شخصية لتعلقه بالمتهم.

المبحث الثاني

تحريك الدعوى الجنائية عن غير طريق النيابة العامة

تمهيد وتقسيم:

النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الأصل في تحريك الدعوى الجنائية، ولكن المشرع المصري قد منح جهات وأشخاصاً أخرى سلطة تحريك الدعوى الجنائية على سبيل الاستثناء. فلقد أعطى المشرع المصري للمحاكم الحق في تحريك الدعوى الجنائية في حالات محددة على سبيل الحصر، وهما حالتان: الأولى حالة التصدي والثانية حالة جرائم الجلسات، كما أعطى للمضرور من الجريمة حق تحريك الدعوى الجنائية عن طريق الادعاء العام^{2024/2025} لهذا سيتم تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين^{2024/2025} على النحو التالي:

- المطلب الأول: تحريك الدعوى الجنائية بمعرفة لمحاكم
- المطلب الثاني: الادعاء المباشر

المطلب الأول

تحريك الدعوى الجنائية بمعرفة المحاكم

تمهيد وتقسيم:

الدعوى الجنائية هي حق للدولة تمارسه عن طريق النيابة العامة التي تملك بحسب الأصل تحريك الدعوى الجنائية. وهذا ما قننه المشرع في المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أنه: "تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها".

ومع ذلك فقد أورد المشرع استثناءً على هذه القاعدة، وذلك بأنه أجاز لبعض الجهات الأخرى حق تحريك الدعوى الجنائية، ومن هذه الجهات المحاكم. فلقد تضمنت المواد 13 و14 و15 من قانون الإجراءات الجنائية 175 لسنة 2025 بياناً للأحوال التي يجوز فيها للمحاكم تحريك الدعوى الجنائية على سبيل الاستثناء، لذا سيتم تقسيم هذا المطلب إلى فرعين على النحو التالي:

- الفرع الأول: تحريك الدعوى الجنائية من محاكمتي الجنايات والنقض (حق التصدي)
- الفرع الثاني: جرائم الجلسات

الفرع الأول

تحريك الدعوى الجنائية من محاكمتي الجنايات والنقض (حق التصدي)

إذا أُحيلت الدعوى إلى قضاء الحكم سواء من جانب النيابة العامة أو قاضي التحقيق، يتقيد قضاء الحكم في نظر الدعوى الجنائية بالحدود الشخصية والعينية للدعوى، أي يلتزم قضاء الحكم بالواقعة المرفوعة بها الدعوى في حديها العيني والشخصي، فلا يجوز له أن يتجاوز هذه الحدود¹.

وهذا ما أكدته المادة 307 إجراءات جنائية التي تنص على أنه:

2024/2025

2024/2025

2024/2025

"لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور، كما لا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى."

والتقيد بالحدود العينية والشخصية قاعدة أساسية يترتب على مخالفتها البطلان لأنها تتعلق بالنظام العام.

ومع ذلك، فإن المشرع المصري قد أعطى لمحكمة الجنايات ومحكمة النقض (عندما تنتقل إلى محكمة موضوع) حق تحريك الدعوى الجنائية عن وقائع أخرى لم تشملها الدعوى المنظورة أمامها، وعن متهمين آخرين لم يشملهم أمر الإحالة، وذلك في أحوال محددة نصت عليها المواد 13 و14 و15.

- فقد قررت المادة 13 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "إذا رأت محكمة الجنايات أول درجة في دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم، أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم، أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها، فلها أن تقيم الدعوى

¹ محمد زكي أبو عامر، الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص 283 .

على هؤلاء الأشخاص
للإبواب الثالث من الك
التحقيق، وفي هذه
وإذا صدر قرار في

عبد المنعم حسن عبد المنعم حسن خالي

- كما نصت المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية 175 لسنة 2025 على أنه "يجوز لمحكمة الجناح المستأنفة وللدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الدعوى بناء على الطعن في المرة الثانية حق إقامة الدعوى طبقاً لما هو مقرر بالمادة 13 من هذا القانون. وإذا طعن في الحكم الذي يصدر في الدعوى المقامة منها فلا يجوز أن يشترك في نظرها أحد القضاة الذين قرروا إقامتها".
- وأخيراً نصت المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "لمحكمة الجنايات بدرجةيتها أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال من شأنها الإخلال بأوامرها أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في قضائياتها أو في الشهود، وكان ذلك في صدد دعوى منصوص عليها في القانون، أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقاً للمادة 13 من هذا القانون".

¹ (أشرف توفيق شمس)

التصدي هو سلطة المحكمة حين تنتظر في دعوى معينة أن تحرك دعوى ثانية ذات صلة بالأولى، والتصدي استثناء من الأصل العام الذي يحصر وظيفة القضاء في الحكم في دعوى حركتها أمامه سلطة أخرى مختصة بالالتزام، وهي النيابة العامة. وهو استثناء كذلك من قاعدة استئنار النيابة العامة بسلطة تحريك الدعوى الحائنة.

وقد نشأ حق المحكمة في التصدي في ظل النظام التقني الذي يجمع سلطة التحقيق والادعاءات والحكم كلها في يد القاضي¹. وفي العصر الحديث اندثر النظام التقني، وساد النظام الادعاءات الذي يقوم على الفصل بين سلطتي الادعاءات والحكم، فلم يعد يجوز للقاضي أن يحرك الدعوى الجنائية لأن مهمته

⁽¹⁾ (أشرف توفيق شمس الدين، شرح قانون الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص 123).

تتخصص في الفصل فيها واحتكرت النيابة العامة سلطة تحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها امام القضاء . ومع ذلك بقي من هذا النظام على سبيل الاستثناء حق التصدي لمحكمة الجنايات ومحكمة النقض .

علة تقرير حق التصدي

تكمن علة تقرير حق التصدي في تمكين القضاء من القيام بدور الرقابة على سلطة النيابة التقديرية في تحريك الدعوى الجنائية؛ فإذا اتضح للقضاء أثناء نظره الدعوى أن النيابة العامة تقاعست عن توجيه الاتهام إلى أشخاص أو لوائح كان يجب توجيه الاتهام فيها، فإن المحكمة تقوم على سبيل الاستثناء بتحريك الدعوى. كما يهدف التصدي إلى صون كرامة القضاء وهيئته والتصدي للأفعال التي تمس هذه الهيبة أو تؤثر في القضاة أو الشهود.

سلطة المحكمة في مباشرة حق التصدي

عند النظر إلى نصوص المواد 13 و14 و15 من قانون الإجراءات الجنائية 175 لسنة 2025، نجد أنها استخدمت ألفاظاً تدل على أن استخدام هذا الحق جوازي للمحكمة وليس وجوبياً، مثل: "إذا رأت محكمة الجنايات..." "للدائرة الجنائية بمحكمة النقض..." "لمحكمة الجنايات أو لمحكمة النقض..."

ويترتب على ذلك أن المحكمة قد تتوافر أمامها شروط التصدي، ومع ذلك لا تستخدمه وتترك الأمر للنسبة العامة. كما أنها غير ملزمة بإجابة طلب أحد الخصوم بالتصدي، حتى لو كانت له مصلحة في التمسك بالتصدي، ويعمل ذلك أن التصدي نوع من الاتهام وأن مباشرة الاتهام في القانون المصري تقتض سلطة تقديرية، كما أن الاعتبارات التي تبرر التصدي تقتض بطبيعتها تقدير ما إذا كان هناك ثمة تقصير من النيابة العامة من عدمه أو إذا كان هناك ثمة ما يمس الاحترام الواجب للقضاء¹.

المحاكم صاحبة الحق في التصدي

حق التصدي قاصر على:

- محكمة الجنايات
- الدائرة الجنائية في محكمة النقض عند نظر الموضوع بناء على رفع الطعن إليها للمرة الثانية وذلك لأن عند نظر الطعن للمرة الثانية تتحول محكمة النقض من محكمة قانون هدفها مراقبة صحة تطبيق القانون إلى محكمة موضوع، ومن ثم تخول نفس السلطات المقررة لمحكمة الجنايات لتتمكن

¹ أشرف توفيق شمس الدين، شرح قانون الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص 132.

من وضع الدعوى في نطاقها الحقيقي وتلافي القصور الذي قد يكون قد شاب عمل النيابة عند تحريك الدعوى¹.

شروط التصدي

1- وجود دعوى جنائية منظورة أمام محكمة الجنايات أو النقض

يفترض التصدي أن تكون المحكمة ناظرة دعوى معروضة عليها وأُحيلت إليها بالطرق المقررة، أي تكون قد حُركت أمامها من سلطة الاتهام وأدخلت في حوزتها بناء على ذلك، ثم تكشف للمحكمة من الوقائع أو الأشخاص ما يقتضي تحريك دعوى ثانية².

وعليه لا يجوز للمحكمة أن تتصدى لموضوع هذه الدعوى الجديدة إذا علمت بها بطريق آخر، فلا يجوز للقاضي استخدام الحق في التصدي لواقعة علم بها بصفة شخصية ولم تكن بمناسبة نظر الدعوى الأصلية.

2- أن تكون الدعوى المنظورة أمام المحكمة دعوى جنائية.

يجب أن تكون الدعوى التي تنظرها المحكمة دعوى جنائية، فلا يجوز لمحكمة الجنايات التصدي إذا كانت تنظر الدعوى المدنية فقط بعد انقضاء^{2024/2025} الدعوى الجنائية لأي سبب بعد رفعها أمامها. كما أنه إذا اقتصر الطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية أمام المحكمة الجنائية، فلا يكون لمحكمة النقض حق التصدي.

أما حالة التصدي المنصوص عليها في المادة 15 إجراءات، فإن علة تقريرها هي حسن سير الخصومة وضمنان توفير الاحترام الواجب لها وعدم التأثير على قضائتها، لذا يمكن للمحكمة في هذه الحالة التصدي، حتى لو كانت الدعوى المدنية هي المنظورة وحدها أمامها.

3- أن تكون الدعوى الجديدة مقبولة

يشترط أن تكون الدعوى الجديدة متصلة بالدعوى التي تنظرها المحكمة ومستقلة عنها، وأن تكون مقبولة، فلا يجوز تحريك الدعوى الجنائية عن واقعة تم التحقيق فيها وصدر بشأنها أمر بالآلا وجه

¹ (محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص 171).

² محمد عبد الحميد مكي، شرح قانون الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص 162.

لإقامة الدعوى الجنائية، ما لم تظهر أدلة جديدة تجيز العدول عن هذا الأمر. ولا يجوز التصدي إذا كانت الدعوى الجديدة قد انقضت بالتقادم أو بالعفو أو بغيرها من أسباب الانقضاء، ولا يجوز أيضًا أن تكون الدعوى الجديدة معلقة على شكوى أو إذن أو طلب¹.

4- توافر إحدى حالات التصدي التي نص عليها المشرع

أ- الحالات التي يجوز لمحكمة الجنايات التصدي فيها

نص المشرع في المادتين 13 و14 على أربع حالات يجوز لمحكمة الجنايات التصدي فيها، وهما:

الحالة الأولى: اكتشاف المحكمة في الواقعة التي تنظرها وجود متهمين جدد غير من أقيمت عليهم الدعوى (مادة 13 إجراءات).

إذا ثبت للمحكمة أثناء نظر الدعوى أمامها وجود متهمين جدد غير من أقيمت عليهم الدعوى، سواء بوصفهم فاعلين أو شركاء، تملك المحكمة في هذه الحالة التصدي لهؤلاء المتهمين الجدد. مثال: جريمة قتل قدمت النيابة العامة القاتل فيها للمحكمة، وأثناء المحاكمة تكتشف المحكمة أن هناك شريكًا بالمساعدة قدم للقاتل سلاح الجريمة وسهل له ارتكابها، ولم يذكر اسمه في التحقيقات ولا في أمر الإحالة^{2024/2025}

وحق المحكمة في تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهمين الجدد قاصر على الجريمة التي تنظرها أو جريمة ترتبط بها، فإن انتفى الارتباط فلا تستطيع أن تتصدى للدعوى.

الحالة الثانية: اكتشاف المحكمة وجود وقائع غير المسندة إلى المتهم في الدعوى.

إذا ثبت للمحكمة أثناء نظر الدعوى أمامها أن المتهم المائل أمامها قد ارتكب جريمة أخرى غير تلك المنسوبة إليه والمرفوع بها الدعوى ضده، مثال: أن يحال المتهم للمحاكمة عن جريمة ضرب أفضى إلى الموت، ثم يتضح لها ارتكابه جريمة سرقة لم يتضمنها أمر الإحالة، فإن لها أن تتصدى لها وتحيلها إلى النيابة العامة للتحقيق، ولم يتطلب المشرع في هذه الصورة وجود صلة بين الواقعة الأصلية التي يحاكم عنها المتهم والواقعة الجديدة التي تتصدى لها المحكمة كما في الحالة السابقة إذ يكفي هنا وحدة المتهم.

¹ (أمال عثمان، مرجع سابق، ص 114).

وتطبيقاً لذلك يتوافر حق التصدي إذا تبين للمحكمة أثناء نظر الدعوى وباعتراف المتهم أنه ارتكب جريمة أخرى لا صلة لها بالجريمة التي تنظر المحكمة الدعوى عنها في هذه الحالة تستطيع المحكمة أن تحرك الدعوى الجنائية عن الجريمة الأخرى، ولا يدخل في هذه الحالة الوقائع الجديدة التي يثبت للمحكمة ارتكاب لمتهم لها متى كانت تملك إضافتها بموجب حقها في تعديل التهمة مثل (الظروف المشددة التي تستخلص من التحقيق أو المرافعات. التي جرت أمامها متى كانت لا تشكل جريمة مستقلة)¹.

الحالة الثالثة

تفترض هذه الصورة أنه يتبين للمحكمة أثناء نظر الدعوى الأصلية وجود جنائية أو جنحة غير مطروحة أمامها، ولكنها ترتبط بالتهمة الأصلية المرفوع بها الدعوى.

ذهب رأي في الفقه إلى أن هذه الحالة مجرد تطبيق للحالتين السابقتين، غير أن هذا غير صحيح، لأنها أوسع منهما:

الحالة الأولى يشترط لتطبيقها ارتكاب متهمين جدد لنفس الواقعة المرفوع بها الدعوى وهو ما لا يتوافر هنا. كما أن الحالة الثانية لا تتوافر أيضاً لأنه يشترط لتطبيقها ارتكاب نفس المتهمين المرفوع عليهم الدعوى الأصلية^{2024/2025} وقائع جديدة غير مطروحة على المحكمة^{2024/2025}. الحالة الثالثة أوسع الحالتين الأولى^{2024/2025} والثانية إذ تتسع فيها سلطة المحكمة لتشمل تحريك الدعوى الجنائية لأشخاص ووقائع لم ترفع الدعوى الأصلية بشأنهم، لذا فإن المشرع قد أوجب ضرورة وجود ارتباط في هذه الحالة بين هذه الوقائع وبين الدعوى الأصلية ولم يحدد نوع الارتباط فيستوي أن يكون ارتباطاً غير قابل للتجزئة أو ارتباطاً بسيطاً قابلاً للتجزئة.

ومن أمثلة الارتباط غير القابل للتجزئة:

- اتهام المتهم بالاختلاس، ثم يتبين للمحكمة ارتكابه التزوير لإخفاء الاختلاس سواء وقع التزوير من نفس المتهم أو من شريك له.

ومن أمثلة الارتباط القابل للتجزئة:

- أن يقدم للمحكمة متهم بارتكاب جريمة معينة فيتبين للمحكمة أنه كان قد ارتكب جرائم أخرى مماثلة فيما سبق. ولا يتوافر حق التصدي إذا كانت الدعوى المرتبطة مطروحة أمام محكمة أخرى، إذ أن حق

¹ (محمود أحمد طه، مرجع سابق، ص 151.

محكمة الجنايات في التصدي هو استثناء من القاعدة لا يسلب الجهة المختصة حقها أصلاً في الفصل في الدعوى¹ وتطبيقاً لذلك إذا كانت النيابة العامة قد فصلت جريمتي الرشوة والسرقة عن جنحة التهريب وأحالت التهمتين الأولين إلى محكمة الجنايات ثم قدمت الأخيرة إلى محكمة الجناح فإن ذلك لا يجيز لمحكمة الجنايات أن تتصدى للقضاء في هذه الجنحة وأن تسلب محكمة الجناح حقها في الفصل فيها².

الحالة الرابعة: وقوع أفعال من شأنها الإخلال بأوامر المحكمة أو بالاحترام الواجب لها أو التأثير في قضائها أو في الشهود.

نصت على هذه الحالة المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية في قولها "يجوز لمحكمة الجنايات بدرجيتها أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في قضائها، أو في الشهود، وكان ذلك بصدد طلب أو دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقاً للمادة 13 من هذا القانون" ومن أمثلة الجرائم التي تخل بأوامر المحكمة جريمة التشويش على الجلسة وعدم الامتثال لأوامر المحكمة (مادة 242 إجراءات).

ومن أمثلة الجرائم المخلة باحترام المحكمة جريمة إهانة هيئة قضائية أو أحد أعضائها أثناء انعقاد الجلسة (مادة 133 عقوبات).

ومن أمثلة الجرائم التي تؤثر في قضاء المحكمة^{2024/2025} وهي شهود جريمة التأثير على القضاء بالنشر^{2024/2025} (مادة 187 عقوبات) وجريمة إكراه شاهد على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة الزور³ (مادة 300 عقوبات).

ويتعين في هذه في هذه الحالة شرط سلبي:

هو ارتكاب الجريمة خارج الجلسة، إذ لو ارتكبت الجريمة أثناء الجلسة جاز للمحكمة الحكم فيها فوراً وفق المادة 243 إجراءات.

ب- حالات تصدي الدائرة الجنائية لمحكمة النقض:

الحالة الأولى: نظر موضوع الدعوى الجنائية بناءً على طعن بالنقض للمرة الثانية.
محكمة النقض هي محكمة قانون هدفها مراقبة مدى صحة تطبيق القانون، ولكن عند نظرها للطعن

¹ أشرف توفيق شمس الدين، مرجع سابق، ص 144 و145.

² نقض 2-4-1962م، مجموعة أحكام النقض، س 13، رقم 13.

³ محمد عبد الحميد مكي، مرجع سابق، ص 167.

للمرة الثانية تنقلب إلى محكمة موضوع، إذ تنظر الدعوى من الناحية الموضوعية ومن ثم تخول ذات السلطات الممنوحة لمحكمة الجنايات ومنها حق التصدي، فإذا توافرت إحدى الحالات الأربع السابق توضيحها والتي تملك فيها محكمة الجنايات حق التصدي للوقائع أو المتهمين الجدد فإن محكمة النقض تملك أيضاً عند النظر بالنقض المرة الثانية حق التصدي لها.

الحالة الثانية: نظر موضوع الدعوى بناء على طلب إعادة النظر.

هناك رأيان:

- رأي يجيز لمحكمة النقض التصدي لأنها تتحول لمحكمة موضوع.
- ورأي يمنع ذلك لأن طلب إعادة النظر هو طريق استثنائي لا يجوز القياس عليه، وبالتالي لا تملك محكمة النقض في هذه الحالة حق التصدي¹.

وفي رأينا أن الرأي الأول الذي يعطي الحق في التصدي لمحكمة النقض في حالة نظر موضوع الدعوى بناء على طلب إعادة النظر وإن كان يتفق مع العلة من تقرير حق التصدي، إلا أنه يصطدم مع صريح نص المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية الذي اكدت عباراته ان حق التصدي يمنح لمحكمة النقض عند نظر الطعن للمرة الثانية، ولم تتعرض المادة إلى حالة نظر محكمة النقض للموضوع بناءً على طلب إعادة النظر. وبما أن حق التصدي هو استثناء من الأصل العام لذا لا يجوز القياس عليه ولا التوسع فيه ولا بد أن يقتصر على الحالات التي ورد فيها نص تشريعي.

إجراءات التصدي

تحكم إجراءات التصدي عدة مبادئ: -

- **المبدأ الأول:** تقتصر سلطة المحكمة التي تتصدى على تحريك الدعوى الجنائية فلا يجوز لها التحقيق أو الحكم فيها، وذلك لحرص المشرع على الفصل بين سلطة الاتهام والتحقيق والمحاكمة، فإذا خالفت المحكمة هذا المبدأ كان عملها باطلاً بطلاناً مطلقاً لتعلقه بالنظام العام، لذلك لا يزيل البطلان رضا المتهم بالمحاكمة.

¹ أشرف توفيق شمس الدين، مرجع سابق، ص 134

• **المبدأ الثاني:** التحقيق والمحاكمة يجريان وفق القواعد العامة، كما لو كان الاتهام حركته السلطة المختصة به وهي النيابة العامة.

• **المبدأ الثالث:** إذا أحيل المتهم للمحاكمة في شأن الدعوى التي تصدت لها المحكمة، فلا يجوز أن يشترك في المحاكمة أحد أعضاء المحكمة التي حركت الدعوى¹.

وتطبيقاً للمبادئ السابقة فإن المحكمة حين تتصدى للدعوى تحيلها للنسبة العامة للتحقيق فيها وللنسبة العامة بعد التحقيق سلطة تقديرية في التصرف في التحقيق. فلها أن تصدر فيه أمراً بآلا وجه لإقامة الدعوى أو أن تحيله إلى المحكمة المختصة، وفي هذه الحالة الأخيرة وجب إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى غير التي سبق وتصدت لها ولا يجوز أن يشترك في الحكم فيها أحد المستشارين الذين قرروا إقامة الدعوى.

وإذا كانت الدعوى الجديدة مرتبطة بالدعوى الأصلية ارتباطاً لا يقبل التجزئة وجب إحالة الدعويين الأصلية والجديدة إلى المحكمة المختصة بالدعوى الجديدة.

وإذا كانت محكمة النقض هي التي تصدت للدعوى الجديدة أثناء نظر الموضوع بناءً على الطعن للمرة الثانية يتم إحالة الدعوى الجديدة في هذه الحالة إلى دائرة أخرى من دوائر محكمة النقض غير تلك التي قررت التصدي، ويكون الحكم في الدعويين معاً غير قابل للطعن بأي طريقة من طرق الطعن^{2024/2025} لأنه صادر من محكمة النقض. أما إذا كانت الدعوى الجديدة غير مرتبطة بالدعوى الأصلية أو بينهم ارتباط بسيط فإنها تحال وحدها إلى المحكمة المختصة بها وتستمر الدعوى الأصلية قائمة أمام المحكمة التي كانت تنظرها.

¹ محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص 176.

الفرع الثاني

جرائم الجلسات

تستلزم هيبة المحاكم بوصفها مظهرًا من مظاهر سيادة القانون، أن تُدار جلساتها في إطار من الانضباط والوقار بما يكفل تمكينها من أداء وظيفتها في مناخ يسوده الهدوء والاحترام. ومن ثم كان لزامًا على المشرع أن يحيط جلسات المحاكم بضمانات تحفظ انتظامها، وأن يخولها من السلطات ما يمكنها من مواجهة كل صور الإخلال بنظامها والتصدي للجرائم التي تقع أثناء انعقادها. ولهذا الغرض منح المشرع لرئيس الجلسة سلطة ضبطها وإدارتها، وقرر قاعدة عامة باختصاص المحاكم بتحريك الدعوى الجنائية عن الجرائم التي ترتكب خلال انعقاد جلساتها، ووسع من نطاق هذه السلطة في أحوال خاصة، فأجاز للمحكمة أن تحرك الدعوى وأن تحكم فيها بنفسها.

ولقد فرّق المشرع بين الإخلال بنظام الجلسة والجرائم التي تقع أثناء انعقادها، كما فرّق بين سلطة المحاكم الجنائية وغيرها من المحاكم، وبين الأفعال الصادرة من الأفراد العاديين وتلك التي تصدر عن المحامين أثناء تأدية مهنتهم. وهذه التفرقة على اختلاف صورها لا تخرج عن غاية واحدة قوامها صون هيبة القضاء وضمان حسن سير العدالة أثناء انعقاد جلسات المحاكم.

ولقد نظم المشرع الأحكام الخاصة بسلطة المحاكم في رفع الدعوى الجنائية والحكم فيها في المواد 2024/2025^{2024/2025} بالنسبة للجرائم التي تقع أثناء انعقاد جلساتها في المادة 243 إجراءات المعدلة بالقانون 174 لسنة 2025، والتي تنص على أنه: "إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة، يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم، ولا يتوقف رفع الدعوى في هذه الحالة على شكوى أو طلب إذا كانت الجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 3 و 8 و 10 من هذا القانون. أما إذا وقعت جنائية، فيصدر رئيس المحكمة أمرًا بإحالة المتهم إلى النيابة العامة دون إخلال بحكم المادة 15 من هذا القانون. وفي جميع الأحوال، يحرر رئيس المحكمة محضرًا ويأمر بالقبض على المتهم إذا اقتضى الحال ذلك".

كما نظم قانون المرافعات المدنية والتجارية سلطة المحاكم المدنية في رفع الدعوى بالنسبة لجرائم الجلسات التي ترتكب ضد هيئة المحكمة في المادة 104 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968، والتي تنص على أنه: "ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك ومع مراعاة أحكام قانون المحاماة أن يُخرج من قاعة الجلسة من يخلّ بنظامها. فإن لم يمثل وتمادي، كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعة وعشرين ساعة أو بتغريمه مائة جنيه، ويكون حكمها

بذلك نهائياً. فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدون وظيفة في المحكمة، كان لها أن توقع أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية. وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي تصدره بناء على الفقرتين السابقتين".

وكذلك المادة 106 من قانون المرافعات، التي تنص على أنه: "مع مراعاة أحكام قانون المحاماة، يأمر رئيس الجلسة بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقادها، وبما يرى اتخاذ من إجراءات التحقيق، ثم يأمر بإحالة الأوراق إلى النيابة لإجراء ما يلزم فيها. فإذا كانت الجريمة التي وقعت جنائية أو جنحة، كان له إذا اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه".

وتنص المادة 107 من قانون المرافعات على أنه: "مع مراعاة أحكام قانون المحاماة، للمحكمة أن تحاكم من تقع منه أثناء انعقادها جنحة تعدي على هيئتها أو على أحد أعضائها أو أحد العاملين بالمحكمة، وتحكم عليه فوراً بالعقوبة".

ولما كان حق رفع الدعوى بالنسبة لجرائم الجلسات يختلف باختلاف نوع المحكمة التي وقعت الجريمة أثناء انعقاد جلساتها، فينبغي أولاً تحديد المقصود بالجلسة، ثم تناول الفرق بين المحاكم الجنائية والمحاكم المدنية في سلطة رفع الدعوى.

2024/2025

2024/2025

أولاً: المقصود بالجلسة

لا ينعقد اختصاص المحاكم في مواجهة الأفعال التي تمثل إخلالاً بالاحترام الواجب لها إلا إذا وقعت هذه الأفعال أثناء انعقاد الجلسة، أي في مجلس القضاء. والجلسة في هذا الإطار فكرة تقوم على عنصري المكان والزمان معاً؛ فهي من حيث المكان تشمل كل موضع يصح قانوناً أن تنعقد فيه المحكمة وتباشر فيه وظيفتها القضائية بالفعل، سواء أكان ذلك في قاعات الجلسات المخصصة بمبنى المحكمة أو في مكان آخر تقرر انعقادها فيه لاعتبارات تقتضيها طبيعة الدعوى أو مقتضيات العدالة. ويستوي في ذلك أن يكون انعقاد المحكمة علنياً في قاعة الجلسة أو سرياً في غرفة المداولة أو في المكان الذي تنتقل إليه لمباشرة أحد إجراءات التحقيق النهائي كإجراء المعاينة أو سماع شاهد تعذر حضوره أمامها.

كما تمتد فكرة الجلسة من حيث الزمان إلى المدة التي تنعقد فيها المحكمة لنظر الدعوى. والأصل أن الجلسة تنتهي بقل باب المرافعة ورفعها، ومع ذلك لا يقتصر مفهوم الجلسة على هذا الحد، بل يشمل كذلك الفترة الفاصلة بين رفع الجلسة ودخول القاضي غرفة المداولة، باعتبار أن أي إخلال يقع خلالها يعد مساساً بالحرمة والوقار الواجبين للمحكمة وإخلالاً بهيبة القضاء التي يحرص المشرع على صونها.

ثانيًا: سلطة المحاكم الجنائية في شأن جرائم الجلسات

نصت المادة 242 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025 على أنه "ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخلّ بنظامها، فإن لم يمتثل وتمادى، يجوز للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه 24 ساعة أو بتغريمه 500 جنيه، ويكون حكمها بذلك غير جائز استئنافه. فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدي وظيفة في المحكمة، كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة ما للسلطة المختصة توقيعه من الجزاءات التأديبية، ويجوز للمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم أو القرار الذي تصدره بناء على الفقرة الأولى من هذه المادة".

يتضمن هذا النص القواعد التي تكفل للجلسة الهدوء والنظام، ويُعتبر إخلالاً بالجلسة كل فعل من شأنه أن يؤثر في الهدوء الذي ينبغي أن يسودها. ومثال ذلك: الصراخ، التلفظ بألفاظ الاعتراض، أو الهتاف غير اللائق بالاحترام الواجب في قاعة المحكمة.

ويتخذ رئيس الجلسة الخطوات التالية لحفظ النظام:

أ- إخراج من يخلّ بنظام الجلسة

وهذا الإخراج لا يُعد عقوبة، لذا لا يشترط قبل صدوره سماع أقوال النيابة العامة أو أخذ رأي باقي الأعضاء. ويلاحظ أن الإخراج لا يقتصر على الجمهور، بل يجوز للقاضي إخراج المتهم نفسه إذا صدر منه تشويش يستدعي ذلك. وفي هذه الحالة تستمر الإجراءات إلى أن يمكن السير فيها بحضوره،

⁽¹⁾ محمد عید غریب، مرجع سابق، ص 207.

وعلى المحكمة أن توقفه على ما تم في غيبته من إجراءات¹. ويلاحظ أن الأمر بالإخراج هنا لا يصدر من رئيس الجلسة وحده، بل يحتاج إلى حكم من المحكمة، وإلا كان العمل باطلاً².

ب- امتناع من يخلّ بالنظام عن تنفيذ أمر الخروج

يعد ذلك جريمة مستقلة، نظم المشرع أحكامها، وأدرجها ضمن المخالفات، ومنح المحكمة سلطة مباشرة الدعوى بشأنها والفصل فيها فوراً. ويجوز للمحكمة الحكم بغرامة بين 10 و 100 جنيه وفق المادة 376 عقوبات، بعد تعديلها بالقانون رقم 169 لسنة 1981. ولا ينعقد الاختصاص بتوقيع العقوبة إلا بموجب حكم يصدر من المحكمة بكامل تشكيلها وبعد المداولة. ويعد هذا الحكم حكماً نهائياً لا يقبل الطعن فيه بالاستئناف كما لا تجوز المعارضة فيه لصدوره حضورياً غير أنه لا يصبح نهائياً إلا بانقضاء الجلسة دون أن تعدل عنه المحكمة.

ث- إذا وقع الإخلال من أحد العاملين بالمحكمة

كان للمحكمة أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من عقوبات تأديبية، ويصدر الجزاء التأديبي من المحكمة بكامل تشكيلها. ويجوز للمحكمة أن تعدل عن هذا الجزاء إلى ما قبل انتهاء الجلسة.

2024/2025

2024/2025

2024/2025
2- الجرائم الأخرى

تنص المادة 243 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 174 لسنة 2025 على أنه "إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم، ولا يتوقف رفع الدعوى في هذه الحالة على شكوى أو طلب إذا كانت الجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 3 و 8 و 10 من هذا القانون، أما إذا وقعت جنابة يصدر رئيس المحكمة أمراً بإحالة المتهم إلى النيابة العامة دون إخلال بحكم المادة 15 من هذا القانون وفي جميع الأحوال يحرر رئيس المحكمة محضراً ويأمر بالقبض على المتهم إذا اقتضى الحال ذلك".

¹ (مادة رقم 270 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025

² (محمد عيد غريب، مرجع سابق، ص 208.



من النص السابق يتضح أن لجميع المحاكم الجنائية على اختلاف درجاتها وأنواعها أن تحرك الدعوى بالنسبة للجرائم التي تقع أثناء الجلسة، ويفرق المشرع بين حالتين الأولى إذا كانت الجريمة التي وقعت جنحة أو مخالفة والثانية إذا كانت الجريمة التي ارتكبت جنائية.

أ- حالة ارتكاب جنحة أو مخالفة

إذا وقعت في جلسة المحكمة جنحة أو مخالفة كان للمحكمة أن تحرك الدعوى الجنائية في شأنها في الحال وتصدر حكماً بالعقوبة بعد سماع دفاع المتهم وسماع النيابة العامة ويشترط لاستعمال المحكمة لسلطة تحريك الدعوى الجنائية في هذه الحالة توافر عدة شروط:-

- أن تكون الجريمة التي ارتكبت جنحة أو مخالفة أيًا كان نوعها، سواء كانت تعديًا على هيئة المحكمة، أو كانت تعديًا من أحد أفراد الجمهور على آخر من الحاضرين بالسب، أو القذف، أو السرقة أو غيرها.
- أن تكون الجنحة أو المخالفة مما يدخل في اختصاص المحكمة. فإذا كانت جنحة، ولكنها تدخل في اختصاص محكمة الجنايات، مثل جنح النشر، فقد ذهب بعض الفقه إلى أن المحكمة لا تتقيد بقواعد الاختصاص، بمعنى أن المحكمة تختص بتلك الجريمة حتى ولو كانت القواعد العامة في الاختصاص تجعلها من اختصاص محكمة أخرى. بينما يرى البعض الآخر أن قواعد الاختصاص من النظام العام ولا يجوز مخالفتها إلا بنص صريح، لذا لا يجوز للمحكمة أن تنتظر جريمة لا تدخل في اختصاصها، وإنما يجوز لها في هذه الحالة أن تأمر بالقبض على المتهم إذا اقتضى الأمر ذلك. ويحرر رئيس المحكمة محضرًا بالواقعة ويأمر بإحالة المتهم إلى النيابة العامة التي يكون لها سلطة التحقيق والتصرف¹.

- الشرط الأخير أن تقع هذه الجريمة في الجلسة ويتم تحريك الدعوى في الحال.

إذا توافرت الشروط السابقة ورأت المحكمة تحريك الدعوى من أجل جنحة أو مخالفة وقعت في الجلسة، وجب عليها إقامتها في الحال، أي في ذات الجلسة التي ارتكبت فيها الجريمة. أما إذا لم تر المحكمة تحريك الدعوى في هذه الجلسة، فليس لها بعد ذلك أن تحركها في جلسة تالية. ويلاحظ أن المحكمة لا تتقيد في تحريك الدعوى بالقيود التي ترد على النيابة العامة في تحريك الدعوى (الشكوى والطلب).

¹ محمد عيد غريب، مرجع سابق، ص 212.

ويُعمل ذلك بأن الجريمة لم يقتصر الاعتداء فيها على الحق الذي يحميه الشارع فقط، وإنما نال كذلك من هيبة المحكمة والاحترام الواجب لها، وأن القيود السابقة ترد على سلطة النيابة العامة، وهي لا تحرك الدعوى في هذه الحالة، وإنما تحركها المحكمة¹.

وعليه، إذا وقعت في الجلسة جريمة سب وقذف بين الأزواج، أو سرقة بين الأصول والفروع، هنا تملك المحكمة أن تحكم فيها دون شكوى من المجني عليه، لأن الجريمة في هذه الحالة تعتبر واقعة على المحكمة أيضًا لإخلالها بالاحترام الواجب لها. والأمر هنا قاصر على جرائم الشكوى والطلب فقط، دون الإذن، كما قررت المادة 243 إجراءات، وذلك حتى لا يتعارض النص مع الدستور الذي قرر صراحة في المادة 113 منه الحصانة البرلمانية² ولم يستثن منها إلا حالة التلبس فقط. لذلك لا يجوز للمحكمة أن ترفع الدعوى في جرائم الإذن دون الحصول على هذا الإذن. ويجوز الطعن في الأحكام الصادرة في هذه الجرائم بطرق الطعن المختلفة.

ب- حالة ارتكاب جناية

نظراً لخطورة الجنايات والضمانات التي وضعها المشرع بالنسبة للمتهم بجناية، فإنه إذا وقعت جناية في الجلسة فإن المحكمة تقتصر سلطتها على تحريك الدعوى فقط دون أن يكون لها الحق في الحكم فيها، حتى ولو كانت محكمة جنايات. فهي لا تملك في هذه الحالة إلا تحرير محضر بالواقعة وإصدار أمر بإحالة المتهم إلى النيابة العامة بوصفها سلطة التحقيق، كما لها إصدار أمر بالقبض على المتهم إذا اقتضى الحال ذلك. وللنيابة العامة في هذه الحالة سلطة تقديرية، فهي لها مطلق الحرية في أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة أو أن تصدر أمراً بالألا وجه لإقامة الدعوى. وإذا رأت النيابة العامة إحالة الدعوى إلى المحكمة، فلا يجوز أن يشترك في الحكم فيها أحد أعضاء المحكمة التي قررت إقامتها³.

¹ محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص 182.

² تنص المادة 113 من الدستور المصري لسنة 2014 على أنه "لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أي إجراء جنائي ضد عضو مجلس النواب في مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس وفي غير أدوار الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء"

³ محمد عيد الغريب، مرجع سابق، ص 214.

ثالثاً: سلطة المحاكم المدنية والتجارية في جرائم الجلسات

تختلف سلطة المحاكم المدنية بحسب ما إذا كانت الأفعال التي ارتكبت تشكل جريمة أم أنها مجرد إخلال بنظام الجلسة وهذا ما سنوضحه فيما يلي:-

1- الإخلال بنظام الجلسة

نص قانون المرافعات المدنية والتجارية في الفصل المتعلق بنظام الجلسات على مجموعة من الضوابط بشأن سير الجلسات والنظام فيها وصلاحيات رئيس الجلسة ومن بينها ما نصت عليه المادة 104 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وهي تقرر حكماً مماثلاً للمادة 242 إجراءات، فنقرر المادة 104 مرافعات "أن ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها وله في سبيل ذلك ومع مراعاة أحكام قانون المحاماة أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمثل وتمادى كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه 24 ساعة أو بتغريمه 100 جنيه ويكون حكمها نهائياً، فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤديون وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من جزاءات تأديبية، وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي تصدره بناء على الفقرتين السابقتين".

نلاحظ أن نص المادة 104 مرافعات هو نفس نص المادة 242 إجراءات جنائية، وأن الإجراءات المتبعة عند الإخلال بنظام الجلسة أمام المحاكم الجنائية هي نفس الإجراءات المتبعة عند الإخلال بنظام الجلسة أمام المحاكم المدنية لذا نحيل إليها معنا للتكرار.

2- الجرائم الأخرى

عند تناولنا لسلطة المحاكم الجنائية إزاء الجرائم التي ترتكب في الجلسة ذكرنا أنها تختلف باختلاف جسامة الجريمة وكونها جنحة أو مخالفة أو كونها جنائية. ولكن الوضع هنا بالنسبة للجرائم التي ترتكب في جلسة المحاكم المدنية والتجارية، فإن سلطة المحكمة في هذه الحالة لا تختلف باختلاف جسامة الجريمة؛ فهي واحدة سواء كانت الجريمة التي ارتكبت جنحة أو مخالفة أو جنائية، وذلك وفقاً لنص المادة 106 من قانون المرافعات، والتي تنص على أنه "يأمر رئيس الجلسة بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقادها وبما يرى اتخاذ من إجراءات التحقيق، ثم يأمر بإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لإجراء ما يلزم فيها. فإذا كانت الجريمة التي وقعت جنائية أو جنحة كان له إذا اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه".

يتضح من النص السابق أن سلطة المحكمة المدنية حال ارتكاب جريمة داخل جلستها، سواء كانت مخالفة أو جنحة أو جنحة أو جنحة، تقتصر سلطتها على مجرد تحريك الدعوى الجنائية ضد مرتكب الجريمة، والتحقيق فيها، وكتابة محضر بالواقعة، ولها أن تأمر بالقبض على المتهم إذا كانت الجريمة جنحية أو جنحة، وتحيل الواقعة إلى النيابة العامة للتحقيق فيها واتخاذ ما تراه مناسباً، سواء بالإحالة إلى المحكمة أو بإصدار أمر بالألا وجه لإقامة الدعوى، دون أن يحق لها الفصل فيها حتى ولو كانت مخالفة أو جنحة، ومن باب أولى جنحية¹. إلا أن المشرع قد منح المحاكم المدنية سلطة تحريك الدعوى والفصل فيها بالنسبة لنوعية معينة من الجناح التي ترتكب في الجلسة، وهي: جنحة التعدي على هيئة المحكمة أو أحد أعضائها أو أحد العاملين فيها، أو الشهادة الزور، وتحكم على المتهم بالعقوبة المقررة، ويكون حكمها في هذه الحالة نافذاً حتى ولو حصل استئنافه².

مما سبق يتضح أن هناك شروطاً يجب توافرها كي تستطيع المحكمة المدنية والتجارية تحريك الدعوى والحكم فيها في الجلسة. هذه الشروط هي:

- أن تكون الجريمة جنحة تعدي على هيئة المحكمة أو أحد أعضائها أو أحد العاملين بها أو شهادة زور.
- يشترط توفر صفة خاصة في المجني³ وهي أن يكون من هيئة المحكمة أو أحد أعضائها أو الموظفين بها.
- الفرق بين سلطة المحاكم المدنية حين تحرك الدعوى وتحكم فيها عن جنحة التعدي على هيئة المحكمة أو أحد أعضائها أو الشهادة الزور، وبين سلطة المحاكم الجنائية حين تحرك الدعوى وتحكم فيها عن جنحة ارتكبت في جلساتها:
- يجوز للمحكمة الجنائية إذا ما حركت الدعوى عن جريمة وقعت في الجلسة أن تؤجل نظرها إلى جلسة أخرى وتحكم فيها. أما المحاكم المدنية والتجارية، فإذا ما حركت الدعوى وحكمت فيها بناء على نص المادة 107 مرافعات، فيتعين عليها أن تصدر حكمها في نفس الجلسة.
- يشترط لصحة الحكم الصادر من المحاكم الجنائية في جرائم الجلسات سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم، بعكس الحكم الصادر من المحاكم المدنية في جنحة التعدي على هيئة المحكمة

¹ (محمود أحمد طه، مرجع سابق، ص 131.

² (مادة 107 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968

المنصوص عليها في المادة 107 مرافعات؛ إذ لم يُشترط لصحة الحكم سماع أقوال النيابة العامة، وعلة ذلك أن النيابة العامة قد لا تكون حاضرة بالجلسة، مما يجعل سماع أقوالها في نفس الجلسة متعذرًا.

• الحكم الصادر من المحاكم الجنائية لا يكون نافذًا إلا بعد صيرورته نهائيًا، بعكس الحكم الصادر من المحاكم المدنية في جريمة التعدي على هيئة المحكمة (مادة 107 مرافعات) إذ يكون نافذًا حتى لو حصل استئنافه.

رابعًا: استثناء المحامين من أحكام جرائم الجلسات

تنص المادة 49 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 على أنه " للمحامي الحق في أن يُعامل من المحاكم وسائر الجهات التي يحضر أمامها بالاحترام الواجب للمهنة، واستثناءً من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التي تقع فيها المنصوص عليها في قانوني المرافعات والإجراءات الجنائية، إذا وقع من المحامي أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه إخلالاً بنظام الجلسة أو أي أمر يستدعي محاسبته نقابيًا أو جنائيًا، يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث، ويحيلها إلى النيابة العامة، ويُخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك".

2024/2025

2024/2025

2024/2025

يقرر نص المادة 49 من قانون المحاماة حصانة خاصة للمحامي المترافع بالجلسة حتى يؤدي واجبه على أكمل وجه. وقد أشارت المواد 104 و106 و107 من قانون المرافعات المدنية والتجارية إلى مراعاة أحكام قانون المحاماة. لذا إذا وقع من المحامي أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه إخلال بنظام الجلسة أو ارتكب أي جريمة أيًا كان نوعها: مخالفة أو جنحة أو جنائية، فإن المحكمة، سواء كانت جنائية أو مدنية، لا تملك سوى تحرير مذكرة بما حدث وإحالتها إلى النيابة العامة، بالإضافة إلى إخطار النقابة الفرعية المختصة بما وقع من المحامي في الجلسة.

ويُشترط لتمتع المحامي بهذا الاستثناء أن تكون الجريمة التي ارتكبها قد وقعت في الجلسة أثناء وجوده فيها لأداء واجبه أو بسببه. أما إذا انتفى هذا الشرط، زال مبرر الحماية، وتمت معاملته شأنه شأن أي فرد من جمهور الحاضرين بالجلسة.

المطلب الثاني

الادعاء المباشر

أولاً: تعريف الادعاء المباشر:

هو تحريك المضرور من الجريمة للدعوى الجنائية عن طريق إقامته دعواه المدنية بطلب التعويض عن ضرر الجريمة أمام المحكمة الجنائية. فالادعاء المباشر طريق محدد رسمه القانون، وهو إقامة دعوى مدنية للمطالبة بتعويض الضرر الناتج عن الجريمة أمام المحكمة الجنائية، وقد رتب القانون أثرًا حتميًا على ذلك وهو أن تتحرك تلقائيًا الدعوى الجنائية. ويمثل الادعاء المباشر خرقًا لمبدأ أساسي في القانون وهو اختصاص القضاء المدني بالدعوى المدنية¹. وقد نص المشرع المصري على الادعاء المباشر في المادة 228 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025 التي تنص على أنه " تُحال الدعوى إلى محكمة الجناح بناءً على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية أو بأمر يصدر من قاضي التحقيق أو محكمة الجناح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة ". ونصت عليه كذلك المادة 229 إجراءات في قولها " يكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجناح، غير أن المسافة المنصوص عليها في المرافعات المدنية والتجارية، وذلك بنسبة 20/200 كم طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية".

فالادعاء المباشر إجراء يجوز بمقتضاه للمدعي بالحقوق المدنية في مواد المخالفات والجناح أن يكلف المتهم مباشرة بالحضور أمام المحكمة الجنائية المختصة لسماع الحكم عليه بالتعويض عن الأضرار التي أصابته من الجريمة. ويترتب قانوناً على رفع الدعوى المدنية بطريق الادعاء المباشر أمام المحكمة الجنائية تحريك الدعوى الجنائية تبعاً له، ومع ذلك لا يجوز للمدعي بالحق المدني أن يرفع الدعوى بطريق الادعاء المباشر في حالتين:

1. إذا صدر من النيابة العامة أو قاضي التحقيق أمرٌ بآلا وجه لإقامة الدعوى ولم يستأنف المدعي بالحقوق المدنية في الميعاد، أو استأنفه فأيدته محكمة الجناح المستأنفة في غرفة المشورة.

¹ محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص 190.

2. إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها¹، ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة 123 عقوبات.

ثانيًا: علة الادعاء المباشر

الادعاء المباشر يمثل رقابة من ذي مصلحة وهو المضرور من الجريمة على السلطة التقديرية للنيابة في تحريك الدعوى الجنائية، لأن هناك ثمة احتمال في أن تسيء النيابة استعمال سلطتها التقديرية بأن تتقاعس أو تهمل في تحريك الدعوى الجنائية لأسباب لا تتصل بالمصلحة العامة، وتفتقر بذلك على المضرور من الجريمة مصلحته في إثبات مسؤولية الجاني. فيكون في تحريك الدعوى عن طريق الادعاء المباشر علاجًا لهذه الحالة².

ثالثًا: صاحب الحق في الادعاء المباشر:

أعطى المشرع حق تحريك الدعوى الجنائية بطريق الادعاء المباشر للمدعي بالحق المدني، وعرفته المادة 31 من قانون الإجراءات الجنائية 174 لسنة 2025 بأنه من يدعي حصول ضرر له من الجريمة، أي كل من أصابه ضرر من الجريمة. وقد يكون المجني عليه هو نفسه المضرور من الجريمة، وقد يكون المضرور من الجريمة شخصًا آخر غير المجني عليه. وفي هذه الحالة الأخيرة فإن الادعاء المباشر^{2024/2025} لا يكون^{2024/2025} إلا للمضرور من الجريمة ولو لم يكن هو^{2024/2025} المجني عليه فيها. وتطبيقًا لذلك يجوز تحريك الدعوى الجنائية عن طريق الادعاء المباشر من ابن المجني عليه في حالات القتل الخطأ رغم أن صفة المجني عليه لم تثبت له، إلا أنه قد أصابه ضرر من موت والده. أما إذا لم ينشأ عن الجريمة ضرر لأحد فلا يجوز تحريك الدعوى الجنائية فيها بطريق الادعاء المباشر، فالمجني عليه في الشروع في سرقة أو الشروع في نصب الذي لم يصبه ضرر ليس له الادعاء المباشر.

وستعرض لشروطه وإجراءاته وأثاره كل في فرع مستقل علي النحو التالي.

¹ محمد زكي أبو عامر، مرجع سابق، ص 309.

² فوزية عبد الستار، الادعاء المباشر في الإجراءات الجنائية، دراسة مقارنة، سنة 1990، ص 16.

الفرع الأول

شروط الادعاء المباشر

يشترط لكي يكون للمضرور من الجريمة الحق في تحريك الدعوى الجنائية عن طريق الادعاء المباشر توافر الشروط الآتية:

أولاً: أن يصدر الادعاء المباشر من صاحب الحق فيه:

صاحب الحق في الادعاء المباشر هو كل من أصابه ضرر من الجريمة دون التقيد بصفة المجني عليه، وإن كان يغلب على المضرور أن يكون هو المجني عليه من الجريمة، وتكمن العلة في قصر حق الادعاء المباشر على المضرور من الجريمة في أن تحريك الدعوى الجنائية عن طريق الادعاء المباشر إنما يتحقق برفع الدعوى المدنية أمام المحكمة الجنائية، والدعوى المدنية لا تخص بحسب الأصل سوى المضرور من الجريمة¹.

ثانياً: الجريمة محل الادعاء المباشر تكون من الجнг أو المخالفات:

الادعاء المباشر يجوز في الجنگ والمخالفات فقط، أما الجنايات فلا يجوز رفع الدعوى الجنائية عنها عن طريق الادعاء المباشر، لأن الجنايات جرائم خطيرة يستلزم المشرع لرفع الدعوى الجنائية عنها أمام المحكمة ضرورة أن يسبق ذلك تحقيق تقوم به النيابة العامة، مما يعتبر ضماناً هامة للمتهم.

وإذا كانت النيابة العامة لا تملك رفع الدعوى الجنائية بدون تحقيق، فمن غير المعقول أن يُعطى للمدعي بالحق المدني أكثر مما تملكه النيابة العامة. وإن كان هناك من انتقد حظر الادعاء المباشر في الجنايات وقصره على الجنگ والمخالفات على أساس أن الجنايات أشد احتياجاً لرقابة المضرور من الجريمة للسلطة التقديرية للنيابة العامة من الجنگ والمخالفات؛ إذ تكون للمجتمع مصلحة في هذه الرقابة تقادياً لإساءة استعمال هذه السلطة².

ونحن لا نؤيد هذا الرأي نظراً لخطورة الجنايات التي تحتاج إلى تحقيق تجريه النيابة العامة، وهو ما يفقد في حالة تحريك الدعوى الجنائية عن طريق الادعاء المباشر. كما أن القول بأن إعطاء المضرور حق الادعاء المباشر في الجنايات من شأنه فرض رقابة على السلطة التقديرية للنيابة بصفتها من أساء استعمال هذه السلطة مردود عليه بأن المشرع قد اعطى المضرور من الجريمة وسيلة للرقابة

¹ (محمود أحمد طه، مرجع سابق، ص 134.

² (فوزية عبد الستار، مرجع سابق، ص 137.

على السلطة التقديرية في الجنايات، وذلك بتحويله سلطة الطعن في أوامر النيابة أو أوامر قاضي التحقيق بآلا وجه لإقامة الدعوى بالاستئناف، فيخضع تصرف النيابة لتقدير محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة، فإن رأت عدم سلامة تقدير سلطة التحقيق (النيابة العامة أو قاضي التحقيق) تلغي الأمر الصادر منهم ويتم نظر القضية أمام المحكمة.

ونرى أن هذه الرقابة كافية حتى لا تزدهم محاكم الجنايات بقضايا غير صالحة للحكم فيها بناءً على سوء استعمال المضرور من الجريمة لسلطته في الادعاء المباشر.

والعبرة في تحديد نوع الجريمة يكون بطبيعتها لا بالمحكمة المختصة بنظرها، وبناءً على ذلك فإن الجرح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجرح المضرة بأفراد الناس تكون محلاً للادعاء المباشر. والعبرة أيضاً في تحديد نوع الجريمة هو بطبيعتها لا بالوصف الذي يصبغه المدعي بالحق المدني عليها؛ فإذا ما رفع المدعي بالحق المدني دعواه أمام محكمة الجرح وتبين للمحكمة أن الواقعة المذكورة بورقة التكليف بالحضور هي في حقيقتها جنائية، فإنها تقضي بعدم القبول، ولا تقضي بعدم الاختصاص، وذلك لأن الدعوى لم تُحرَّك بالطريقة التي حددها القانون، ومن ثم لا تتصل بولاية المحكمة¹.

الشرط الثالث: عدم وجود حظر أو قيد على حق المدعي المدني في الادعاء المباشر 2024/2025

أ- حالات حظر الادعاء المباشر:

بالإضافة إلى استبعاد الجنايات من نطاق الادعاء المباشر، فهناك جرائم أخرى استبعدتها المشرع من نطاقه كذلك، نذكرها فيما يلي:

1- الجرائم التي تقع خارج البلاد:

استبعد المشرع من نطاق الادعاء المباشر الجرائم المرتكبة خارج الإقليم المصري، ومع ذلك تخضع للقانون المصري؛ فقد نصت المادة الرابعة من قانون العقوبات على أنه لا تُقام الدعوى العمومية على مرتكب جريمة أو فعل في الخارج إلا من النيابة العامة. وعلى ذلك، فالجرائم التي تقع خارج البلاد لا يجوز إقامة الدعوى الجنائية عنها عن طريق الادعاء المباشر.

¹ (محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص 197).

2- الجرائم التي تختص بها المحاكم الخاصة والاستثنائية:

استبعد المشرع من نطاق الادعاء المباشر الجرائم التي تختص بها المحاكم الخاصة كالمحاكم العسكرية أو محاكم أمن الدولة ومحكمة الطفل.

3- الجرائم التي يرتكبها الموظفون ومن في حكمهم عدا جريمة المادة 123 عقوبات:

تنص الفقرة الأخيرة من المادة 228 من قانون الإجراءات الجنائية 174 لسنة 2025 على أنه " لا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط عن جريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة 123 عقوبات ". والحكمة من إخراج هذه الجرائم من نطاق الادعاء المباشر هو الخشية من إساءة استعمال هذا الحق من جانب المدعي بالحق المدني، مما يترتب عليه عزوف الموظفين عن أداء واجبهم على الوجه الأكمل. أما استثناء المادة 123 عقوبات من هذا القيد، فإن الهدف منه التنسيق بين نص قانون الإجراءات الجنائية والمادة 100 من الدستور المصري لسنة 2014 التي تنص على أنه: «تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب وتكفل الدولة وسائل تنفيذها على النحو الذي ينظمه القانون، ويكون الامتناع عن تنفيذها 2024/2025 من جانب الموظفين المومنين جريمة يعاقب عليها القانون»، و2024/2025 له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة أمام المحكمة المختصة.

ب- الحالات التي يتقيد فيها حق المدعي المدني في تحريك الدعوى المباشرة:

لما كان الأصل أن تحريك الدعوى الجنائية مناط بالنيابة العامة وحدها بوصفها سلطة اتهام، وكان المدعي بالحق المدني إنما يباشر هذا الحق بطريق الادعاء المباشر على سبيل الاستثناء، فإنه لا يملك في هذا السبيل من السلطات إلا ما تملكه النيابة العامة ذاتها. ومن ثم، إذا قام مانع قانوني يحول دون تحريك النيابة العامة للدعوى الجنائية انسحب هذا المانع بالضرورة إلى المدعي بالحق المدني؛ فيتقيد المدعي بالحق المدني بما تقتيد به النيابة العامة. ويمكن إجمال الحالات التي يتقيد فيها حق المدعي المدني في تحريك الدعوى الجنائية فيما يلي:

أ- الجرائم التي يتوقف تحريكها على شكوى أو طلب أو إذن.

إذا قام قيد قانوني على تحريك الدعوى الجنائية يتمثل في وجوب تقديم شكوى أو طلب أو الحصول على إذن، يتعين استيفاء هذا الإجراء ابتداءً، ولا يجوز للمدعي بالحق المدني تحريك الدعوى الجنائية

عن طريق الادعاء المباشر إلا بعد توافره. وقد استقر الفقه على أن شرط الشكوى يكون لازماً إذا كان المدعي بالحق المدني غير المجني عليه صاحب الحق في تقديمها، أما إذا كان المدعي بالحق المدني هو المجني عليه فإن مجرد لجوئه لتحريك الدعوى الجنائية بطريق الادعاء المباشر يعد قائماً مقام الشكوى الصادرة عنه، ويتعين في هذه الحالة توافر جميع الشروط القانونية الواجب توافرها في الشكوى. ب- صدور أمر بالألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية:

إذا قامت سلطة التحقيق بمباشرة التحقيق في الواقعة وانتهت إلى إصدار أمر بالألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، كان للمدعي بالحق المدني والمجني عليه حق الطعن على هذا الأمر بالطرق المقررة قانوناً؛ فيستأنف أمام محكمة الجناح المستأنفة منعقدة بغرفة المشورة إذا كان صادراً من النيابة العامة أو من قاضي التحقيق، ويُطعن عليه بالنقض أمام محكمة النقض إذا كان صادراً من مستشار الإحالة. فإذا أصبح هذا الأمر نهائياً، إما بفوات ميعاد الطعن أو برفضه، يكتسب حجية تحول دون إعادة تحريك الدعوى الجنائية عن ذات الواقعة بطريق الادعاء المباشر.

د- الجرائم التي لا تزال محل تحقيق:

إذا كانت الدعوى الجنائية ناشئة عن جنحة أو مخالفة قد بدأت النيابة العامة مباشرة التحقيق فيها، فإن الطريق إلى الادعاء المباشر في هذه الحالة يكون غير متاح؛ إذ لا يسوغ للمدعي بالحق المدني أن ينازع سلطة التحقيق اختصاصها الأصيل أو أن يستبقها بتكليف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة الجنائية المختصة. ذلك أن الادعاء المباشر لا يعدو أن يكون وسيلة استثنائية شرعت على سبيل الاحتياط، ولا يعمل بها إلا عند امتناع النيابة العامة عن مباشرة الدعوى الجنائية. فإذا تحركت النيابة العامة في هذا الشأن، سواء بإقامة الدعوى أو باتخاذ إجراءات التحقيق فيها، انغلق الطريق على غيرها في اللجوء إلى القضاء؛ فإن آلت التحقيقات إلى إقامة الدعوى الجنائية تحقق الغرض المقصود. وإن انتهت إلى صدور أمر بالألا وجه لإقامة الدعوى، كان للمدعي بالحق المدني الطعن عليه بالاستئناف أمام محكمة الجناح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة. وإن كان هناك جانب من الفقه يرى أنه لا يوجد نص يقرر حظر الادعاء المباشر إذا كانت النيابة العامة قد بدأت التحقيق في الدعوى، وليس هناك ما يمنع المدعي بالحق المدني من الادعاء المباشر في هذه الحالة على أساس أن الادعاء المباشر ليس حقاً احتياطياً وإنما هو حق يوازي حق النيابة العامة؛ فهو حق أصيل كحقها سواء بسواء¹.

¹ (محمد عبد الحميد مكي، مرجع سابق، ص 192 .

الشرط الرابع: أن تكون كل من الدعويين الجنائية والمدنية مقبولة:

يشترط لقبول الادعاء المباشر بواسطة المدعي بالحق المدني أن تكون كل من الدعويين الجنائية والمدنية مقبولة، وذلك على النحو التالي:

1- قبول الدعوى الجنائية

يجب لإمكان قيام المدعي بالحق المدني برفع الدعوى المباشرة أن تكون الدعوى الجنائية مقبولة أمام القضاء الجنائي، والدعوى الجنائية تكون غير مقبولة في الحالات الآتية:

أ- إذا كان هناك قيد على رفعها يتمثل في شكوى أو طلب أو إذن: هنا لا يجوز للمدعي بالحق المدني رفع دعواه عن طريق الادعاء المباشر إلا بعد إزالة هذا القيد بتقديم الشكوى أو الطلب أو الإذن. غير أنه يُلاحظ بالنسبة لقيد الشكوى: إذا كان المضرور من الجريمة هو نفسه المجني عليه فإن رفع الدعوى مباشرة إلى القضاء الجنائي عن طريقه يعتبر بمثابة شكوى، ويترتب عليه قبول الدعوى الجنائية أمام القضاء الجنائي. فإذا لم تتوافر للمدعي بالحق المدني صفة المجني عليه فلا يحق له هنا أن يلجأ إلى طريق الادعاء المباشر أمام القضاء الجنائي، وإن كان يمكن أن يرفع دعواه المدنية بطلب التعويض أمام القضاء المدني.

2024/2025

2024/2025

2024/2025

ب- إذا كانت الدعوى قد انقضت بوفاة المتهم أو بالتقادم أو بسبب آخر من أسباب انقضاء الدعوى الجنائية

ج- إذا كان قد صدر من النيابة العامة أو قاضي التحقيق أمرٌ بآلا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ولم يطعن فيه المدعي بالحق المدني في الميعاد المقرر، أو طعن فيه ورُفض الطعن، هنا يصبح الأمر بآلا وجه لإقامة الدعوى نهائياً، ولا يجوز في هذه الحالة أن يلجأ المدعي بالحق المدني إلى رفع الدعوى عن طريق الادعاء المباشر أمام القضاء الجنائي.

د- إذا كانت الجريمة من الجرائم التي نظم المشرع طريقةً خاصةً لتحريكها، كما هو الحال بالنسبة للقضاة الذي يرسم القانون طريقاً خاصاً لمخاضتهم عن الجرائم المتعلقة بوظائفهم

هـ- إذا كان المدعي بالحق المدني قد سبق أن رفع دعواه أمام المحاكم المدنية: هنا لا يجوز له اللجوء إلى القضاء الجنائي لرفع دعواه عن طريق الادعاء المباشر لسقوط حقه في الخيار بين الطريقتين المدني والجنائي؛ فرفعه الدعوى المدنية ابتداءً إلى المحكمة المدنية يجعل دعواه المدنية غير مقبولة

أمام القضاء الجنائي، إلا إذا كانت الدعوى الجنائية قد رُفعت إليها عن طريق النيابة العامة، وحينها يحق له أن يرفع دعواه المدنية أمام القضاء الجنائي مع الدعوى الجنائية التي رفعتها النيابة العامة. في جميع هذه الأحوال لا يجوز الادعاء المباشر نظرًا لأن الدعوى الجنائية غير مقبولة، ولا يكون أمام المدعي بالحق المدني الذي لحقه ضرر من الجريمة إلا أن يرفع دعواه أمام المحكمة المدنية للمطالبة بالتعويض.

- 2- **قبول الدعوى المدنية:** لا يجوز الادعاء المباشر أمام القضاء الجنائي إذا لم تكن الدعوى المدنية مقبولة، وتكون الدعوى المدنية غير مقبولة في الحالات الآتية:
- أ- إذا كان الحق المطالب به قد سقط لأي سبب من الأسباب: كالتنازل عنه، أو استيفائه، أو التصالح، وغير ذلك من أسباب انقضاء الحق
- ب- إذا كانت الدعوى قد رُفعت من غير ذي صفة: كما لو أقامها الوصي على المضرور بعد بلوغ المضرور سن الرشد، أو كانت قد رُفعت من وكيل متجاوزًا حدود وكالته، أو لم يتوافر في المدعي بالحق المدني أهلية الادعاء أو أهلية التقاضي لصغر سنه أو لعاهة عقلية.
- ج- إذا كانت الدعوى المدنية قد رُفعت بإجراءات غير صحيحة أو شاب إجراءاتها بطلان¹.

2024/2025

2024/2025

2024/2025

الفرع الثاني

إجراءات الادعاء المباشر

الادعاء المباشر هو تحريك الدعوى الجنائية عن طريق تكليف المتهم مباشرة بالحضور أمام محكمة الجناح والمخالفات من قبل المدعي بالحق المدني.

أولاً: الجهة التي يجب التكليف بالحضور أمامها:

التكليف بالحضور لا بد أن يكون أمام المحكمة المختصة؛ فلا يجوز تكليف المتهم بالحضور أمام النيابة العامة أو قاضي التحقيق، لأن سلطة التحقيق ليست ملزمة بتحريك الدعوى الجنائية بناءً على طلب المدعي بالحق المدني؛ فطلب التكليف بالحضور أمام سلطة التحقيق لا يكون له أثر، فهو من

¹ (مأمون سلامة، مرجع سابق، ص 222 .

الناحية القانونية مجرد بلاغ. لكن حين يُقدّم في صورة تكليف صحيح بالحضور إلى المحكمة المختصة، تتحرك به الدعوى الجنائية أمامها¹.

ثانيًا: بيانات التكليف بالحضور:

نصت المادة 229 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025 على البيانات التي يجب أن تتضمنها ورقة التكليف بالحضور، وهي: بيانات المتهم، والرقم القومي، ورقم وثيقة السفر (إن وُجد)، وموطنه إذا كان أجنبيًا، والتهمة، ومواد القانون التي تنص على العقوبة. كما يتعين أن يتضمن التكليف بالحضور الادعاء بالحقوق المدنية، لأن هذا الادعاء هو الذي يحرك الدعوى الجنائية؛ فإذا خلا التكليف بالحضور من هذا الادعاء كان باطلاً.

وحيث إن الادعاء المباشر يعد طريقًا استثنائيًا لرفع الدعوى الجنائية، وكانت ورقة التكليف بالحضور المقدمة من المدعي بالحق المدني تعتبر في حكم صحيفة الدعوى، فإنه يُشترط لصحتها أن تكون موقعة من محامٍ مقبول أمام المحكمة المختصة متى بلغت أو تجاوزت قيمة الدعوى 50 جنيهاً².

وقد قُضي بأنه إذا كان الثابت من مدونات الحكم أن صحيفة الادعاء المباشر التي قُدمت بقيمة تعويض مؤقت 51 جنيهاً من دون توقيع محامٍ تصبح باطلة، والدعويان المدنية والجنائية المقامتان لاغيتان؛ لأن ذلك مخالف لصريح المادة 58 من قانون المحاماة 17 لسنة 1983 التي تستلزم توقيع محامٍ على صحيفة الدعوى أو طلبات أوامر الأداء أمام المحاكم الجزئية حين تبلغ قيمتها 50 جنيهاً فأكثر، وأن الصحيفة الخالية من توقيع محامٍ في هذه الحالة تعد باطلة، يترتب على ذلك عدم قبول الدعوى المقامة بها³.

ثالثًا: إعلان ورقة التكليف بالحضور:

نصت المادة 230 من قانون الإجراءات الجنائية 174 لسنة 2025 على أنه " تُعلن ورقة التكليف بالحضور على النحو المنصوص عليه بالفقرتين الأولى والثانية من المادة 72 من هذا القانون، إلى شخص المُعلن إليه أو في موطنه المثبت ببطاقة الرقم القومي. وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله، أو أنه يعمل في خدمته، أو أنه

¹ محمد عيد غريب، مرجع سابق، ص 239.

² محمد زكي أبو عامر، مرجع سابق، ص 325.

³ (المادة 58 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983.

من القاطنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار. وإذا لم يكن للمتهم محل إقامة ثابت يُسلم الإعلان للسلطة الإدارية التابع لها آخر محل معلوم له. ويعتبر المكان الذي وقعت فيه الجريمة آخر محل إقامة للمتهم ما لم يثبت خلاف ذلك".

رابعاً: ميعاد التكليف بالحضور:

ميعاد التكليف بالحضور قد نصت عليه المادة 229 من قانون الإجراءات الجنائية 174 لسنة 2025 بقولها "يكون التكليف بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام على الأقل في الجرح، غير مواعيد المسافة المنصوص عليها بقانون المرافعات المدنية والتجارية، وذلك بناءً على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية".

الفرع الثالث

آثار الادعاء المباشر

إن القانون قد أعطى المدعي بالحقوق المدنية في مواد المخالفات والجرح حق اللجوء إلى المحكمة الجنائية مباشرة بطريق الادعاء المباشر، وذلك بتكليف المتهم بالحضور أمامها. وكان مؤدى استعمال هذا الحق أن تتحرك الدعوى الجنائية مع الدعوى المدنية، فتتعدد ولاية المحكمة بنظر الدعويين معاً والفصل فيهما في الحدود التي رسمتها ورقة التكليف بالحضور، وفي نطاق التهم المسندة إلى المتهم، وعلى قدر التعويض المطالب به مدنياً.

ولما كانت الدعوى الجنائية متى تحركت على هذا النحو، فإن مباشرتها تصبح منوطة بالنيابة العامة وحدها بوصفها صاحبة الاختصاص بمباشرة الدعوى الجنائية دون المدعي بالحقوق المدنية، وذلك بالنسبة لجميع من شملهم تحريك الدعوى. وذلك لأن دور المدعي بالحق المدني بالنسبة للدعوى الجنائية يقتصر على تحريكها دون مباشرتها؛ فخصومة المدعي بالحق المدني تقف مع المتهم عند حدود الدعوى المدنية فقط؛ فليس له أن يطلب من المحكمة توقيع عقوبة معينة على المتهم، وليس له حق الطعن في الحكم الجنائي الصادر فيها¹.

ويترتب على اتصال المحكمة بالدعوى اتصالاً صحيحاً وانعقاد ولايتها بنظرها زوال حق النيابة العامة في مباشرة التحقيق الابتدائي عن ذات الواقعة بالنسبة للمتهم المقدم للمحاكمة. كما يتعين على المحكمة

¹ طعن رقم 13,707، لسنة 59 ق، جلسة 1991/10/24

وقد اتصلت بالدعوى اتصالاً صحيحاً أن تبأشر سلطتها في الفصل في الدعوى الجنائية استقلالاً عن حدود الادعاء المباشر، فلا تكون مقيدة بطلبات المدعي بالحقوق المدنية، ولا بالوصف القانوني الذي تُسبغه النيابة العامة على الواقعة، ولا بالطلبات التي تُبديها أثناء نظر الدعوى، وإنما تلتزم وحدها بإنزال حكم القانون الصحيح على واقعة الدعوى كما استقرت في وجدانها، وذلك في إطار سلطتها في التكيف القانوني وبما لا يجاوز نطاق الوقائع المطروحة عليها.

أثر ترك المدعي بالحق المدني للدعوى المدنية على الدعوى الجنائية المرفوعة بالطريق المباشر:

يجوز للمدعي بالحق المدني أن يترك دعواه في أي حالة كانت عليها الدعوى. فإذا كانت الدعوى الجنائية قد رُفعت من الأصل من النيابة العامة لا يكون لهذا تأثير على الدعوى الجنائية. ولكن إذا كانت الدعوى قد رُفعت بطريق الادعاء المباشر، فإنه يجب في حالة ترك الدعوى المدنية واعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركاً دعواه، الحكم بترك الدعوى الجنائية، ما لم تطلب النيابة العامة الفصل فيها. ويترتب على الحكم بترك الدعوى الجنائية سقوط حق المدعي نفسه في الادعاء مدنياً عن ذات الفعل أمام المحكمة الجنائية. وهذا ما قرره المادة 260 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025. ويُعتبر المدعي بالحق المدني تاركاً للدعوى إذا لم يحضر أمام المحكمة بغير عذر مقبول بعد إعلانه لشخصه أو عدم إرساله وكيلاً عنه، وكذلك عدم إبدائه لطلباته بالجلسة، وذلك وفقاً لأحكام المادة 261 إجراءات.

المسؤولية عن إساءة استخدام الادعاء المباشر

إن كان القانون قد أعطى المدعي بالحق المدني حق تحريك الدعوى الجنائية بطريق الادعاء المباشر باعتباره أحد السبل التي كفلها المشرع لمباشرة حق التقاضي، إلا أن استعمال هذا الحق شأنه شأن سائر الحقوق مشروطاً بالألا ينطوي على إساءة استعمال. لذا فقد كفل القانون للمتهم على سبيل الضمانة المقابلة حق إقامة الدعوى الجنائية بطريق الادعاء المباشر ضد المدعي بالحق المدني الذي يسيء استعمال حقه في الادعاء المباشر أمام ذات المحكمة عن تهمة البلاغ الكاذب متى توافرت أركانها، بتكليفه مباشرة بالحضور أمامها¹.

غير أنه متى انتفى الدليل على إساءة استعمال المدعي بالحق المدني لحقه في الادعاء المباشر أمام المحكمة الجنائية، فإن مجرد الحكم ببراءة المتهم لا يصلح بذاته سنداً لمطالبته بالتعويض؛ إذ إن حق

¹ عبد الرؤوف مهدي، مرجع سابق، ص 762.

اللجوء إلى القضاء حق دستوري مكفول للكافة¹، ولا يُسأل من يستعمله إلا إذا ثبت انحرافه عن مقصده المشروع.

وقد استقر قضاء محكمة النقض على أن " مجرد صدور حكم ببراءة المتهم لا ينهض بذاته دليلاً على البلاغ الكاذب أو على إساءة استعمال حق التقاضي؛ إذ إن مسؤولية المُبلِّغ لا تقوم إلا إذا ثبت أنه قد تعمد الكيد والإضرار، أما إذا كان قد لجأ إلى القضاء استعمالاً لحقه المشروع في الالتجاء إليه فلا تثريب عليه ولو انتهت الدعوى إلى البراءة"².

2024/2025

2024/2025

2024/2025

¹ نص المادة 267 من قانون الإجراءات الجنائية 174 لسنة 2025

مادة 97 من الدستور المصري 2014 تنص على أنه التقاضي حق مصون للكافة وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي وسرعة الفصل في القضايا ٠٠٠٠

² (نقد جنائي، طعن رقم 29,196، لسنة 59 ق، جلسة 1995/6/11.

(م 454 أ.ج) وبجانب هذا السبب الطبيعي توجد أسباب أخرى تطرأ على الدعوى قبل رفعها أو تطرأ عليها بعد رفعها وقبل أن تبلغ غايتها أي قبل أن يصدر حكم بات فيها فتقضي عليها⁽³⁷⁹⁾. وتعرف هذه الأسباب بأسباب السقوط ، أو الأسباب العارضة تميزها لها عن السبب الطبيعي لانقضاء الدعوى الجنائية ومن أمثلتها وفاة المتهم والتقدم والتصالح ، وهو ما نصت عليه المواد (14 ، 15 ، 197) من قانون الإجراءات الجنائية⁽³⁸⁰⁾.

وأسباب انقضاء الدعوى الجنائية الأصلية أو العارضة يمكن تقسيمها إلي أسباب عامة وأخرى خاصة. ويقصد بأسباب انقضاء الدعوى الجنائية العامة تلك التي تسري على كل دعوى مهما كانت نوعية الجريمة التي نشأت عنها ، أو على الدعاوى الناشئة عن طائفة كبيرة من الجرائم ، وتتمثل في وفاة المتهم والتقدم والعفو الشامل والحكم البات⁽³⁸¹⁾. بينما يقصد بالأسباب الخاصة تلك التي تتعلق بجرائم محددة وهي تلك التي يجوز التنازل عنها ممن له حق فيه⁽³⁸²⁾.

وقد أفرد المشرع المصري فصلا لانقضاء الدعوى الجنائية هو الفصل الثالث من الباب الأول من الكتاب الأول لم 18:14 مكررا (أ) وتتعلق بوفاة المتهم والتقدم والصلح. كما نص على الحكم البات في المادتين (454 ، 455) من قانون الإجراءات الجنائية ، وأخيرا نص على العفو الشامل⁽³⁸³⁾ المادة (76) من قانون العقوبات⁽³⁸⁴⁾ 2024/2025

وسوف نتناول أسباب انقضاء الدعوى الجنائية من خلال مبحثين: الأول نستوضح فيه الأسباب العامة لانقضاء الدعوى الجنائية. والثاني نخصه للأسباب الخاصة:-

المبحث الأول

الأسباب العامة لانقضاء الدعوى الجنائية

الأسباب العامة لانقضاء الدعوى الجنائية أربعة هي: وفاة المتهم والتقدم والعفو الشامل والحكم البات. وسوف نفرّد لكل منهم مطلباً مستقلاً:-

المطلب الأول

وفاة المتهم

⁽³⁷⁹⁾ د/ عوض مجّد ، المرجع السابق ، ص99.

⁽³⁸⁰⁾ د/ نجيب حسني ، المرجع السابق ، ص250:252.

⁽³⁸¹⁾ د/ عوض مجّد ، المرجع السابق ، ص99.

⁽³⁸²⁾ د/ جودة جهاد ، المرجع السابق ، ص132.

الدعوى الجنائية ذات طبيعة شخصية، ومن ثم لا ترفع إلا على مرتكب الجريمة⁽³⁸³⁾، وعليه تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم (م 14 أ.ج). وسوف نتناول الوفاة كأحد الأسباب العامة لانقضاء الدعوى الجنائية من خلال التعرف على أثر الوفاة على: مراحل الدعوى الجنائية المختلفة والمصادرة و الدعوى المدنية، وأخيرا الغلط في واقعة الوفاة:-

- أثر الوفاة على مراحل الدعوى الجنائية المختلفة:

الوفاة قد تحدث في مرحلة جمع الاستدلالات فتأمر النيابة بحفظ الأوراق ، وقد تحدث بعد تحريك الدعوى وعندئذ تأمر النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى ، وقد تحدث بعد رفع الدعوى أمام المحكمة وعندئذ تنقضي المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لانقضائها ، وقد تحدث بعد صدور الحكم وقبل أن يصبح باتا وفي هذه الحالة يعتبر الحكم كأن لم يكن ويمحى بسقوط الدعوى ، ومن ثم لا يجوز الطعن في الحكم سواء من قبل النيابة العامة أو من قبل المتهم. وقد تحدث الوفاة بعد الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الجنائية وقبل الفصل فيه ، وعندئذ يتمتع على المحكمة المطعون أمامها الاستمرار في نظر الطعن. وأخيرا قد تحدث الوفاة بعد صدور الحكم البات في الدعوى الجنائية وعندئذ لا ينفذ الحكم الصادر في الدعوى. ويستثنى من ذلك العقوبات المالية وما يجب رده والمصاريف حيث تنفذ من تركة المحكوم عليه (م 205/206³⁸⁵ 2024/2025 أ.ج)⁽³⁸⁴⁾.

وقد عبرت محكمة النقض عن أثر الوفاة على الدعوى الجنائية بقولها أن الإجراء لا يحتمل الاستتابة في المحاكمة ، وأن العقاب لا يحتمل الاستتابة في التنفيذ ، وأن المرء إذا توفاه الله سقطت كل تكاليفه الشخصية ، فإن كان قبل الوفاة جانبا محيت جريمته ، وإن كان محكوما عليه سقطت ولا يرثه في هذه التكاليف أحد ، وربما أن طرق الطعن في الأحكام الجنائية مقصود بها إما إلغاء هذه الأحكام ، وإما التخفيف من شدتها فإن ذلك يقتضي النظر في الأحكام ذاتها وفي صحتها من جهة الموضوع أو من جهة القانون . وبما أن هذه الأحكام في صورة وفاة المحكوم

⁽³⁸³⁾ د/ مبارك التوييت ، المرجع السابق ، ص206.

⁽³⁸⁴⁾ د/ جلال ثروت ، المرجع السابق ، ص200 ، د/ آمال عثمان ، المرجع السابق ، ص144:145 ، د/ فوزية عبد الستار ، المرجع السابق ، ص133:134.

، د/ عبد الرؤوف مهدي ، المرجع السابق ، ص871.

عليه قد سقطت قانونا وانعدمت قوتها ، والساقط المعدوم يتمتع قانونا إمكان النظر فيه ، لذلك لا يقبل الطعن من أحد بعد وفاة المحكوم عليه (385).

– أثر الوفاة على المصادرة :

وفقا لنص المادة (214) من قانون الإجراءات الجنائية فإن وفاة المتهم لا تمنع المحكمة – متى كانت مرفوعة أمامها – من أن تحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها في المادة (30)ع.

ولا يعتبر الحكم بالمصادرة في هذه الحالة حكما صادرا على من توفي وإنما هو قضاء بتدبير مترتب على وجود الشيء المحرم حيازته، لذا يجوز إصداره رغم البراءة. بينما إذا حدثت الوفاة قبل رفع الدعوى أمام المحكمة فلا تحكم المحكمة بالمصادرة نظرا لعدم رفع الدعوى أمامها ولا يكون من سبيل إلا المصادرة بالطريق الإداري (386).

– أثر الوفاة على الدعوى المدنية :

لا تأثير للوفاة على الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية أمام المحكمة الجنائية ما دام أنها وقعت بعد قبول الدعوى المدنية وهو ما نصت عليه المادة (2/259 أ.ج). بينما إذا لم تكن الدعوى المدنية قد رفعت أمام المحكمة الجنائية جاز للمدعي بالحق المدني بعد وفاة المتهم أن يقيمها ضد الورثة أمام المحاكم المدنية (387). كما يجوز الحكم بالرد رغم وفاة المتهم (م 208 مكررا (د.أ.ج)).

– أثر الوفاة على المساهمين الآخرين في الجريمة:

يحدث أن يكون المتوفي هو أحد المتهمين في الدعوى الجنائية فقد يكون فاعل الجريمة وقد يكون مجرد شريك فيها. في هذه الحالة يقتصر أثر الوفاة على من توفي من المساهمين في الجريمة دون غيره من المساهمين معه، أي أن الدعوى الجنائية تستمر بالنسبة لبقية المساهمين في الجريمة مع المتهم المتوفي (388).

(385) نقض 1930/11/20 ، مح. الق. الق. ، رقم 104 ، 106.

(386) د/ جلال ثروت ، المرجع السابق ، ص 200:201 ، د/ آمال عثمان ، المرجع السابق ، ص 145:144.

(387) د/ عبد الرؤوف مهدي ، المرجع السابق ، ص 875.

(388) د/ فوزية عبد الستار ، المرجع السابق ، ص 135 ، د/ عبد الرؤوف مهدي ، المرجع السابق ، ص 875.

ويستثنى من هذه القاعدة المساهمين في جريمة الزنا إذ يترتب على وفاة الزوج الزاني أو الزوجة الزانية قبل صدور حكم بات في الدعوى انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للشريك في جريمة الزنا ، وذلك للطبيعة الخاصة بجريمة الزنا.

– أثر الغلط في واقعة الوفاة :

يحدث أن تقضي المحكمة بطريق الخطأ بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهم، ثم يتضح لها أن المتهم لا يزال على قيد الحياة. اعتبرت محكمة النقض أن هذا الحكم وقع في خطأ مادي يجوز الطعن في الحكم بأي طريقة من طرق الطعن العادية، أو بالرجوع إلى نفس المحكمة التي أصدرته لتصحيحه⁽³⁸⁹⁾.

كما يتصور العكس أي أن تستمر المحكمة في نظر الدعوى، أو أن تصدر المحكمة حكماً ضد المتهم في الوقت الذي يكون قد فارق الحياة. في هذه الحالة يكون الحكم منعماً لأن الأحكام لا تصدر على موتى ، وتكون الدعوى الجنائية قد انقضت فعلاً بوفاة المتهم دون أن يحول بين ذلك عدم علم المحكمة بوفاة المتهم ، وما ذلك إلا لأن أسباب انقضاء الدعوى الجنائية تتعلق بالنظام العام ، ويتعين على المحكمة التي أصدرت الحكم إلغاؤه لأنه لا يكتسب قوة للشيء المحكوم فيه ،^{2024/2025} والحكم بانقضاء^{2024/2025} الدعوى الجنائية لوفاة المحكوم عليه . ويكون ذلك بان^{2024/2025} يتقدم للورثة بطلب إلى النائب العام لاتخاذ إجراءات إلغاء هذا الحكم⁽³⁹⁰⁾.

المطلب الثاني

تقادم الدعوى الجنائية

يقصد بتقادم الدعوى الجنائية مضي زمن معين بين ارتكاب الجريمة وبدء التحقيق في الدعوى الناشئة عنها، أو رفعها إلى القضاء الجنائي، أو عن آخر إجراء اتخذ في الدعوى الجنائية، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية⁽³⁹¹⁾.

وتختلف التشريعات المقارنة في نظرتها إلى التقادم فمنها ما يعترف به بصفة مطلقة ، ومنها ما ينكره ، ومنها ما يقره من حيث المبدأ ، ولكنه يجيز الخروج عليه بالنسبة إلى جرائم معينة

⁽³⁸⁹⁾ نقض 1939/4/24 ، مج . الق . الق ، 3 ، رقم 38 ، ص 543.

⁽³⁹⁰⁾ د/ جلال ثروت ، المرجع السابق ، ص 203 ، د/ آمال عثمان ، المرجع السابق ، ص 145 ، د/ عبد الرؤوف مهدي ، المرجع السابق ، ص 874 ، نقض

1930/11/20 ، مج.الق.الق ، 2 ، رقم 104 ، ص 106.

⁽³⁹¹⁾ د/ عوض مجد ، المرجع السابق ، ص 107.

وهي التي تتسم بخطورة بالغة. ويقر التشريع المصري النهج الأخير حيث أقر المبدأ كقاعدة عامة وأورد عليه استثناءات محدده (م 18 : 15 ، أ.ج) وتناولنا للتقادم كأحد أسباب انقضاء الدعوى الجنائية سيكون من خلال التعرف على أساس تقادم الدعوى الجنائية ، وما وجه إليه من انتقادات ونطاقه ومدته ، وانقطاعه وآثاره ، وذلك خلال فروع أربع:-

الفرع الأول

أساس التقادم ونطاقه

- أساس التقادم :

اختلف الفقه حول أساس انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم، ويمكننا التمييز بين خمس اتجاهات:-

الأول : مضي المدة قرينة على تنازل النيابة العامة عن حقها في استعمال الدعوى الجنائية ويعاب على هذا التبرير أن النيابة العامة لا تملك التنازل عن الدعوى الجنائية لأنها تمثل المجتمع ، ومن ثم لا يجب أن يفسر عدم تحريك الدعوى الجنائية أو عدم مباشرتها لها أمام المحكمة بأنه تنازل منها عنها⁽³⁹²⁾.
2024/2025 2024/2025 2024/2025

الثاني: تقادم الدعوى الجنائية بمثابة جزاء على إهمال النيابة العامة وتقاعسها في تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرتها. ويعاب على هذا التبرير أن تحريك أو مباشرة النيابة العامة ليس حقاً لها وإنما واجباً عليها ، وبالتالي لا يجوز أن يكون تقاعس النيابة في القيام بواجبها سبباً في انقضاء حق للمجتمع أناط بها القيام به⁽³⁹³⁾.

الثالث: اختفاء الحاني عن الأنظار وشعوره بالخوف والاضطراب من ظهور جريمته والتهديد برفع الدعوى الجنائية ضده يعادل تحريك الدعوى ضده ومعاقبته، بعد ذلك ،ومن ثم يعد وكأنه قد عوقب مرتين على جريمته . والواقع أن هذا الرأي مستمد من الخيال والعاطفة تجاه الجاني ولا يصلح للتقادم⁽³⁹⁴⁾.

⁽³⁹²⁾ د/ عبد الغريب ، المرجع السابق ، ص212.

⁽³⁹³⁾ الهامش السابق ، ص262:263.

⁽³⁹⁴⁾ د/ عبد الغريب ، المرجع السابق ، ص263.

الرابع : تجنّب الأفراد التهديد برفع الدعوى الجنائية حفاظاً على الأوضاع والمراكز القانونية التي نشأت خلالها مدة التقادم. والواقع أن هذا الأساس وإن صلح لتبرير التقادم في المجال المدني فلا يصلح لتبرير تقادم الدعوى الجنائية.

الخامس : نسيان الجريمة هو أساس تقادم الدعوى الجنائية وهو ما نؤيده، لأن مضي مدة معينة على ارتكاب الجريمة دون اتخاذ إجراء فيها يمحوها من الأذهان ويديرها في خبر النسيان. فضلاً عن أن المشرع أراد أن يجنب المحاكم النظر في دعاوى جنائية يصعب الفصل فيها نظراً لضياح معالم الجريمة وضعف أدلتها مما يؤدي إلى صعوبة الإثبات واستحالته في بعض الأحيان⁽³⁹⁵⁾.

انتقاد التقادم : انتقد البعض انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة استناداً إلى أن مضي المدة لا يؤدي إلى إصلاح المجرم أو زوال خطورته الإجرامية ، وإنما العكس هو الصحيح إذ يشجع الأفراد على ارتكاب الجرائم⁽³⁹⁶⁾.

- نطاق انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم :

القاعدة العامة هي انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم ، وإن أورد عليها بعض الاستثناءات (م 18:15 أ.ج) ووفقاً للقاعدة العامة فإن أحكام انقضاء الدعوى الجنائية تسري على كل جريمة^{2024/2025} سواء أكانت معلومة للمجني عليه أم مجهولة ، وسواء تم إبلاغ السلطات المختصة بها أم لم يحصل ، وذلك ما دامت الدعوى لم تقدم إلى القضاء بعد ، أو قدمت ولكن لم يفصل فيها بحكم بات⁽³⁹⁷⁾.

ويستثنى من ذلك الحكم الغيابي وذلك لنص المادة (394) من قانون الإجراءات الجنائية على عدم سقوط الحكم الصادر غيابياً من محكمة الجنايات في جناية بمضي المدة ، وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها ويصبح الحكم نهائياً بسقوطها. وهذا الاستثناء ليس في صالح المحكوم عليه غيابياً، نظراً لأن مدة تقادم الدعوى في الجنايات عشر سنوات، بينما تقادم العقوبة في الجنايات فقد يكون عشرون سنة وثلاثون متى كان الحكم بالإعدام.

⁽³⁹⁵⁾ د/ عبد الرؤوف مهدي ، المرجع السابق ، ص 263:264.

⁽³⁹⁶⁾ د/ جوده جهاد ، المرجع السابق ، ص 144.

⁽³⁹⁷⁾ د/ رؤوف عبيد ، المرجع السابق ، ص 121.

وإذا كانت القاعدة العامة هي تقادم الدعوى الجنائية بمضي المدة ، فإن هذه القاعدة العامة ليست مطلقة وإنما يرد عليها بعض الاستثناءات . وهي ما نصت عليه المادة (2/15) من قانون الإجراءات الجنائية وذلك حرصاً من المشرع على توقيع العقاب على مرتكبي هذه الجرائم لما قدره فيها من مساس خطير بالحريات العامة. وقد وردت الجرائم التي لا تنقضي الدعوى الجنائية فيها بالتقادم على سبيل الحصر ، ووفقاً لنص المادة (15 ع) يمكننا حصرها في :

الجنائية المنصوص عليها في المادة (117) عقوبات والتي تتعلق بكل موظف عمومي استخدم عمالاً في عمل للدولة أو لإحدى الهيئات العامة سخرة أو احتجز بغير مبرر كلها أو بعضها.

- جرائم الاعتداء على الأموال العامة، جرائم التعذيب، جرائم التصنت والتلصص.

الفرع الثاني

مدة التقادم

تختلف مدة تقادم الدعوى الجنائية باختلاف نوع الجريمة الناشئة عنها الدعوى، كما يتم حساب مدة التقادم من تاريخ وقوع الجريمة. و تحديدنا لمدة التقادم و بالتبعية حساب مدة التقادم 2024/2025 2024/2025 يكون من خلال تحديدنا لنوع الجريمة وتاريخ ارتكاب الجريمة:-

- تحديد نوع الجريمة:

الجريمة قد تكون جنائية، وقد تكون جنحة، وقد تكون مخالفة، ولكل نوع من هذه الأنواع الثلاث مدة للتقادم تختلف عن الأخرى، فمدة تقادم الدعوى الجنائية عن الجنائية هو خمسة عشر عاماً. ونكون إزاء جنائية متى كان معاقباً عليها بالسجن أو بالسجن المشدد أو بالسجن المؤبد أو بالإعدام. بينما مدة تقادم الدعوى الجنائية عن الجنحة فهي ثلاث سنوات. ونكون بصدد جنحة متى كان الجريمة يعاقب عليها بالحبس بما لا يزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة بما يزيد على مائة جنيه أو بكليهما. وأخيراً تتقادم الدعوى الجنائية عن المخالفة بمضي سنة ونكون إزاء مخالفة متى كانت الجريمة يعاقب عليها بالغرامة بما لا يتجاوز مائة جنيه (م 1/15، أ.ج ، م 12:10 ع).

ويتم تحديد نوع الجريمة في ضوء الوصف القانوني الذي تسبغه المحكمة على الواقعة المحال إليها، وذلك بغض النظر عن الوصف القانوني الذي أسبغته النيابة العامة للواقعة. كما لا يعتد بالعقوبة التي تحكم بها المحكمة، وإنما العبرة بالعقوبة المقررة للواقعة وفقاً للنص القانوني⁽³⁹⁸⁾.

ويثور الجدل حول المدة المقررة لتقادم الدعوى الجنائية في حالة توافر ظروف مشددة أو مخففة من شأنها توقيع عقوبة الجنائية على فعل يعد بحسب الأصل جنحة (مشددة) أو توقيع عقوبة الجنحة على فعل يعد بحسب الأصل جنائية (مخففة) في هذه الحالة هل العبرة بنوع الجريمة وفقاً للعقوبة المقررة لها أصلاً أم بتلك التي يوقعها القاضي فعلاً ؟ نفرق بين الظروف المشددة والمخففة على النحو التالي:-

- الظروف المخففة:

الظروف المخففة إما أن تكون قضائية يقدرها القاضي بنفسه في كل حالة على حدة وهي تلك المنصوص عليها في المادة (17) عقوبات. ويترك للقاضي السلطة في تخفيف العقوبة من عدمه لذا فإنها جوازيه وليست وجوبية. ويغلب على الفقه عدم تغيير طبيعة الجريمة من جنائية إلى جنحة ولو عاقب القاضي مرتكب الجنائية بعقوبة الجنحة إذ يشترط لتقادم الدعوى مضي المدة المحددة قانوناً للجنايات (عشر سنوات)⁽³⁹⁹⁾.

وإما أن تكون قانونية وهي تلك التي يقدرها المشرع نفسه وتعرف بالأعذار القانونية. ومن أمثلتها عذر الاستفزاز (م 237 ع) وصغر السن (م 116 ع) وعذر تجاوز حدود الدفاع الشرعي (م 251 ع). ويغلب على الفقه الاعتداد بتخفيف العقاب هذا إذ من شأنه تغيير طبيعة الجريمة فيقلبها من جنائية إلى جنحة، ومن ثم تصبح المدة المطلوبة لتقادم الدعوى الجنائية المتعلقة بها هي المدة المقررة للجنايات وليست للجنايات (ثلاث سنوات)⁽⁴⁰⁰⁾.

وإن كان هناك من يرى أن الحكم يختلف من عذر لآخر ، فعذر الاستفزاز وجوبي لذا يغير من طبيعة الجريمة، بينما عذر تجاوز الدفاع الشرعي فلا يغير من طبيعة الجريمة لأنها جوازيه

⁽³⁹⁸⁾ د/ عوض مجد ، المرجع السابق ، ص109.

⁽³⁹⁹⁾ د/ رؤوف عبيد ، المرجع السابق ، ص125 ، نقض 1955/2/14 ، م.أ.ن. ، س6 ق ، رقم 173 ، ص521.

⁽⁴⁰⁰⁾ د/ عوض مجد ، المرجع السابق ، ص110.

القاضي ، وبالنسبة لعذر صغر السن فنظرا لأنه ذات طبيعة شخصية فلا يغير من طبيعة الجريمة إذ تظل جنائية رغم معاقبة مرتكبها بعقوبة الجنحة⁽⁴⁰¹⁾.

– **الظروف المشددة:** يحدث أن يتوافر ظرف مشدد أو أكثر من شأنه تشديد العقاب المقرر لمرتكب الجريمة، فيتصور أن يعاقب مرتكب الجنحة متى توافرت ظروف مشددة معينة بعقوبة الجنائية، كما هو الحال بالنسبة لجنحة السرقة فإذا اقترنت بالإكراه تحولت إلي جنائية. وهنا نفرق بين التشديد الو جوبي والتشديد الجوّاري فإذا كان التشديد وحبّيا ، فإن التشديد يغير من طبيعة الجريمة فيجعلها جنائية بدلا من جنحة ، بينما إذا كان التشديد جوازينا ، فإن الفقه الغالب يرى أن التشديد يغير من طبيعة الجريمة فيقلبها من جنحة إلي جنائية استنادا إلى : أن الجنحة في هذه الحالة ذات حدين الأدنى هو عقوبة الجنحة والأقصى هو عقوبة الجنائية ، وإلى أن العبرة في تحديد نوع الجريمة هي بالحد الأقصى المقرر لها بصرف النظر عما يحكم به القاضي فعلا⁽⁴⁰²⁾.

وإن كانت محكمة النقض تعتبرها من الجرائم القلقة حيث تعتبر جنائية لو عوقبت مرتكبها بعقوبة مشددة هي عقوبة الجنائية ، بينما تعتبر جنحة إذا لم يشدد القاضي العقاب رغم توافر الظرف المشدّد الجوّاري⁽⁴⁰³⁾.

2024/2025

2024/2025

– بدء سريان مدة التقادم:

تبدأ مدة التقادم من اليوم التالي لتاريخ وقوع الجريمة، ويرجع عدم احتساب يوم وقوع الجريمة ضمن مدة التقادم في كون المشرع يحتسب مدة التقادم بالأيام لا بالساعات ولو لم يعلم المجني عليه بوقوعها⁽⁴⁰⁴⁾. و ذلك ما لم ينص المشرع على غير ذلك فقد يخرج المشرع عن هذه القاعدة العامة (اليوم التالي لتاريخ وقوع الجريمة) وتقرر بدء مدة التقادم بعد وقوع الجريمة ، وليس من اليوم التالي لوقوع الجريمة ، ومن أمثلة ذلك ما نصت عليه المادة (3/15) وفقا لهذا النص فإن مدة التقادم في جرائم العدوان على المال العام تبدأ من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك. وتبدأ مدة التقادم في هذه الجرائم في حالة بدء التحقيق فيها من تاريخ

⁽⁴⁰¹⁾ د/ رؤوف عبيد ، المرجع السابق ، ص125 ، نقض 1943/12/23 ، مج.الق.ق ، ح6 ، رقم 272 ، ص350.

⁽⁴⁰²⁾ د/ عوض مجّد ، المرجع السابق ، ص111.

⁽⁴⁰³⁾ نقض 1941/2/17 ، مج.الق.ق ، ح5 ، رقم 311 ، ص399.

نقض 1929/2/21 ، مج.الق.ق ، ح1 ، رقم 167 ، ص168.

⁽⁴⁰⁴⁾ نقض 1978/4/24 ، م.أ.ن ، س29 ق ، رقم 85 ، ص147.

انتهاء هذا التحقيق. وكذلك ما نصت عليه المادة (50) من القانون رقم 73 لعام 1956 المعدل بالقانون رقم 23 لعام 1972 والمتعلقة بجريمة التأثير في نتيجة الاستفتاء حيث تبدأ مدة التقادم من تاريخ آخر عمل متعلق بالتحقيق⁽⁴⁰⁵⁾. وكذلك من اليوم التالي لاتخاذ إجراء من الإجراءات التي قطعت التقادم (م 2/17 أ.ج) ، وذلك لنفس الاعتبار السابق (التقادم يحسب بالأيام)⁽⁴⁰⁶⁾.

وتحتسب المدة بالتقويم الميلادي وهو ما نصت عليه المادة (560) من قانون الإجراءات الجنائية . واحتساب مدة التقادم هذه مسألة موضوعية يترك تحديدها لسلطة محكمة الموضوع التقديرية دون أن تخضع فيها لرقابة محكمة النقض ، وإن كان لمحكمة النقض رقابة تطبيق محكمة الموضوع للقانون⁽⁴⁰⁷⁾.

وتطبيق هذه القاعدة لا يثير مشكلة متى كان تاريخ ارتكاب السلوك الإجرامي هو نفسه تاريخ تماما ارتكابها ، بينما إذا كان التاريخين غير متطابقين فإن تحديد بدء سريان مدة التقادم يحتاج إلى توضيح لإزالة ما يكتنفه من صعوبات و هو ما سوف نوضحه فيما يلي:-

- الجرائم ذات النتيجة :

تحتسب مدة التقادم فيها من تاريخ تحقق النتيجة الإجرامية وليس من تاريخ تحقق السلوك الإجرامي إذا تراخت النتيجة عن السلوك باعتبار النتيجة الإجرامية من العناصر المكملة للجريمة^{2024/2025} (تمام الجريمة)⁽⁴⁰⁸⁾.

- الجرائم الشكلية:

الجرائم الشكلية من أمثلتها الشروع والجرائم السلبية المجردة: في جرائم الشروع تبدأ مدة التقادم من تاريخ ارتكاب السلوك الإجرامي. وأساس ذلك أن تحقق الجريمة من عدمه لا يحول دون معاقبة مرتكب السلوك الإجرامي ، أي أن الجريمة تكون قد وقعت رغم عدم حدوث النتيجة ، وإن كان بصورة مخففة. ونفس الحكم بالنسبة للجرائم السلبية المجردة حيث تحتسب مدة التقادم

⁽⁴⁰⁵⁾ نقض 1974/12/3 ، م.أ.ن ، س 25 ق ، رقم 17 ، ص 808 .

⁽⁴⁰⁶⁾ نقض 1948/1/12 ، مج.الق.لق ، ح 7 ، رقم 494 ، ص 454.

⁽⁴⁰⁷⁾ نقض 1929/11/14 ، مج.الق.لق ، ح 1 ، رقم 325 ، ص 370.

⁽⁴⁰⁸⁾ نقض 1977/1/30 ، م.أ.ن ، س 28 ق ، رقم 32 ، ص 148.

من تاريخ الموعد الذي حدده القانون لمباشرة الالتزام المفروض على الجاني (الامتناع عن الشهادة)⁽⁴⁰⁹⁾.

– الجرائم المستمرة:

يقصد بها تلك التي يستمر فيها الاعتداء على المصلحة التي يحميها القانون فترة من الزمن، وبانتهاء حالة الاستمرار تعتبر الجريمة قد وقعت. ويبدأ التقادم في الجرائم المستمرة الإيجابية من تاريخ انتهاء حالة الاستمرار. ومن أمثلة هذه الجرائم إخفاء الأشياء المسروقة فالتقادم في هذه الجريمة لا يبدأ بإخفاء الأشياء المسروقة، وإنما يبدأ بانتهاء حيازة هذه الأشياء المسروقة سواء بالتصرف فيها تصرفاً مادياً أو قانونياً أو بضبطها لدى المتهم⁽⁴¹⁰⁾. وكذلك جريمة استعمال المحرر المزور، فالتقادم لا يبدأ باستعمال المحرر المزور وإنما بانتهاء استعمال المحرر المزور⁽⁴¹¹⁾.

– بينما إذا كانت الجرائم المستمرة سلبية وهي تلك التي تقع بالامتناع عن القيام بواجب لم يحدد له القانون فترة معينة بل يظل مستمراً على عاتق الشخص حتى يؤدي ما هو ملزم بإتيانه، فإن مدة التقادم تبدأ من تاريخ تأدية هذا الواجب⁽⁴¹²⁾. ومن أمثلة هذه الجرائم: جريمة عدم تقديم الإقرار الضريبي⁽⁴¹³⁾ عن الأرباح إلى مصلحة الضرائب⁽⁴¹⁴⁾ إذ لا تبدأ مدة التقادم إلا من تاريخ تقديم الإقرار الضريبي⁽⁴¹³⁾.

– الجرائم المتتابعة:

تعتبر الجريمة متتابعة إذا ارتكبت عدة أفعال يصلح كل منها لتكوين جريمة، إلا أنها نظراً لتتابعها وارتباطها بوحدة الغرض، فإنها تعتبر جريمة واحدة. ومن أمثلتها جريمة السرقة على دفعات، فهذه الجريمة تعتبر واقعة من تاريخ آخر فعل من أفعال التنفيذ، وعليه تبدأ مدة التقادم من اليوم التالي لارتكاب هذا الفعل الأخير⁽⁴¹⁴⁾.

– جرائم الاعتياد:

⁽⁴⁰⁹⁾ نقض 1959/12/29، م.أ.ن، رقم 211، ص 1078.

⁽⁴¹⁰⁾ د/ رؤوف عبيد، المرجع السابق، ص 127.

⁽⁴¹¹⁾ نقض 1934/4/30، مج.الق.الق، ح3، رقم 240، ص 323.

⁽⁴¹²⁾ د/ عبد الغريب، المرجع السابق ص 272.

⁽⁴¹³⁾ نقض 1933/5/7، م.أ.ن، س 24 ق، رقم 124، ص 610.

⁽⁴¹⁴⁾ د/ جودة جهاد، المرجع السابق، ص 150:149.

جريمة الاعتياد لا تتكون من فعل واحد، وإنما يشترط تكراره عدد معين من المرات. وهي بذلك تتفق مع الجريمة المتتابعة في تكرار الفعل المكون للجريمة، وإن اختلفت معها في أن الفعل الواحد لا يعد جريمة إذ لا بد من تكراره. ومن أمثلتها جريمة الاعتياد على الإقراض بالربا الفاحش. وتبدأ مدة التقادم في هذه الجريمة من تاريخ ارتكاب آخر فعل مطلوب لاكتمال الركن المادي للجريمة⁽⁴¹⁵⁾.

الفرع الثالث

وقف التقادم وانقطاعه

وقف التقادم :

يقصد بوقف التقادم قيام مانع يحول دون استمرار سريانه، حتى إذا زال هذا المانع استأنف التقادم سيره. ويعني ذلك أن وقف التقادم يقتصر أثره على عدم احتساب مدة الوقف فقط مع احتساب المدة السابقة على الوقف، وكذلك احتساب المدة التالية لزوال سبب الوقف⁽⁴¹⁶⁾.

ووقف التقادم لا مجال له في الدعوى الجنائية استناداً إلى أن سقوط الدعوى الجنائية غير مبني على قرينة تنازل النيابة العامة عنها لأنها لا تملك هذا التنازل، وإنما مبني على نسيان الواقعة من الجمهور. وهذا النسيان واقع أياً كانت أسباب عدم إقامة الدعوى الجنائية. وهو ما نصت عليه المادة (16) من قانون الإجراءات الجنائية⁽⁴¹⁷⁾، وإن استثنى من ذلك الدعوى الجنائية المتعلقة بجرائم اختلاس الأموال الأميرية والغدر وهو ما نصت عليه المادة (119) مكرراً (أ) من قانون العقوبات. حيث توقف مدة التقادم إلى أن يترك الموظف المختلس وظيفته، أو أن يكون قد بدء التحقيق معه في هذه الحالة الأخيرة تنتهي الحكمة من وقف التقادم حتى يترك الموظف وظيفته. وإن كان البعض يرى أن التقادم قد يوقف في الدعوى الجنائية إذا وجدت أي موانع تحول دون رفع الدعوى سواء كانت قانونية كالجنون أم كانت موانع فعلية كتعطيل المحاكم نتيجة وقوع حرب أو انتشار وباء⁽⁴¹⁸⁾.

⁽⁴¹⁵⁾ د/ محمود طه ، الارتباط ، المرجع السابق ، ص 54 ، 132 .

⁽⁴¹⁶⁾ د/ محمد علي عمران ، العلوم القانونية والاقتصادية ، 1972 ، ع ، ص 306:336.

د/ عوض محمد ، المرجع السابق ، ص 117.

⁽⁴¹⁷⁾ د/ محمد عمران ، المقالة السابقة ، ص 307.

⁽⁴¹⁸⁾ د/ رؤوف عبيد المرجع السابق ، ص 129:130.

وإذا كان قانون الإجراءات الجنائية لم يقر وقف التقادم في الدعوى الجنائية، فإنه أقرها بالنسبة للعقوبة. وهو ما نصت عليه المادة (532). كما أقرها القانون المدني فيما يتعلق بالدعوى المدنية لنص المادة (1/382) على أنه "لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر رفعه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبيا" وذلك لانتقاء قرينة التنازل عن الحق قبله.⁽⁴¹⁹⁾

انقطاع التقادم:

يقصد بانقطاع التقادم سقوط المدة التي قطعت من فترة التقادم لاتخاذ إجراء معين في الدعوى الجنائية⁽⁴²⁰⁾. ويترتب على ذلك احتساب مدة التقادم من جديد من تاريخ الانقطاع. وإذا تعددت أفعال الانقطاع فإن مدة التقادم تبدأ من تاريخ آخر إجراء انقطعت به مدة التقادم. وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع مدة التقادم لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقيين ، ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة⁽⁴²¹⁾.

الإجراءات القاطعة للتقادم :

وفقا لنص المادة (17) من قانون الإجراءات الجنائية فإن التقادم ينقطع بأحد إجراءات الاتهام أو التحقيق أو المحاكمة أو الاستدلال أو الأمر الجنائي. وهذه الإجراءات القاطعة للتقادم واردة على سبيل الحصر ولا يجوز القياس عليها ، نظرا لأنها استثناء على القاعدة العامة إذ الأصل هو عدم انقطاع التقادم⁽⁴²²⁾.

وتطبيقا لذلك لا ينقطع التقادم بالإبلاغ عن الجريمة، أو بتقديم الشكوى أو الطلب أو بطلب الإذن ممن يملكه أو بإصدار الإذن أو بالتحقيق الإداري في الواقعة محل الدعوى الجنائية. وقد قضت محكمة النقض بأن إحالة النيابة العامة شكوى المجني عليه إلى الشرطة لفحصها لا يعد تحريكا لها ما دامت لم تنتدب أحد من رجال الضبط القضائي لمباشرة إجراء من إجراءات التحقيق⁽⁴²³⁾. كما قضت بأن تأشير النيابة العامة بتقديم الدعوى الجنائية إلى المحكمة لا يعتبر رفعا لها، ومن ثم فإنه لا يقطع تقادمها⁽⁴²⁴⁾.

⁽⁴¹⁹⁾ د/ محمد عمران ، المقالة السابقة ، ص336:322.

⁽⁴²⁰⁾ د/ جودة جهاد ، المرجع السابق ، ص 151:152.

⁽⁴²¹⁾ نقض 1934/1/11 ، مج.الق.لق ، ح3 ، رقم 182 ، ص248.

⁽⁴²²⁾ د/ رؤوف عبيد ، المرجع السابق ، ص 134:135.

⁽⁴²³⁾ نقض 1931/2/22 ، مج.الق.لق ، ح2 ، رقم 193 ، ص248.

⁽⁴²⁴⁾ نقض 1968/2/13 ، م.أ.ت ، س19 ، رقم 37 ، ص211.

إجراءات الاستدلال :

رغم كون إجراءات الاستدلال ليست من إجراءات الدعوى الجنائية لكونها تسبق إجراءات التحقيق والاثهام والمحاكمة إذ لا يتعدى كونها إجراءات تمهيدية لإجراءات الدعوى الجنائية ، إلا أن المشرع جعلها من الإجراءات القاطعة لهذا التقادم ، وذلك بشرط أن تتم في مواجهة المتهم ، أو إذا أخطر بها بصورة رسمية بعد إجرائها في غيبته⁽⁴²⁵⁾.

وتكمن العلة في اعتبار إجراءات الاستدلال من الإجراءات القاطعة للتقادم في أن هذه الإجراءات في بعض الحالات يكون لها ذات الأثر الذي يترتب على الإجراءات القاطعة الأخرى (الاثهام ، التحقيق ، المحاكمة) لذا ألحقها المشرع بها وجعل لها حكمها⁽⁴²⁶⁾.

إجراءات التحقيق :

يقصد بها تلك التي تصدر عن سلطة ناط بها القانون مهمة التحقيق إذا باشرته بهذه الصفة. وسلطة التحقيق الأصلية هي النيابة العامة ، أو تندب النيابة قاضيا للتحقيق ، أو أن تندب المحكمة أحد أعضائها للتحقيق . والأصل أن تباشر هذه الجهات إجراءات التحقيق بنفسها ، و إن جاز لها أن تندب أحد مأموري الضبط القضائي للقيام ببعض إجراءات التحقيق.

وتنقطع مدة التقادم باتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق سواء اتخذته النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو أحد أعضاء المحكمة أو أحد مأموري الضبط القضائي⁽⁴²⁷⁾. ومن أمثلة إجراءات التحقيق: سماع الشهود - تعيين الخبراء - إجراء المعاينة - القبض - التفتيش - الاستجواب - المواجهة - الحبس الاحتياطي:-

إجراءات الاتهام :

يقصد بإجراءات الاتهام كافة إجراءات تحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها. ومن أمثلتها: تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة ، والمرافعة أمام المحكمة ، والطعن في الحكم ، ورفع الدعوى المباشرة من قبل المدعي المدني في حالات الادعاء المباشر⁽⁴²⁸⁾.

⁽⁴²⁵⁾ د/ عوض مجد ، المرجع السابق ، ص124.

⁽⁴²⁶⁾ الهامش السابق.

⁽⁴²⁷⁾ د/ عوض مجد ، المرجع السابق ، ص122.

⁽⁴²⁸⁾ نقض 1968/11/21 ، م.أ.ن ، س18 ق ، رقم 340 ، ص1142.

ولا تعتبر من إجراءات الاتهام تأشيرة وكيل النيابة بما يفيد تقديم القضية للمحكمة ضمن إجراءات الاتهام ، إذ لا يتعدى كونه أمرا إداريا لا أثر له في قطع مدة التقادم (429). وكذلك لا يقطع مدة تقادم الدعوى الجنائية مرافعة المدعي المدني وإبداءه لطلباته أمام المحكمة الجنائية والطعن في حكمها بالاستئناف أو بالنقض لأن هذا كله ينصرف إلي حقوقه المدنية وحدها (430). وكذلك الإجراءات التي تصدر من المتهم كالطلبات والدفاع فإنها لا تعتبر من الإجراءات القاطعة للتقادم (431). وإن كان تقديم الطعن في الحكم من قبل المتهم محل جدل ، فقد اعتبرته محكمة النقض من قبيل الإجراءات القاطعة للتقادم (432). في حين عارض غالبية الفقه ذلك استنادا إلي أن طعن المتهم في الحكم لا يعد من إجراءات الاتهام وإنما من إجراءات الدفاع ، فالمتهم لا ينبغي من ذلك سوى تبرئة نفسه ، فضلا عن أنه لا يجوز أن ينقلب تظلم المرء وبالا عليه (433).

- إجراءات المحاكمة :

يقصد بها الإجراءات التي تتخذها المحكمة أو تأمر باتخاذها وقت رفع الدعوى إليها إلي حين صدور الحكم فيها سواء كانت هذه الإجراءات متعلقة بتناول الدعوى أمامها أو بتحقيقها أو بالحكم فيها (434). ومن أمثلة هذه الإجراءات مواجهة المتهم بما هو منسوب إليه ، وسماع الشهود ، واستدعاء الخبراء ، وإجراء المعاينة ، وأحد أعضاء المحكمة أو قاضي آخر للتفتيش (435)، وتأجيل نظر الدعوى إلي جلسة أخرى ، أو وقف السير فيها أو اتخاذ إجراء مستعجل أو لازم أثناء وقفها أو ندب محام الدفاع عن المتهم. وكذلك ما تصدره المحكمة من أحكام سواء كانت فاصلة في الموضوع أن غير فاصلة فيه ، وسواء كان غيابيا أم حضوريا ، وسواء كانت صادرة بالإدانة أم بالبراءة وبشرط أن يكون الحكم غير بات نظرا لأن الحكم البات تنقضي به الدعوى الجنائية باعتباره أحد أسباب انقضاء الدعوى الجنائية وإن كان الحكم الغيابي الصادر في الجنايات يأخذ حكم الحكم البات (م 394 ، أ.ج).

- الأمر الجنائي:

(429) نقض 1968/2/13 ، م.أ.ن ، س 19 ق ، رقم 37 ، ص 211.

(430) نقض 1978/6/4 ، م.أ.ن ، س 29 ق ، رقم 104 ، ص 552.

(431) نقض 1981/5/28 ، م.أ.ن ، س 32 ق ، رقم 102 ، ص 577.

(432) نقض 1972 /12/25 ، م.أ.ن ، س 23 ق ، رقم 324 ، ص 1446.

(433) د/ عبد الغريب ، المرجع السابق ، ص 281.

(434) د/ عوض محمد ، المرجع السابق ، ص 122.

يعتبر الأمر الجنائي حكماً جنائياً بالإدانة متى أصبح نهائياً وحائزاً لحجية الأمر المقضي⁽⁴³⁵⁾. لذا يأخذ حكم إجراءات المحاكمة من حيث قطعها للتقادم.

وقد اختلف الفقه حول مدى تطلب صدور الأمر الجنائي في حضور المتهم أو أن يخطر به بوجه رسمي حتى يمكن اعتباره ضمن الإجراءات القاطعة للتقادم شأنه في ذلك شأن إجراءات الاستدلال ، أم لا يشترط ذلك شأن إجراءات الاتهام والتحقيق والمحاكمة؟ وأساس هذا التساؤل المادة (17) من قانون الإجراءات الجنائية إذ بعد أن عدت إجراءات التحقيق والاتهام والمحاكمة التي تقطع التقادم أضافت عبارة "وكذلك الأمر الجنائي أو إجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي". ذهب جانب من الفقه⁽⁴³⁶⁾ وكذلك محكمة النقض إلى ضرورة أن يتخذ الأمر الجنائي في مواجهة المتهم أو أن يتم إخطار المتهم به رسمياً وذلك استناداً إلى صياغة المادة (17) من قانون الإجراءات الجنائية⁽⁴³⁷⁾.

بينما يرى البعض الآخر وهو ما نؤيده أن الأمر الجنائي يقطع التقادم سواء اتخذ في مواجهة المتهم أم في غيابه ، وسواء أخطر به رسمياً أم لم يخطر ويستند في ذلك إلى أن المشرع اشترط ذلك بالنسبة لإجراءات الاستدلال فقط دون الأمر الجنائي ، وما يؤكد ذلك حرف التاء في لفظ "اتخذت" ^{2024/2023} كما ذهبت إلى ذلك محكمة النقض ^{2024/2023} بقولها "يدخل في مفهوم عبارة (حكم قضائي) ^{2024/2023} الواردة في نص المادة (2/66) من الدستور ومن ثم يكون له ما للأحكام من أثر من حيث قطعه لتقادم الدعوى الجنائية" ⁽⁴³⁹⁾.

شروط الإجراءات القاطعة للتقادم :

يشترط في الإجراءات القاطعة للتقادم أن تكون صادرة من جهة مختصة في مباشرة الدعوى الجنائية أو الفصل فيها ، ولهذا فالتحقيق الذي تجريه جهة إدارية مع موظف مرتشي أو مزور لا يقطع تقادم الدعوى بالنسبة للجريمة التي ارتكبها. ونفس الأمر بالنسبة للتحقيق أو الحكم الذي تصدره محكمة مدنية ⁽⁴⁴⁰⁾.

⁽⁴³⁵⁾ د/ عبد الغريب ، المرجع السابق ، ص 282.

⁽⁴³⁶⁾ د/ رؤوف عبيد ، المرجع السابق ، ص 133.

⁽⁴³⁷⁾ نقض 1962/6/11 ، م.أ.ن ، س 13 ق ، رقم 132 ، ص 524.

⁽⁴³⁸⁾ د/ مأمون سلامة ، المرجع السابق ، ص 290.

⁽⁴³⁹⁾ نقض 1968/10/14 ، م.أ.ن ، س 19 ق ، رقم 159 ، ص 811.

⁽⁴⁴⁰⁾ ج/ عوض محمد ، المرجع السابق ، ص 125 ، نقض 1978/3/5 ، م.أ.ن ، س 29 ق ، رقم 41 ، ص 224.

كما يشترط أن يكون الإجراء صحيحا من الناحية الشكلية والموضوعية⁽⁴⁴¹⁾ فالإجراء الباطل لا يقطع التقادم ، ومن أمثلة ذلك إجراء التحقيق الذي يقوم به مأمور الضبط القضائي في غير الأحوال المسموح به قانونا (تفتيش شخص أو منزل المتهم) ، أو رفع الدعوى من قبل النيابة العامة في جرائم الشكوى أو الإذن أو الطلب دون الحصول على الإذن أو الطلب أو تقديم الشكوى . أو إعلان التكليف بالحضور متى كان صادرا ممن لا صفة له في تحريك الدعوى الجنائية أو الإجراءات التي تتخذ في مواجهة غير المتهم الحقيقي⁽⁴⁴²⁾.

وإذا كان الإجراء باطلا لكنه صحيح بإجراء لاحق طبقا للقانون ، فإنه يصبح صحيحا ويترتب عليه قطع التقادم. ومن أمثلة ذلك البطلان النسبي إذا لم يدفع به من قبل الخصوم يصبح صحيحا نظرا لعدم تعلقه بالنظام العام⁽⁴⁴³⁾.

آثار انقطاع التقادم:

يترتب على انقطاع التقادم سقوط المدة التي مضت قبل هذا الإجراء وعدم احتسابها بحيث تبدأ مدة التقادم من جديد من اليوم التالي للانقطاع (م 1/17 أ.ج)⁽⁴⁴⁴⁾.

وإذا تعددت الإجراءات القاطعة للتقادم ، فإن مدة التقادم تبدأ من جديد من اليوم التالي لآخر إجراء قاطع للتقادم (م 2/17 أ.ج) فكلما انتهت إجراءات من إجراءات الانقطاع أعيد حسابها^{2024/2025} 2024/2025. ولا يتصور انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم إلا إذا اكتملت مدة التقادم المنصوص عليها قانونا للجريمة محل الدعوى. وذلك على عكس ما كان عليه الحال قبل تعديل المادة (3/17) بالقانون رقم 253 لعام 1952 فقد كان النص قبل تعديله يضع حد أقصى لمدة الانقطاع لنصه على أنه "لا يجوز في أية حالة أن تطول المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بسبب الانقطاع لأكثر من نصفها".

كما أنه إذا تعدد المتهمون فإن انقطاع التقادم بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها كذلك بالنسبة لبقية المتهمين (م 18 أ.ج)⁽⁴⁴⁵⁾ ويستوي هنا أن يكون جميع المتهمين مجهولين أم أن

⁽⁴⁴¹⁾ نقض 1972/3/26 ، م.أ.ن ، س 23 ق ، رقم 103 ، ص 465.

⁽⁴⁴²⁾ نقض 1930/4/17 ، مج.الق.لق ، ح 2 ، رقم 27 ، ص 24.

⁽⁴⁴³⁾ د/ نجيب حسني ، المرجع السابق ، ص 213.

نقض 1931/2/22 ، مج.الق.لق ، ح 2 ، رقم 193 ، ص 248.

⁽⁴⁴⁴⁾ د/ محمد عمران ، المقالة السابقة ، ص 372.

نقض 1974/1/13 ، م.أ.ن ، س 25 ق ، رقم 1 ، ص 12.

⁽⁴⁴⁵⁾ نقض 1948/2/2 ، مج.الق.لق ، ح 7 ، رقم 530 ، ص 488.

بعضهم معلوم والآخر مجهول. كما تسري هذه القاعدة في حق جميع المتهمين أيا كانت صفتهم سواء كانوا فاعلين أم شركاء (446).

بينما يقتصر أثر الانقطاع على الدعوى التي اتخذ الإجراء القاطع فيها دون غيرها من الدعاوى الأخرى. وتدق المسألة بشأن الدعاوى المرتبطة بعضها فهل انقطاع التقادم في إحداها يترتب عليه انقطاع التقادم في الدعوى الأخرى أم لا؟

اختلف الفقه و القضاء حول تأثير ذلك على الدعاوى المرتبطة بالدعوى التي انقطعت مدة التقادم بشأنها وذلك لعدم وجود نص قانوني في ذلك ، وإن اتفقوا حول عدم تأثير انقطاع التقادم على الدعاوى المرتبطة بالدعوى التي انقطع التقادم فيها متى كان الارتباط بسيطاً (447).

أما عن أثر الارتباط الوثيق فقد اختلف الفقه والقضاء حول ذلك، ويمكننا التمييز بين اتجاهين:-

الاتجاه الأول: يذهب جانب من الفقه إلى امتداد أثر انقطاع التقادم إلى الدعاوى المرتبطة ارتباطاً وثيقاً. ففي حالة ارتباط جريمتين بعضهما ببعض ارتباطاً لا يقبل التجزئة فإن إجراء الاتهام أو التحقيق الحاصل في إحداها يكون له أيضاً الأثر القاطع للتقادم بالنسبة للأخرى (448).

2024/2025

2024/2025

2024/2025

ويؤيد القضاء هذا الاتجاه وتطبيقاً لذلك قضى بأن انقطاع تقادم الدعوى الناشئة عن جريمة السرقة يمتد ليشمل أيضاً تقادم الدعوى الناشئة عن جريمة إخفاء الأشياء المسروقة (449) كما قضت بأن تحقيق نيابة اشمون في جريمة استعمال محرر مزور يقطع التقادم في جريمة تزوير المحرر التي وقعت في دائرة نيابة القاهرة . (450) كما قضى بأن انقطاع التقادم في جريمة تزوير توقيع المدين على السند موضوع الاتهام يمتد أثره إلى الجريمتين (السرقة و النصب) المرتبطتين بتزوير التوقيع ارتباطاً لا يقبل التجزئة (451)

(446) د/ محمد عمران ، المقالة السابقة ، ص 378.

(447) د/ نجيب حسنى ، الإجراءات .. المرجع السابق ، ص 227 ، د / الفونس حنا ، المرجع السابق ، ص 464 ، د / سليمان عبد المنعم ، المرجع السابق ، ص 296 .

(448) . 176 P. cit , Op. Stefani, Levasseur et Boulloc, Procedure ,

د/ عوض الأحول ، المرجع السابق ، ص 303 ، د/ عبد الرؤوف مهدي ، المرجع السابق ، ص 857 : 858 ، د/ عبد العظيم وزير ، عدم التجزئة .. المرجع السابق ، ص 115 .

(449) نقض 1947/11/24 ، مج.الق.الق ، ج 7 ، رقم 436 ، ص 404 .

(450) نقض 1947/11/24 ، مج.الق.الق ، ج 7 ، رقم 436 ، ص 404 .

(451) . 323 no. B.C., 1963-11-27 Crim.

وهو نفس ما ذهب إليه القضاء الفرنسي حيث قضت محكمة النقض بامتداد أثر انقطاع التقادم بشأن جريمة السرقة إلى جريمة إخفاء الأشياء المسروقة (452) كما قضت بامتداد انقطاع التقادم في جريمة الإقراض برّبا فاحش إلى جريمة نصب وجريمة شروع في سرقة كشف عنهما التحقيق الذي أجرى في جريمة الرّبا الفاحش ، رافضا بذلك الطعن بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم في جريمتي النصب والشروع في سرقة (453) .

الاتجاه الثاني : التمييز بين انقطاع التقادم بالنسبة للجريمة الأشد عنها بالنسبة للجريمة الأخف: وفقا لهذا الاتجاه إذا كانت الجريمة التي انقطع التقادم فيها هي جريمة ذات الوصف الأشد، فإن أثر الانقطاع يمتد إلى الجريمة الأخف ، بينما إذا كانت هي الجريمة الأخف فإن أثر الانقطاع لا يمتد إلى الجريمة الأشد (454). وإن كان هناك جانب آخر من الفقه يرى في حالة انقطاع التقادم بالنسبة للجريمة الأخف تمتد آثاره إلى الجريمة الأشد متى كان الإجراء القاطع للتقادم هو أحد إجراءات الاستدلال أو التحقيق ، ودون أن يمتد إلى الجريمة الأشد متى كان الإجراء القاطع للتقادم أحد إجراءات الاتهام (455) .

الاتجاه الثالث : ينكر أي أثر للانقطاع في إحدى الجرائم المرتبطة على غيرها مستندا في ذلك إلى أن الارتباط يقتصر أثره على ضمّ الجرائم المتعددة دون أن يكون له تأثير في التقادم المقرر لإحدى هذه الجرائم (456).

ونتفق في الرأي مع الاتجاه الثاني الذي يقر امتداد أثر انقطاع التقادم إلى الجرائم المرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة متى كانت الجريمة التي انقطع التقادم فيها هي الأشد. دون انتقاله متى كانت الجريمة التي انقطع التقادم فيها هي الأخف. وذلك تطبيقا للمادة (32) عقوبات والتي تكتفي في الجرائم المرتبطة بتوقيع عقوبة الجريمة الأشد، الأمر الذي يعنى أن الجريمة الأخف تدور في فلك الجريمة الأشد، ومن ثم فإن انقطاع تقادمها يترك أثره على الجريمة الأخف. وبانتقال أثر انقطاع إلى الجريمة الأشد متى كان سبب انقطاع الجريمة الأخف هو أحد إجراءات الاستدلال أو التحقيق ، ومالك إلا لأن هذه الإجراءات تعيد الجريمة الأشد إلى الأذهان وتخرجها

(452) د/ عبد الرؤوف مهدي ، المرجع السابق ، ص 859 مشير إليه crim 26-1-1840 .

(453) crim 8-12-1965, caz. pal , 1960,1, 112 .

(454) د/ مأمون سلامة ، المقالة السابقة ، ص 967.

(455) د/ عيد الغريب ، الإجراءات .. المرجع السابق ، ج 1، ص 289 .

(456) د/ عوض مجّد ، الإجراءات .. المرجع السابق ، ص 117 ، د/ عوض الأحول ، المرجع السابق ، ص 304 مشير إلى كوسترييه .

من حيز النسيان ، على عكس إجراءات الاتهام فتقتصر على الجريمة الأخف دون أدنى تأثير لها على الجريمة الأشد .

ولا تتفق مع الرأي الأخير لما ينجم عنه من نتائج لا تتفق مع حسن سير العدالة التي تقتضى ضم الجناية مع الجنحة إذ من شأن هذا الرأي في حالة ارتباط الجنحة بجناية ارتباطاً لا يقبل التجزئة أن يدفع النيابة العامة إلى التعجيل برفع الدعوى الجنائية عن الجنحة خشية أن يصيبها التقادم (457) .

الفرع الرابع

آثار التقادم

يترتب على التقادم انقضاء الدعوى الجنائية الناشئة عن جريمة معينة ، بمعنى أن التقادم يقتصر أثره على الدعوى الجنائية فقط ، وبالنسبة للجريمة محل هذه الدعوى فقط ، وبالنسبة لجميع المساهمين فيها (458) دون أن يباح السلوك الإجرامي الخاص بالجريمة محل الدعوى الجنائية فيظل غير مشروع وتظل المسؤولية عنه قائمة ، كل ما هناك أن الدولة لا تملك حماية حقها في العقاب لانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم (459) .

2024/2025

2024/2025

2024/2025

وبترجمة هذا الأثر عملياً يمكننا القول أنه إذا تقادمت الدعوى خلال مرحلة الاستدلالات أصدرت النيابة العامة قرارها بحفظ الواقعة ، بينما إذا تقادمت الدعوى خلال مرحلة التحقيق الابتدائي أصدرت النيابة قراراً بآلا وجه لإقامة الدعوى ، و أخيراً إذا كانت الدعوى منظورة أمام المحكمة فإن المحكمة تقضي بانقضائها بالتقادم .

ويقتصر أثر التقادم هنا على الدعوى الجنائية دون المدنية فلكل منهما مدة تقادم مختلفة ، فوفقاً للقانون المدني فإن مدة تقادم الدعوى المدنية خمسة عشر سنة (م 1/259 أ.ج) . ومعنى ذلك أن أثر تقادم الدعوى الجنائية يقتصر عليها فقط، وتملك المحكمة حق الفصل في الدعوة المدنية رغم حكمها بانقضاء الدعوى الجنائية (م 2/ 259 أ.ج) (460) . والجدير بالذكر أن تقادم

(457) د/ عوض الأحوال ، المرجع السابق ، ص 303 : 304 .

(458) د/ عوض مجد ، المرجع السابق ، ص 129 .

(459) د/ جودة جهاد ، المرجع السابق ، ص 159 .

(460) د/ عبد الغريب ، المرجع السابق ، ص 292:293 .

الدعوى الجنائية من النظام العام⁽⁴⁶¹⁾. ويترتب على ذلك أن محكمة النقض تقضي به من تلقاء نفسها ولو لم يطلبه المتهم⁽⁴⁶²⁾. والأكثر من ذلك ولو تنازل المتهم عن تقادم الدعوى الجنائية وطلب الاستمرار فينظر الدعوى أمام المحكمة كي يثبت براءته. كما يحق للمتهم الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض بشرط أن يكون في الحكم المطعون فيه ما يفيد صحة الرفع (تقادم الدعوى الجنائية)⁽⁴⁶³⁾. أو أن يكون الطاعن قد تمسك به أمام محكمة الموضوع ولم تحققه المحكمة⁽⁴⁶⁴⁾.

المطلب الثالث

العفو الشامل

نستعرض العفو الشامل من خلال تعريفه، والتميز بينه وبين العفو عن العقوبة، والوقوف على طبيعته، وأخيرا تحديد آثاره:-

- تعريف العفو الشامل:

العفو الشامل بمثابة إجراء تعبر به السلطة التشريعية عن إرادتها في إسقاط كل الآثار الجنائية المترتبة على تجريم فعل معين بالنسبة للمستقبل⁽⁴⁶⁵⁾. بمعنى أن العفو الشامل لا يكون إلا بقانون وهو ما عبرت عنه المادة (149) من الدستور لنصها على أن "الرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون". لذلك يعتبر من أسباب انقضاء الدعوى الجنائية نظرا لما يترتب عليه من سقوط حق الدولة في عقاب مرتكبها. ومن المعروف أن الدعوى الجنائية هي وسيلة الدولة في اقتضاء حقها في العقاب ، لذا يجب الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية متى كانت قد رفعت أو حركت قبل صدور قانون العفو الشامل .

ويهدف العفو الشامل إغلاق الملف لحقبة زمنية ارتكبت فيها جرائم في ظروف اجتماعية سيئة ، لكي ينسى المجتمع ما حدث فيها من انقسامات واضطرابات وجرائم وتمحى من ذاكرته

⁽⁴⁶¹⁾ نقض 1979/6/7 ، م.أ.ن ، س 30 ق ، رقم 37 ، ص 640.

⁽⁴⁶²⁾ د/ عبد الغريب ، المرجع السابق ، ص 291.

⁽⁴⁶³⁾ نقض 1984/4/3 ، م.أ.ن ، س 35 ق ، رقم 81 ، ص 375.

⁽⁴⁶⁴⁾ نقض 1969/4/7 ، م.أ.ن ، س 20 ق ، رقم 97 ، ص 48.

⁽⁴⁶⁵⁾ د/ مأمون سلامة ، المرجع السابق ، ص 216.

ليستطيع المضي في مرحلة جديدة لا تؤثر فيها الظروف الماضية. كما قد يلجأ إليه كمكافأة بعض فئات المجتمع⁽⁴⁶⁶⁾.

ومن أمثلة قوانين العفو الشامل: القانون رقم 341 لعام 1952 لنصه في المادة الأولى منه على أنه "يعفى عفوا شاملاً عن الجنايات والجنح والشرع فيها والتي ارتكبت لسبب أو لغرض سياسي وتكون متعلقة بالشئون الداخلية للبلاد، وذلك في المدة بين 1936/8/25 إلى 1952/7/22".

التمييز بين العفو الشامل والعفو عن العقوبة:

يختلف العفو الشامل عن العفو عن العقوبة حيث يصدر العفو عن العقوبة بقرار جمهوري ويقتصر أثره على العفو عن العقوبة بعد أن يصبح الحكم باتاً واجب النفاذ، وقد يكون العفو عن العقوبة كلية أو عن جانب منها فقط. ويعني ذلك أن العفو عن العقوبة لا صلة له نهائياً بالدعوى الجنائية إذ لا مجال له إلا بعد انقضاء الدعوى بصدد حكم بات⁽⁴⁶⁷⁾.

- طبيعة العفو الشامل:

اختلف الفقه في تحديد طبيعة العفو الشامل. ويمكننا التمييز بين اتجاهين: الأول: وهو ما نؤيده يعتبر^{2024/2025} أسباب انقضاء الدعوى الجنائية^{2034/2025} بقانون العفو الشامل يعبر المجتمع عن تنازله عن حقه على الدعوى الجنائية دون أن يبيح النشاط الإجرامي⁽⁴⁶⁸⁾. بينما يرى البعض الآخر أن العفو الشامل يبيح السلوك الإجرامي⁽⁴⁶⁹⁾.

والواقع أن العفو الشامل متشابه كثيراً مع أسباب الإباحة في الآثار المترتبة على كل منهما إلا أنه يختلف عنها في كون النشاط الإجرامي يظل غير مشروع في حالة العفو الشامل على عكس أسباب الإباحة، فتزيل عن السلوك الإجرامي صفته غير المشروعة، فضلاً عن أن العفو الشامل لا تأثير له على الدعوى المدنية على عكس أسباب الإباحة. فتتفي الدعوى المدنية⁽⁴⁷⁰⁾.

آثار العفو الشامل:

⁽⁴⁶⁶⁾ د/ أحمد ذكي عويس ، المقالة السابقة ، ص98:97.

⁽⁴⁶⁷⁾ د/ أحمد عويس ، المقالة السابقة ، ص102، د/ مبارك التويت ، المرجع السابق ، ص213:214.

⁽⁴⁶⁸⁾ د/ أحمد عويس ، المقالة السابقة ، ص98:97.

⁽⁴⁶⁹⁾ د/ نجيب حسني ، المرجع السابق ، ص193.

⁽⁴⁷⁰⁾ د/ مأمون سلامة ، المرجع السابق ، ص267 ، د/ أحمد عويس ، المقالة السابقة ، ص137.

يترتب على صدور قانون العفو الشامل عن الجريمة عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو وقف الإجراءات في أية حالة كانت عليها ما دام أنه لم يصدر فيها حكم بات ، وعليه إذا كانت النية العامة لم تكن قد بدأت في التحقيق فإنها تأمر بحفظ الواقعة ، بينما إذا كانت قد بدأت في التحقيق فإنها تأمر بالألا وجه لإقامة الدعوى . وإذا كانت الواقعة منظورة أمام المحكمة فإن المحكمة تحكم بانقضاء الدعوى الجنائية ، وتتوقف عن الفصل في الدعوى ولو كان الحكم غير البات صادرا بالإدانة ، وذلك من تلقاء نفسها نظرا لتعلقه بالنظام العام وهو ما نصت عليه المادة (76) من قانون الإجراءات الجنائية (471).

كما يقتصر أثر العفو الشامل على الجريمة بمعنى أن أثره عيني لا شخصي. وينجم عن ذلك أن العفو الشامل يمتد ليشمل جميع المساهمين في الجريمة محل العفو دون الجرائم الأخرى التي ارتكبها نفس الجاني في الجريمة محل العفو ولو كانت الجرائم الأخرى التي لم يشملها العفو مرتبطة بتلك التي شملها العفو (472).

وثمة نقطة هامة يتعين توضيحها في هذا الصدد يتعلق بالشروع في الجريمة محل العفو ، فإذا فرض أن قانون العفو شمل جريمة معينة ، فإن هذا العفو يمتد ليشمل كذلك الشروع فيها وما ذلك إلا لأن الجريمة التامة أعم وأشمل من الشروع فيها (473).

2024/2025

وإذا حدد قانون العفو تاريخا للجرائم التي شملها ، فيشترط كي يترتب آثاره أن تكون الجريمة قد ارتكبت خلال هذا التاريخ ، ويعني ذلك أنه إذا تعلق قانون العفو بجرائم مستمرة أو بجرائم متتابعة فإن حالة الاستمرار أو التتابع التي تتوافر بعد التاريخ المحدد بقانون العفو لا تنقضي عنها الدعوى الجنائية.

المطلب الرابع

الحكم البات

يقصد بالحكم البات الحكم الذي لا يقبل الطعن فيه بأي طريقة من طرق الطعن المقرر قانونا سواء كانت عادية أم غير عادية ، وسواء كان قابلا للطعن بالنقض أم استنفذ طرق الطعن فيه أم لم يطعن فيه حتى انقضت مواعيد الطعن . وبصدور الحكم البات يصبح الحكم حائز

(471) د/ آمال عثمان ، المرجع السابق ، ص 147 ، د/ أحمد عويس ، المقالة السابقة ، ص 100.

(472) د/ آمال عثمان ، المرجع السابق ، ص 148 ، د/ أحمد عويس ، المقالة السابقة ، ص 101.

(473) د/ مأمون سلامة ، المرجع السابق ، ص 268.

الحجية ، أو كما يقال حائز قوة الشيء المقضي بمعنى عدم جواز إعادة الفصل فيه مرة أخرى لأي سبب كان⁽⁴⁷⁴⁾.

وتناولنا للحكم الجنائي البات باعتباره أحد أسباب انقضاء الدعوى الجنائية سيكون من خلال فروع ثلاثة : الأول نتعرف فيه على قوة الأمر المقضي ، وفي الثاني شروطه ، وأخيرا آثاره :-

الفرع الأول

قوة الأمر المقضي

يحظى الحكم البات بقوة الأمر المقضي وفقا لنص المادتين (454 ، 455) من قانون الإجراءات الجنائية . ويعني ذلك أنه متى أصبح الحكم باتا فإنه لا يجوز اتخاذ أي إجراء يهدف إلي وضع ما قرره الحكم البات موضع المناقشة ، كما لا يجوز أن يوضع جزء منه موضع الشك ، ويفترض أنه عنوانا للحقيقة . ويظل هذا الافتراض قائما ولو ثبت خطأ الحكم فيما ذهب إليه ، وما ذلك إلا لأنه افتراض غير قابل لإثبات العكس. ويعني ذلك أن قوة الحكم البات تسمو على الحقيقة نفسها إذا ثبت تناقضها⁽⁴⁷⁵⁾.

وينبغي عدم الخلط بين قوة الحكم البات أو ما يعرف بقوة الأمر المقضي وهو السابق 2024/2025 2024/2025 2024/2025 وإيضاحه وبين ما يعرف بحجية الحكم ، فحجية الحكم تعني عدم جواز إعادة النظر في موضوعه إلا بطريق الطعن الذي حدده القانون. وهذا يعني أن الحجية يكتسبها الحكم بمجرد صدوره على عكس قوة الحكم البات ، فلا يكتسبها الحكم إلا إذا أصبح باتا ، كما أن حجية الحكم تحول دون نظر الحكم من جديد أمام نفس المحكمة إذ يجوز نظره أمام المحكمة الأعلى درجة في حالة الطعن فيه ، على عكس قوة الحكم البات فإنها تحول دون إعادة نظر الحكم من جديد أمام أي محكمة أيا كان درجتها⁽⁴⁷⁶⁾.

وقد استهدف المشرع من إقرار قوة الحكم البات في إنهاء الدعوى الجنائية تحقيق الاستقرار القانوني بوضع حد للمنازعة أمام القضاء ، فضلا عن تحقيق الاستقرار للخصوم كذلك حيث تتحدد مراكزهم القانونية نهائيا دون أن يهددهم خطر محاكمة جديدة عن نفس الواقعة الإجرامية ، ناهيك عن توفير جهد ووقت القضاء من أن يضيع في إعادة نظر ما تم الفصل فيه من قبل ،

⁽⁴⁷⁴⁾ د/ مأمون سلامة ، المرجع السابق ، ص268.

⁽⁴⁷⁵⁾ د/ محمود طه ، الارتباط ، المرجع السابق ، ص135:136.

⁽⁴⁷⁶⁾ د/ عبد الرؤوف مهدي ، المرجع السابق ، ص879.

ونخصصه للفصل في الوقائع المعروضة عليه والتي لم يتم الفصل فيها بما من شأنه إرساء العدالة وسرعة تحقيقها⁽⁴⁷⁷⁾.

ولا تتعدى قوة الحكم البات كونها عقبة إجرائية تعترض ترجيح قواعد القانون في حالة تعارضها مع ما قضي به الحكم البات إذ تحول دون تحريك الدعوى الجنائية التي انقضت بهذا الحكم من جديد، ودون أن تمس بأصل الحق . والدليل على ذلك أنه إذا قبل إعادة النظر في الحكم زالت العقبة الإجرائية التي أوجدها الحكم البات من جديد في ضوء القواعد القانونية التي تتعلق بالواقعة⁽⁴⁷⁸⁾.

الفرع الثاني

شروط الدفع بقوة الأمر المقضي في إنهاء الدعوى الجنائية

يشترط كي يدفع بقوة الأمر المقضي في إنهاء الدعوى الجنائية أمرين: الأول صدور حكم بات في واقعة معينة ، والثاني توافر علاقة بين الدعوى التي صدر فيها الحكم البات والدعوى التي يراد التمسك بها بهذا الدفع والمتمثلة في اتحاد الموضوع والسبب والخصوم. ونشير إلي كل منهما فيما يلي:-

^{2024/2025} ^{2024/2025} ^{2024/2025}
شروط تتعلق بالحكم الصادر في الدعوى: يقصد بالحكم القرار الذي تصدره المحكمة في خصومة مطروحة عليها طبقاً للقانون، فصلاً في موضوع أو في مسألة يتعين خصمها قبل الفصل في الموضوع⁽⁴⁷⁹⁾.

يشترط في الحكم الجنائي الذي تنتضي به الدعوى عدة شروط هي:

- أن يكون الحكم صادراً في دعوى جنائية من جهة قضائية :

يشترط لإنهاء الدعوى الجنائية بقوة الحكم البات أن يكون قد صدر حكم جنائي من هيئة قضائية أو ذات اختصاص قضائي ، ولا يهم أن تكون المحكمة جنائية أو مدنية إذ المهم أن يتعلق بدعوى جنائية ، كما يستوي أن تكون المحكمة عادية أو خاصة ، وأن تكون محكمة دائمة أو مؤقتة⁽⁴⁸⁰⁾.

⁽⁴⁷⁷⁾ د/ فوزية عبد الستار ، المرجع السابق ، ص162.

⁽⁴⁷⁸⁾ د/ عبد الرؤوف مهدي ، المرجع السابق ، ص881.

⁽⁴⁷⁹⁾ د/ نجيب حسني ، قوة الحكم ، المرجع السابق ، ص48.

⁽⁴⁸⁰⁾ د/ عبد الرؤوف مهدي ، المرجع السابق ، ص884.

و فيما يتعلق بالأحكام الصادرة من المحاكم الأجنبية فإنها لا تجوز قوة الحكم البات في مصر إلا إذا كانت الجريمة التي صدر الحكم بشأنها قد وقعت خارج مصر ، واستوفت الشروط المنصوص عليها في المادة الثالثة عقوبات المتعلقة بشخصية القاعدة الجنائية.

كما لا تتمتع الأحكام القضائية الصادرة في مواد غير جنائية (مدنية - إدارية - أحوال شخصية) بقوة الحكم البات في إنهاء الدعوى الجنائية وهو ما نصت عليه المادة (457) من قانون الإجراءات الجنائية .

وكذلك لا تعد قرارات سلطة الاتهام أحكاما قضائية ، ومن ثم لا تنتهي الدعوى الجنائية ، فقرار حفظ الدعوى لا يحوز الحجية إذ تملك سلطة الاتهام العدول عنه في أي وقت ولو لم تظهر أدلة جديدة (481) وكذلك أمر الإحالة لا يقيد المحكمة إلا في حدوده أمامها (482) .

ولا يعتبر الأمر الصادر بالأمر وجه لإقامة الدعوى حكما جنائيا سواء من النيابة العامة أو قاضي التحقيق رغم ما له من حجية مؤقتة إذ يجوز الرجوع فيه متى ظهرت أدلة جديدة ، وما ذلك إلا لأن النيابة العامة لا تعتبر سلطة حكم وإنما سلطة تحقيق (483).

وعلى العكس يعتبر الأمر الجنائي بمثابة حكم ولو صدر من وكيل النيابة لأن القانون خوله
2024/2025 2024/2025 2024/2025
صفة القاضي، لذا يحوز الأمر الجنائي قوة الأمر المقضي متى أصبح نهائيا.

- أن يكون الحكم صادرا من محكمة لها ولاية الفصل في الدعوى:

يشترط في الجهة القضائية التي أصدرت الحكم في الدعوى الجنائية أن تكون مختصة بالفعل في هذه الدعوى. بينما إذا لم تكن مختصة بذلك لا يكون للحكم الذي أصدرته قوة الحكم البات. وتطبيقا لذلك إذا كان الحكم الصادر في الدعوى الجنائية صادرا من محكمة مدنية أو إدارية لا يكون له قوة الشيء المقضي ولا تنقضي به الدعوى الجنائية. و أساس ذلك أن الحكم الصادر بالمخالفة لقواعد الاختصاص الولائي يكون منعما ولا قوة للأحكام المنعومة (484).

وإن كانت محكمة النقض لا ترتب على عدم الاختصاص الولائي انعدام الحكم ، فقد قضت بأنه من المقرر أن مخالفة قواعد الاختصاص في المواد الجنائية بما في ذلك الاختصاص

(481) نقض 1962/12/2 ، م.أ.ن ، س 13 ق ، رقم 197 ، ص 815.

(482) نقض 1970/5/8 ، م.أ.ن ، س 21 ق ، رقم 200 ، ص 848.

(483) د/ عبد الرؤوف مهدي ، المرجع السابق ، ص 885.

(484) د/ عبد الغريب ، المرجع السابق ، ص 306.

الولائي لا يترتب عليه إلا بطلان الحكم الصادر من محكمة غير مختصة وليس من شأنه أن يجعل الحكم منعداً لأن اختصاص المحكمة في الفصل في الدعوى شرط لصحة الحكم لا لوجوده قانوناً (485).

ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة من المحاكم المدنية وجرائم الجلسات وما ذلك إلا لاختصاصها الولائي بالفصل في هذه الجرائم.

وعدم الاختصاص المكاني أو النوعي لا يحول دون أن يحوز الحكم الصادر من المحكمة غير المختصة قوة الأمر المقضي متى أصبح باتاً. وأساس ذلك أن الحكم الصادر من محكمة غير مختصة اختصاصاً نوعياً أو مكانياً يجعل الحكم باطلاً وليس منعداً. ووفقاً للقواعد العامة لأحكام البطلان، فإن الحكم الباطل متى أصبح باتاً يعد حكماً صحيحاً لا شائبة فيه (486).

- أن يكون الحكم فاصلاً في موضوع الدعوى :

يعد الحكم قاطعاً متى كان صادراً في موضوع الدعوى الجنائية ولا يحوز الحجية إلا الحكم الصادر في موضوع الدعوى ، بينما لا تحوز قوة الشيء المقضي الأحكام الصادرة قبل الفصل في موضوع الدعوى ومن أمثلتها: الأحكام التمهيدية والتحضيرية والوقائية والصادرة في الدفوع الفرعية ، أو بعدم القبول أو بعدم الاختصاص ، وفي المسائل الأولية يوجه عام (487).

وتقتصر الحجية على منطوق الحكم دون أسبابه، إلا إذا كانت الأسباب مكملة للمنطوق ومرتبطة به ارتباطاً غير قابل للتجزئة (488).

- أن يكون الحكم الجنائي باتاً:

يشترط كي يحوز الحكم قوة الأمر المقضي بجانب كونه فاصلاً في موضوع الدعوى وصادراً من محكمة مختصة أن يكون باتاً بمعنى أن يكون قد استنفذ طرق الطعن في الأحكام التي يسمح بها ، أو مضت مواعيد الطعن دون التقدم بالطعن ، إذ كان الحكم قد صدر غير قابلاً للطعن فيه (489).

(485) نقض 1981/3/4 ، م.أ.ن ، س 32 ق ، رقم 34 ، ص 214.

(486) د/ عبد الغريب ، المرجع السابق ، ص 307.

(487) د/ جودة جهاد ، المرجع السابق ، ص 162.

(488) نقض 1967/11/27 ، م.أ.ن ، س 18 ، رقم 347 ، ص 1176.

(489) د/ فوزية عبد الستار ، المرجع السابق ، ص 164.

شروط تتعلق بالدعوى:

تدور هذه الشروط حول التحقق من أن الدعوى التي يثور فيها هذا الدفع هي بعينها التي فصل فيها ذلك الحكم . ويقتضي ذلك وحدة عناصرها والتي تتجسد في: وحدة موضوعها ووحدة سببها ووحدة أطرافها . وهو ما نصت عليه المادة (454) من قانون الإجراءات الجنائية ، وكذلك المادة (101) من المرافعات.

- وحدة الموضوع :

موضوع الدعوى الجنائية دائماً واحد يكمن في المطالبة بتوقيع الجزاء الجنائي المقرر للجريمة على مرتكبها⁽⁴⁹⁰⁾. وهو بذلك يختلف عن سببها على النحو الذي سنوضحه فيما بعد . و يختلف كذلك عن موضوع الدعوى المدنية و عن موضوع الدعوى التأديبية ، إذ يكمن موضوع الأولى في المطالبة بتعويض المضرور من الجريمة عن الأضرار التي لحقت به، ويكمن موضوع الثانية في المطالبة بتوقيع جزاء تأديبي على مرتكبي الجريمة التأديبية.

وكي يتضح لنا أهمية وحدة موضوع الدعوى كشرط للدفع بقوة الحكم البات لإنهاء الدعوى الجنائية نضرب المثال التالي: إذا فرض أن موظف عام تعدى بالضرب على الغير ، فإن هذه الجريمة تعد سببا للدعوى التأديبية و ذلك لمجازاته تأديبيا نتيجة إخلاله بواجبات الوظيفة العامة. كما قد تكون سببا للدعوى المدنية متى نجم عنها الإضرار بالغير وذلك للمطالبة بالتعويض عما لحقه من أضرار ، وذلك بالطبع كونها سببا للدعوى الجنائية. فهذه الدعاوى الثلاث يقبل رفعها عن واقعة واحدة رغم اتحادها في السبب (الجريمة) وذلك لاختلاف في موضوعها.

- وحدة الأطراف:

الخصوم دائماً في الدعوى الجنائية هم النيابة العامة والمتهم. والنيابة العامة هي ممثلة الاتهام في جميع الدعاوى الجنائية حتى لو حركت بطريق الادعاء المباشر أو كان تحريكها من قبل النيابة معلقا على قيد (شكوى- طلب- إذن)⁽⁴⁹¹⁾.

وفيما يتعلق بالطرف الثاني للدعوى الجنائية وهو المتهم فهو الذي يتغير من دعوى إلي أخرى. وينجم عن ذلك أنه إذا رفعت دعوى على متهم في جريمة ما وصدر حكم بات فيها سواء

⁽⁴⁹⁰⁾ د/ جلال ثروت ، المرجع السابق ، ص225.

⁽⁴⁹¹⁾ د/ جلال ثروت ، المرجع السابق ، ص225.

والجدير بالذكر أن تحديد شخص المتهم يتعلق دائماً بشخصيته لا باسمه. ويعني ذلك أنه إذا صدر حكم على شخص باسم معين ثم تبين خطأ هذا الاسم فلا تجوز إعادة محاكمته باسمه الصحيح⁽⁴⁹²⁾. وكذلك لا عبرة بالصفة التي سبق أن حوكم المتهم من أجلها. فإذا حدث أن حوكم متهم بصفته فاعلاً للجريمة فلا تجوز محاكمته بصفته شريكاً فيها⁽⁴⁹³⁾.

سبب الدعوى الجنائية هو الجريمة المسندة إلي المتهم ، فإذا كانت الجريمة في الدعوى الثانية هي نفسها سبب الدعوى الأولى فإنه لا يجوز نظر الدعوى الثانية نظرا لوحدة السبب في الدعويين ، ومن ثم يصح الدفع بقوة الأمر المقصي في إنهاء الدعوى الجنائية. والعبرة في ذلك بوحدة الواقعة كما وردت في ورقة التكليف بالحضور أو أمر الإحالة⁽⁴⁹⁴⁾.

بينما إذا كان كل من الواقعتين مستقلا عن الأخرى ، فلا يقبل الدفع بالحجية حتى ولو كانت الواقعة المرفوعة عنها الدعوى من نوع الواقعة الأولى أو متحدة معها في الوصف ، أو كانت كل ^{2024/2025} ^{2024/2025} منها حلقة من سلسلة وقائع متماثلة ارتكبها المتهم لغرض واحد⁽⁴⁹⁵⁾. ويشترط لذلك أن يكون الاعتداء واقعا على حقين مختلفين⁽⁴⁹⁶⁾.

وتطبيقاً لذلك لا يوجد تعارض بين تبرئة المتهم من تهمة إخفاء سلاح ناري مع علمه بأنه متحصل من جنائية قتل عمد مقترن بجنائية إحراز سلاح وذخيرة لعدم توافر الدليل على علمه بذلك وبين إدانة هذا المتهم بتهمة إحراز السلاح لاستقلال كل من الجريمتين عن الأخرى في عناصرها⁽⁴⁹⁷⁾. كما لا يكون هناك تعارض بين سبق الحكم ببراءة المتهم من إحترازه مواد سامة بدون ترخيص ، والحكم بإدانته لمزاولة مهنة الصيدلة لتجهيزه أدوية دون ترخيص في مخزنه

(492) د/ آمال عثمان ، المرجع السابق ، ص 996.

(493) د/ عبد الرؤوف مهدي ، المرجع السابق ، ص 900.

(494) نقض 1961/11/7 ، م.أ.ن. ، س12 ، رقم 177 ، ص888.

(495) نقض 1966/5/2 ، م.أ.ن ، س 17 ، رقم 97 ، ص 541.

(496) د/ فوزية عبد الستار ، المرجع السابق ، ص 166.

(⁴⁹⁷) نقض، 1961/11/7، سابق الإشارة إليه.

الخاص، فتهيئز
التهيئز (498).
وتحديد مدى
جريمة مستقلة ويص

عبد المنعم حسن عبد المنعم حسن خالي

ومن أمثلتها: جريمة حمل سلاح دون ترخيص، وجريمة إخفاء الأشياء المسروقة، وجريمة قيادة سيارة دون ترخيص⁽⁵⁰⁰⁾.

وبالنسبة للجريمة المستمرة استمرارا متتابعا، فإن محاكمة الجاني لا تكون إلا عن الأفعال السابقة على رفع الدعوى دون تلك اللاحقة عليها لكونها تشكل جريمة جديدة تصح محاكمته من أجلها مرة أخرى⁽⁵⁰¹⁾.

(⁵⁰¹) نقض 1931/5/7 ، مج.الق.الق ، ح2 ، رقم 258 ، ص325.

– الجرائم المتتابعة:

يقصد بالجريمة المتتابعة تلك التي يرتكب السلوك المكون لها أكثر من مرة بالمخالفة لقاعدة تجريبية واحدة ، تنفيذاً المشروع إجرامي واحد⁽⁵⁰²⁾. والحكم الصادر في جريمة متتابعة فإنه يحول دون محاكمته من جديد عن الأفعال السابقة على صدوره حتى ولو كانت مجهولة للمحكمة عند حكمها في الواقعة، والأكثر من ذلك ولو استمرت إلي ما بعد الحكم طالما كانت قد بدأت قبل الحكم⁽⁵⁰³⁾.

– جرائم الاعتياد:

يقصد بها تلك التي يتكون ركنها المادي من عدة أفعال متماثلة لا يشكل إحداها على انفراد جريمة في نظر القانون، فلو نظرنا إليه منفردا لكان فعلا مباحا، إلا أنه بالنظر إلي هذه الأفعال مجتمعة فإنها تشكل جريمة واحدة⁽⁵⁰⁴⁾.

ونظرا لأن جريمة الاعتياد بكل ما تتضمنه من أفعال هي جريمة واحدة ومن ثم لا تنشأ عنها غير دعوى واحدة ، وعليه إذا ظهر فعل من أفعال الاعتياد بعد صدور الحكم الحائز لقوة الأمر المقضي به امتنع إعادة محاكمة المتهم عن جريمة اعتياد . وتقتصر قوة الحكم البات على الوقائع السابقة عليه دون ما يتلوها من وقائع إذ لا يعقل أن يحاكم شخص من أجل واقعة لم تصدر عنه⁽⁵⁰⁵⁾.

وتطبيقا لذلك إذا ثبت أن الطاعن لم يعقد إلا قرضا واحدا بعد أن حكم عليه بالإدانة لاعتياده على إقراض نقود تزيد على الحد الأقصى ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مخطئا فيما قضى به من إدانة الطاعن تأسيسا على أنه وإن لم يتعاقد بعد الحكم إلا عن قرض واحد ، إلا أن هذا يستدل منه على أن عادة الإقراض بالفوائد الربوبية لا تزال متأصلة فيه ذلك بأن الحكم السابق صدوره قد عاقبه على الوقائع السابقة باعتبارها من عناصر الاعتياد الذي دانه به ، ومن ثم فلا يصح اتخاذها عنصرا لاعتياد جديد ، وإلا كان ذلك تكرارا للمحاكمة عن فعل واحد . بينما إذا

⁽⁵⁰²⁾ د/ محمود طه ، الارتباط ، المرجع السابق ، ص 50:49.

⁽⁵⁰³⁾ د/ عبد الرؤوف مهدي ، المرجع السابق ، ص 912 . =

= نقض 1978/10/23 ، م.أ.ن ، س 29 ، ص 718 ، رقم 143 .

⁽⁵⁰⁴⁾ د/ محمود طه ، الارتباط ، المرجع السابق ، ص 13:12.

⁽⁵⁰⁵⁾ د/ جلال ثروت ، المرجع السابق ، ص 227 .

صدر عن المتهم بعد الحكم البات نشاط كاف بذاته لتكوين جريمة اعتياد يتوافر لها جميع أركانها جازت محاكمته ثانيا نظرا لتوافر عناصر جريمة جديدة (506).

- الجرائم المرتبطة ارتباطاً وثيقاً :

إذا صدر حكم بات في إحدى الجرائم المرتبطة بأخرى ارتباطاً غير قابل للتجزئة فهل يجوز محاكمة الجاني نفسه عن الجريمة الأخرى ، أم يحق له الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية فيها لسبق الفصل في الجريمة المرتبطة بها ارتباطاً غير قابل للتجزئة ؟ ونظرا لأن الجريمة التي يكون قد صدر فيها الحكم البات إما أن تكون الأشد أو تكون الأخف أو تكون معادلة للجريمة الأخرى محل التساؤل حول مدى جواز المحاكمة عنها أيضا ، فإننا نستعرض فيما يلي كل فرض من هذه الفروض الثلاث:-

- صدور الحكم في الجريمة الأشد: إذا كان الحكم الذي حاز الحجية يتعلق بالجريمة الأشد فما تأثيره على الجرائم الأخرى من حيث مدى إمكانية محاكمة الجاني عنها؟ اختلف الفقه ويمكننا التمييز بين اتجاهين:-

الأول: لا يجوز رفع الدعوى عن الجريمة الأخف بشرط أن يكون قد صدر حكم بالإدانة :
2024/2025 2024/2025 2024/2025
واستند أنصار هذا الاتجاه إلى أن ارتباط الجرائم ووحدة الغرض التي يجمع بينها يعنى وحدة هذه الجرائم في جريمة واحدة ، ووحدة عقوبتها تبعا لذلك ، ومن ثم يكون الحكم في إحدى هذه الجرائم فاصلا في مجموع هذه الجرائم وحائلا دون تحريك الدعوى الناشئة عن أي منها (507). كما أن موضوع الدعوى الجنائية هو توقيع العقاب على المتهم ، فإذا كان القانون يخطر توقيع عقوبة من أجل الجريمة الأخف ، فإن الدعوى الناشئة عنها تبدوا غير ذات موضوع ويعادل ذلك انقضائها (508).

(506) نقض 1953/10/19 ، م.أ.ن ، ص 5 ، رقم 11 ، ص 23.

(507) أ/ جندى عبد الملك ، المرجع السابق ، ج 5 ، ص 236 ، د/ عبد الرؤوف مهدى ، المرجع السابق ، ص 908 ، د/ مبارك التويتم ، المرجع السابق ، ص 223 : 224.

(508) د/ نجيب حسنى ، قوة ... المرجع السابق ، ص 216 ، د/ أمال عثمان ، المرجع السابق ، ص 101 ، د/ سليمان عبد المنعم ، المرجع السابق ، ص 302.

وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض بأنه إذا اتهم شخص بتزوير واختلاس مرتبطين فحكمت عليه محكمة الموضوع بعقوبة واحدة عن جريمة التزوير باعتبارها أشد الجريمتين فإنه لا يجوز رفع الدعوى من جديد لأن القانون لم يقر سوى توقيع عقوبة واحدة⁽⁵⁰⁹⁾.

بينما إذا كان الحكم قد صدر بالبراءة فإنه لا يحول دون إمكانية محاكمة الجاني عن الجريمة الأشد لأن الحكم بالبراءة قد يستند إلى عدم صحة الواقعة أو عدم العقاب عليها أو عدم كفاية الأدلة ، ومن ثم نكون إزاء جريمة واحدة هي الجريمة الأشد⁽⁵¹⁰⁾.

الثاني: يجوز تحريك الدعوى الجنائية عن الجريمة الأخف رغم سبق محاكمته عن الجريمة الأشد: واستند أنصار هذا الاتجاه إلى أن قبول تحريك الدعوى الجنائية عن الجريمة الأخف فيه مصلحة لكل من المتهم والمجتمع دون أن يلحق بهم ضرر : فمن مصلحة المتهم أن يحاكم عن الجريمة الأخف لأن المحاكمة لها أحد احتمالين : إما الإدانة أو البراءة . إذا أدين فيها فلن يضار لأنه لن ينطق بالعقوبة مكتفياً بالعقوبة الأشد السابق توضيحها وفقاً للمادة (2/32) ع، وإذا حكم بالبراءة فإن ذلك يكون في صالح المتهم حيث يثبت تبرئته من الجريمة المنسوبة إليه (الأخف). وبالنسبة للمجتمع فمن مصلحته أن يعرف مرتكب كل جريمة ، وليس من المنطقي أن ترتكب جريمة^{2024/2025} كون أن يعرض أمرها على القضاء^{2024/2025}؛ فضلاً عن أن الرأي السابق ليس له سند^{2024/2025} من القانون ، فليس صحيح أن النطق بالعقوبة الأشد يجعل الدعوى الناشئة عن الجريمة الأخف غير ذات موضوع ، وأن ذلك يعادل انقضاءها ، وليس من أسباب انقضاء الدعوى الجنائية انقضاء الدعوى لسبق الحكم على المتهم من أجل جريمة أخرى⁽⁵¹¹⁾.

- **صدور الحكم في الجريمة الأخف:** لا يحول صدور حكم بات في الجريمة الأخف من إعادة محاكمته عن الجريمة الأشد المرتبطة بالأولى ارتباطاً وثيقاً. وأساس ذلك أن الجاني يستحق وفقاً للمادة رقم (2/32) عقوبات المحاكمة عن الجريمة الأشد ، فإذا حوكم عن الأخف لا يكون قد عوقب وفقاً لنص المادة (2/32) عقوبات ، ومن ثم يجب محاكمته عن الجريمة الأشد⁽⁵¹²⁾.

⁽⁵⁰⁹⁾ نقض 1928/4/4 ، الموسوعة الجنائية ، ج5 ، رقم 268 ، ص 237.

⁽⁵¹⁰⁾ د/ نجيب حسنى ، القسم العام ... المرجع السابق ، ص 871 ، د/ مأمون سلامة ، القسم العام... المرجع السابق ، ص 540 ، د/ عبد الغريب ، الاجراءات .. المرجع السابق ، ج1 ، 322 : 323 ، د/ مبارك التويت ، المرجع السابق ، ص 381 ، د/ عبد الحكم فودة ، المرجع السابق ، ص 387 : 388.

⁽⁵¹¹⁾ د/ نجيب حسنى ، قوة ... المرجع السابق ، ص 216 : 217.

⁽⁵¹²⁾ أ/ جندى عبد الملك ، المرجع السابق ، ج5 ، ص 236 ، د/ عمر رمضان ، المرجع السابق ، ص 200 .

ولا يثير الحكم الصادر بالبراءة مشكلة فسوف يحاكم عن الجريمة الأشد ، بينما إذا كان صادرا بالإدانة ، فإن القاضي يضع في اعتباره ما إذا كان المحكوم عليه قد نفذ العقوبة الصادرة ضده أو جزء منها عند النطق بالعقوبة الأشد إذ يتعين عليه استنزال مقدار ما نفذ من العقوبة التي يستحقها الجاني⁽⁵¹³⁾.

ويتفق هذا الرأي مع نص المادة 2/32 عقوبات لذلك قضت محكمة النقض بأن تطبيق المادة 32 عقوبات مقتضاه أن سبق معاقبة الطاعن عن الجنحة المرتبطة بجناية إحداث عاهة مستديمة لا يمنع محاكمته عن تلك الجناية والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم ، ومن ثم إذا أقيمت الدعوى الناشئة عن الجريمة الأخف ، وصدر فيها حكم بات ، فإنه يتعين تحريك الدعوى الجنائية ثانية عن الجريمة الأشد المرتبطة بها ابتغاء تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً استناداً إلى أن القانون يقرر العقوبة المقررة لأشدهما وأن هذه الأخيرة هي واجبة التنفيذ دون الأخف⁽⁵¹⁴⁾.

ويتفق هذا الرأي أيضاً مع المادة (90) من قانون الجزاء الإماراتي لنصها على أنه "إذا كان الجاني في الحالة المنصوص عليها في المادة 88 قد حوكم عن الجريمة ذات العقوبة الأخف وجبته محاكمته بها في الحكم الأخير مع استنزال ما نفذ فعلاً من الحكم السابق⁽⁵¹⁵⁾ 2024/2025 2024/2025

- صدور حكم في الجريمة المعادلة: إذا كانت الجريمة التي صدر فيها الحكم البات تعادل الجريمة الأخرى المرتبطة بها ، فإننا نميز بين فرضين: الإدانة أو البراءة:-

بالنسبة للبراءة : لا تأثير له ، على عكس الحكم الصادر بالإدانة مع التمييز بين فرضين: الأول : إذا كان الحكم البات قد حكم بالحد الأقصى للعقاب: في هذه الحالة يحظى الحكم بحجية في مواجهة الجرائم الأخرى المرتبطة به ، ومن ثم لا يجوز إعادة محاكمة الجاني عن الجريمة الأخرى لسبق الفصل فيها.

الثاني: إذا لم يكن قد حكم بالحد الأقصى المقرر للجريمة: في هذه الحالة يجوز تحريك الدعوى الجنائية عن الجريمة المرتبطة مع قصر تنفيذ العقاب الصادر في الجريمتين على الحكم

⁽⁵¹³⁾ د/ نجيب حسني ، قوة... المرجع السابق ، ص 219 ، د/مأمون سلامة ، المقالة السابقة ، ص 970 ، د/عبد الرؤوف مهدي ، المرجع السابق ، ص 909.

⁽⁵¹⁴⁾ نقض 1984/3/18 ، م.أ.ن ، س 35 ، رقم 63 ، ص 299

⁽⁵¹⁵⁾ د/غنام محمد غنام ، المرجع السابق ، ص 11 ، د. حسن ربيع ، المرجع السابق ، انظر أيضاً المادة 84 جزاء الكويت د/ مبارك التويبت ، المرجع السابق ص 223 : 224.

الصادر بالعقاب الأشد. وإذا كانت العقوبة السابق إصدارها قد نفذت أو بدأ في تنفيذها، فتخصم من العقوبة الثانية، ويكمل المحكوم عليه تنفيذ المدة المتبقية فقط⁽⁵¹⁶⁾.

وإن كان هناك من يري محاكمته عن الجريمة الأخرى لما في ذلك من مصلحة للمتهم وللمجتمع دون الإضرار بالمتهم ، لأنه لو صدر حكم بالإدانة فلن يلزم بشيء لأنه لا يعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد فقط . بينما إذا صدر الحكم بالبراءة فيثبت بذلك عدم ارتكاب المحكوم عليه في الجريمة الأولى للجريمة الثانية⁽⁵¹⁷⁾.

- تغيير الوصف القانوني للواقعة: الوصف القانوني بمثابة عملية قانونية تطلع بها المحكمة لدى تصديها للدعوى الجنائية بالفصل بغية تحديد النص القانوني الواجب التطبيق على الواقعة المنسوبة إلى المتهم. ولتحديد الوصف القانوني للواقعة أهمية كبرى في وضع الحدود الفاصلة لما يعتبر داخلا في سلطة القاضي الجنائي وما لا يعتبر كذلك⁽⁵¹⁸⁾.

و قد خول المشرع المحكمة سلطة تغيير الوصف القانوني للواقعة المنسوبة إلى المتهم بل ألزمها بذلك، فسلطة المحكمة في تغيير الوصف القانوني للواقعة الذي منحته إياها سلطة الإحالة (النيابة ، قاضى التحقيق ، غرفة المشورة ، المدعى بالحق المدني) أحد المبادئ الأساسية في الجانب الأكبر من قوانين الإجراءات الجنائية في النظم القانونية المعاصرة لا سيما النظام^{2024/2025} اللاتيني^{2024/2025} (519).

و تطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض بأن "الأصل أن المحكمة غير مقيدة بالوصف الذي تعطيه النيابة العامة للواقعة كما وردت بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور ، بل أن واجبها أن تطبق على الواقعة المطروحة عليها وصفها الصحيح للقانون ، لأن وصف النيابة ليس نهائياً بطبيعته ، وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذي ترى هي أنه الوصف القانوني السليم⁽⁵²⁰⁾. كما قضت بأن على قاضى الموضوع أن يبحث الوقائع المطروحة أمامه من جميع نواحيها ، وأن يقضى فيما ثبت لديه منها ولو كان هذا الثابت يستلزم وصف التهمة بوصف آخر غير ما أعطى لها في صيغة الاتهام ،

⁽⁵¹⁶⁾ د/ مأمون سلامة ، الاجراءات... المرجع السابق ، ص 340 ، د/ عيد الغريب ، الاجراءات ، المرجع السابق ، ص 1239.

⁽⁵¹⁷⁾ د/ نجيب حسنى ، قوة... المرجع السابق ، ص 219 .

⁽⁵¹⁸⁾ عبد المنعم العوضى ، المرجع السابق ، ص 260.

⁽⁵¹⁹⁾ عبد المنعم العوضى ، المرجع السابق ، ص 260.

⁽⁵²⁰⁾ نقض 1984/6/14 ، م. أ. ن ، س 35 ، رقم 133.



أو تطبيق مادة أخرى خلاف المادة التي طلب الاتهام معاقبة المتهم بموجبها ، فليس له أن يقضى بالبراءة في دعوى قدمت له بوصف معين إلا بعد تقليب وقائعها على جميع الوجوه القانونية والتحقق من أنها لا تقع تحت أي وصف قانوني من أوصاف الجرائم المستوجبة قانوناً للعقاب⁽⁵²¹⁾. وقضت كذلك بصحة تعديل الوصف من قتل عمد مع سبق الإصرار إلى ضرب أفضى إلى موت مقترن بسبق الإصرار ما دامت المحكمة لم تعدل في الأفعال بإضافة واقعة جديدة⁽⁵²²⁾. ومن شروع في مواقعه إلى هتك عرض ما دامت المحكمة مقيدة بنفس الوقائع⁽⁵²³⁾. ومن وصف سرقة إلى إخفاء أشياء مسروقة⁽⁵²⁴⁾. ومن وصف الفاعل الأصلي في قتل عمد إلى شريك فيه⁽⁵²⁵⁾.

كما قضت بأنه من المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالتكييف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم ، وأن من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها وأوصافها ، وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ، ذلك أنها وهى تفصل في الدعوى لا تتقيد بالواقعة في نطاقها الضيق المرسوم في وصف التهمة المحالة عليها ، بل أنها مطالبة بالنظر في الواقعة الجنائية التي رفعت بها الدعوى على حقيقتها كما تتبينها من الأوراق ومن التحقيق الذي تجريه في الجلسة^(524/2025) وأن ما يلتزم به في هذا النطاق هو ألا تعاقب^(524/2025) المتهم عن واقعة مادية غير التي وردت في أمر الإحالة ، أو طلب التكاليف بالحضور⁽⁵²⁶⁾. وقضت أيضاً بأن المحكمة إذا لم تسبغ الوصف القانوني الصحيح للواقعة فإنها تعتبر قد أخطأت في تطبيق القانون. ولا يغنى عن ذلك أن الطعن بالنقض قد يلقي رفضاً استناداً إلى أن العقوبة المقضي بها مبرره في القانون⁽⁵²⁷⁾. كما قضت بأن المحكمة ملزمة بتطبيق نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى المطروحة عليها باعتبارها صاحبة الولاية في الفصل فيها غير مقيدة في ذلك بالقانون الذي تطلب النيابة العامة عقاب المتهم طبقاً لأحكامه⁽⁵²⁸⁾.

⁽⁵²¹⁾ نقض 1993/3/16 ، م. أ. ن ، س 44 ، رقم 1754 لم ينشر بعد.

⁽⁵²²⁾ نقض 1936/2/10 ، مج. الق. الق. ، ح 3 ، رقم 438 ، أنظر أيضاً نقض 1991/10/10 ، م. أ. ن ، س 42 ، رقم 135 ، نقض 1988/2/17 ، م. أ. ن ، س 39 ، رقم 43.

⁽⁵²³⁾ نقض 1998/4/12 ، الطعن رقم 7083 ، س 66 لم ينشر بعد.

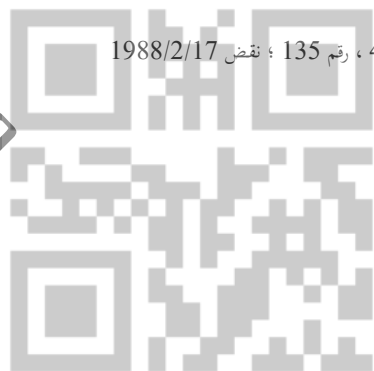
⁽⁵²⁴⁾ نقض 1948/12/6 ، مج. الق. الق. ج 7 ، رقم 404.

⁽⁵²⁵⁾ نقض 1977/10/10 ، م. أ. ن ، س 28 ، رقم 173.

⁽⁵²⁶⁾ نقض 1982/2/20 ، م. أ. ن ، س 33 ، رقم 49 ؛ أنظر أيضاً 1985/3/3 ، م. أ. ن ، س 36 ، رقم 64.

⁽⁵²⁷⁾ نقض 1983/3/24 ، م. أ. ن ، س 34 ، رقم 88.

⁽⁵²⁸⁾ نقض 1982/4/6 ، م. أ. ن ، س 33 ، رقم 93.



ونستدل على هذا الاتجاه ببعض أحكام النقض المصرية السابقة على صدور قانون الإجراءات الجنائية الحالي رقم 150/1950 فقد قضت بأن التعديل في وصف الفعل المرفوع بشأنه الدعوى من الأمور الاختيارية التي يجوز للقاضي إتباعها ولكنها ليست إجبارية بالنسبة له وخصوصاً إذا حفظ القاضي الحق للنيابة العمومية في دفع الدعوى بوصف آخر⁽⁵³⁰⁾. وفي حكم آخر اشترطت لذلك ألا يكون في سلطة المحكمة قانوناً تعديل الوصف المرفوع به الدعوى أمامها ، وكان هذا الوصف مقررًا للجريمة الأخف⁽⁵³¹⁾ فهذا الحكم وضع شرطين لإمكانية محاكمة المتهم مرة أخرى عن وصف قانوني آخر لذات الواقعة : ألا تكون المحكمة في إمكانها تغيير الوصف المرفوع به الدعوى ، وأن يكون الوصف الذي حوكم بمقتضاه هو الأخف بالنسبة لغيره من الأوصاف الأخرى.

(⁵³¹) نقض 1942/2/23، مج الق.الق، ج5، رقم 359، ص 619.

ونفس النهج نلمسه في القضاء الفرنسي السابق على صدور قانون الإجراءات الجنائية. وقد اشترطت كي يمكن محاكمة المتهم عن نفس الواقعة تحت وصف آخر بأن يكون الاتهام الثاني مستندا إلى عناصر جديدة لم يتح للقاضي الذي أصدر الحكم الأول أن يكتشفها ويقدرها بمعنى أنها كانت خفية عليه فلم يتمكن من فحصها والاعتداد بها في تحديد الوصف القانوني الزى أسبغه في حكمه على الواقعة⁽⁵³²⁾.

وتطبيقا لذلك القيد قضت محكمة النقض بأن براءة شخص من شروع في قتل عن طريق إطلاق عيار ناري تحول دون محاكمته عن جنحة إحداث جروح عمدا بالمجني عليه نفسه عن طريق العيار نفسه استنادا إلى أنه لم يقدم للاتهام الثاني أي ظرف جديد من شأنه أن يدخل التعديل على الواقعة التي فصل فيها القضاء السابق⁽⁵³³⁾.

وقد استند أنصار هذا الاتجاه إلى أن الدعوى الجنائية تنشأ عن الجريمة وتستهدف توقيع العقوبة ، فإذا تعددت الأوصاف القانونية للواقعة فإن ذلك يعنى أن كل وصف تقوم به في حكم القانون جريمة ، وعن هذه الجريمة تنشأ دعوى جنائية مستقلة ، الأمر الذي يعنى أنه إذا صدر حكم في الدعوى الجنائية عن أحد هذه الأوصاف ، فإن حجته تقتصر على هذه الدعوى دون الدعاوى الأخرى الناشئة عن الأوصاف الأخرى⁽⁵³⁴⁾، كما أنها الوسيلة الوحيدة لتدارك ما قد يقع من خطأ بسبب عدم علم القاضي بالظرف الذي يرفع درجة الجريمة أو بسبب ارتكاب جريمة أشد بعد صدور الحكم في الدعوى⁽⁵³⁴⁾.

الاتجاه الثاني: امتداد قوة الحكم إلى جميع أوصاف الواقعة : على عكس الاتجاه السابق يرى أنصار هذا الاتجاه وهو ما نؤيده أن الحكم الجنائي البات الصادر في أحد الأوصاف القانونية للواقعة يحول دون إعادة محاكمة الجاني عن نفس الواقعة تحت أي وصف قانوني آخر ، وذلك أيا كان نتيجة المحاكمة الأولى. أي سواء كانت عن الجريمة الأشد أو الأخف ، وسواء كانت بالإدانة أم بالبراءة⁽⁵³⁵⁾.

⁽⁵³²⁾ نجيب حسنى ، قوة ... المرجع السابق ، ص 263 : 264 مشيرا إلى النقض الفرنسية

Crim 5-2-1863, D. 64-1-326

⁽⁵³³⁾ الهامش السابق ، ص 264 ، مشيرا إلى النقض الفرنسية

Crim 29-8-1863 D. 68, 5, 71, no. 15

⁽⁵³⁴⁾ الهامش السابق ، ص 276 : 277 .

⁽⁵³⁵⁾ د. عبد الحميد الشواربي ، المرجع السابق ، ص 44 .

ويستند أنصار هذا الاتجاه إلى المبدأ القائل بعدم جواز محاكمة الشخص عن الواقعة الواحدة مرتين. ويقصد بالواقعة هنا الفعل وليس الوصف القانوني للواقعة، كما أن سلطة الاتهام والمحكمة التي تملك تغيير الوصف القانوني للواقعة عندما تستقر على وصف واحد يحاكم بمقتضاه الجاني ، فإن ذلك يعنى اعتبارها أن غير هذا الوصف غير ذات محل مما يعنى أن الحكم الصادر في أحد الأوصاف يعد صادرا في كافة الأوصاف الأخرى ، وبالتالي تمتد الحجية إليهم جميعا (536).

ويؤيد هذا الرأي التشريع المصري إذ نص في المادة (455) من قانون الإجراءات الجنائية على أنه " لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة " وكذلك الفرنسي لنص المادة (368) من قانون الإجراءات الجنائية على أن " كل شخص بريء على وجه قانوني لا يجوز القبض عليه أو اتهامه من أجل نفس الوقائع ولو بوصف مختلف " (537).

الفرع الثالث

أثر قوة الحكم البات

2024/2025

2024/2025

2024/2025

يترتب على صدور حكم بات في الدعوى الجنائية انقضاء الدعوى الجنائية ، ويعد السبب الطبيعي لانقضائها إذا قورن بالأسباب الأخرى لانقضاء الدعوى الجنائية ، إذ بصدور الحكم البات يكون قد تم الفصل في الدعوى الجنائية بصورة قاطعة ، ومن ثم لا يكون لاستمرارها أمام المحكمة أي مبرر على الإطلاق لقيام المحكمة بما هو مطلوب فيها ، وعليه لا يجوز العودة إلي بحث موضوع الدعوى لأي سبب كان ولو ظهرت أدلة جديدة ، وهو ما نصت عليه المادة (455) من قانون الإجراءات الجنائية .

وإذا حدث أن أعيد رفع الدعوى الجنائية عن نفس الواقعة التي صدر فيها حكم بات سواء أمام نفس المحكمة أم أمام محكمة أخرى جاز لجميع أطراف الدعوى الجنائية (النيابة - المتهم - المدعى عليه بالحق المدني) الدفع بقوة الشيء المقضي وذلك في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام محكمة النقض . ويكون حكمها مشوباً بالقصور إذا أصدرت المحكمة حكمها

(536) د. نجيب حسنى ، قوة .. المرجع السابق ، ص 295 : 313 .

(537) الهامش السابق ، ص 296 : 300.

في الدعوى رغم الدفع أمامها بهذا الدفع دون أن تتعرض له أو ترد عليه في حكمها (538).
والأكثر من ذلك يحق للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به أحد الخصوم وما
ذلك إلا لتعلق هذا الدفع بالنظام العام (539).

المبحث الثاني

الأسباب الخاصة لانقضاء الدعوى الجنائية

إذا كانت وفاة المتهم وتقدم الدعوى الجنائية والعفو الشامل والحكم البات أسباب عامة لانقضاء
الدعوى الجنائية في جميع الجرائم ، فإن الصلح والأمر الجنائي تنقضي الدعوى الجنائية بأي
منهما في بعض الجرائم فقط ، لذا لا تعد أسبابا عامة وإنما أسبابا خاصة لانقضاء الدعوى
الجنائية لتعلقها بنوعية معينة من الجرائم دون غيرها.

وسوف نتناول كل منهما في مطلب مستقل ، الأول نستعرض فيه الصلح كأحد الأسباب
الخاصة لانقضاء الدعوى الجنائية ، وفي الثاني: الأمر الجنائي وذلك بالرغم من سبق اعتبارنا
إياه صورة للحكم الجنائي ، الأمر الذي كان يجب اعتباره أحد الأسباب العامة لانقضاء الدعوى
الجنائية ، إلا أنه نظرا لتعلق الأمر الجنائي ببعض الجرائم فقط ، فضلا عن الجدل الفقهي
والقضائي الذي أثير حول طبيعته فقد رأينا من الأصوب دراسته ضمن الأسباب الخاصة
لانقضاء الدعوى الجنائية :-

المطلب الأول

الصلح

الصلح في الدعاوى المدنية يعد أحد الأسباب العامة لانقضاء الدعوى المدنية إذ يجوز
للمجني عليه أن يتنازل عن حقه في التعويض، وكذلك عن حقه في إقامة الدعوى المدنية
بالتصالح مع المتهم من باب أولى. وعلى العكس في الدعاوى الجنائية فالقاعدة العامة أن النيابة
العامة لا تملك التصرف في الدعوى الجنائية بالتنازل عنها أو بالتعهد بعدم تحريكها أو بالتخلي
عن الطعن في الأحكام الصادرة بشأنها، ومن ثم لا تملك التصالح مع المتهم (540).

(538) نقض 1960/4/26 ، م.أ.ن ، س 11 ، رقم 77 ، ص 380.

(539) نقض 1972/40/30 ، م.أ.ن ، س 23 ق ، رقم 140 ن 27 ص 62.

(540) د/ عبد الغريب ، المرجع السابق ، ص 328.

واستثناء من القاعدة العامة أجاز المشرع تصالح النيابة العامة مع المتهم في بعض الجرائم على سبيل الاستثناء وهو ما نلمسه في نص المادة (18 مكررا) من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 ، فقد أقر المشرع نوعين من الصلح أحدهما يتم بإرادة المتهم وحده ويعرف بالتصالح ، والآخر لا يتم إلا إذا تلاققت إرادة المتهم مع إرادة المجني عليه ويعرف بالصلح ، وسوف نفرّد لكل من هذين النوعين فرعاً مستقلاً:-

الفرع الأول

الصلح بإرادة المتهم وحده

يعرف الصلح الذي يتم بإرادة المتهم وحده بالتصالح. أي أن المتهم هو الذي يملك إجراء التصالح مع النيابة أو مع الإدارة متى أراد هو ذلك. وهذا النظام ليس جديداً فقد عرفه المشرع المصري منذ قانون تحقيق الجنايات الملغي (1904) وذلك في المخالفات، وإن استثنى من ذلك المخالفات المعاقب عليها بغير عقوبة الغرامة، أو كانت المخالفة من مخالفات اللوائح الخاصة بالمحلات العمومية. وكذلك في قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 حيث أجاز التصالح في المخالفات المعاقب عليها بالغرامة أو الحبس متى كان جوازياً، دون جواز التصالح في المخالفات المعاقب عليها بالحبس الو جوبي^{2024/2025} أو كان معاقباً عليها بعقوبة تكميلية (م^{2024/2025} 19^{2024/2025} ، 20 ، أ.ج) . وإن كان المشرع في عام 1953 ألغى هذا النظام وأحل محله الأمر الجنائي، وإن ظل هذا النظام معمولاً به في بعض القوانين الخاصة ذات الطبيعة المالية مثل قانون الجمارك وقانون التهرب الضريبي والتعامل بالنقد الأجنبي وفي بعض مخالفات المرور. وقد عاد المشرع عام 1998 وأقر نظام التصالح من جديد ، وذلك بإضافة المادة (18 مكررا) إلى قانون الإجراءات الجنائية ونشير فيما يلي إلى الغاية من العودة إلى هذا النظام والجرائم التي يجوز فيها التصالح في ضوء آخر التعديلات التي أجراها المشرع على هذه المادة بالقانون رقم 74 لسنة 2007، وإجراءاته، وأخيراً آثاره:-

الغاية من العودة إلى نظام التصالح :

المشرع قرر العودة إلى نظام التصالح من جديد في عام 1998 تخفيفاً للعبء عن كاهل القضاء من جهة، وتيسيراً على المتهمين من جهة أخرى، ودون إخلال بمقتضيات العدالة

الجنائية في الوقت نفسه، وذلك لتعلقها بطائفة من الجرائم قليلة الخطر إلا أنها كبيرة العدد تستغرق جهدا ووقتا كبيرا من القضاة يفضل تخصيصه للفصل في القضايا الأكثر أهمية.

الجرائم التي يجوز فيها التصالح:

وفقا لنص المادة (18 مكررا) في ضوء ما أدخله المشرع عليها من تعديل بالقانون رقم 74 لسنة 2007 فإن جميع المخالفات يجوز للمتهم التصالح فيها ، وبالنسبة للجنح فإن جميع الجنح التي لا يعاقب عليها وحوبيا بغير الغرامة ، أو التي يعاقب عليها جوازيا بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر . وبمفهوم المخالفة لا يجوز التصالح في الجنايات، وفي الجنح المعاقب عليها وحوبيا بالحبس أو بالحبس الجوازي متى زاد حده الأقصى على ستة أشهر .

إجراءات التصالح : وفقا للتعديل الجديد الذي أدخل على المادة 18 مكررا بالقانون رقم 74 لسنة 2007 ، يتعين على محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو على وكيله ويثبت ذلك في المحضر⁽⁵⁴¹⁾.

وإذا قبل المتهم التصالح تعين عليه أن يدفع قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة. ويتم الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى أي موظف عام يرخص له بذلك من وزير العدل.

2024/2025

2024/2025

2024/2025

ولا يترتب على عدم الدفع من قبل الموظف الذي قبل التصالح خلال المدة المحددة قانونا سقوط حقه في التصالح ، وكذلك إذا تم إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة ، والأكثر من ذلك ولو صدر حكم في الدعوى طالما لم يصبح الحكم باتا. وذلك إذا دفع المتهم مبلغا يعادل ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، أو قيمة الحد الأدنى المقرر للغرامة أيهما أكثر قبل صدور حكم في الموضوع.

أثر التصالح :

يترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، دون أن يكون له أي أثر على الدعوى المدنية. وهذا الأثر لا يتم بمجرد عرض التصالح على المتهم إذ لابد من قبوله لهذا التصالح ، وقيامه بدفع مقدار الغرامة المحددة قانونا.

(541) د/ عوض مجد ، المرجع السابق ، ص136.

ويترتب على قبول المتهم التصالح ودفعه لمقدار الغرامة المحددة قانونا إذا تم قبل رفع الدعوى عدم رفعها، بينما إذا تم بعد رفع الدعوى أو بعد صدور حكم غير بات وجب الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية.

الفرع الثاني

الصلح بإرادة المتهم والمجني عليه

الصلح على عكس التصالح يتم بإرادة الطرفين وليس بإرادة المتهم وحده، إذ لابد من موافقة المجني عليه على الصلح. وتناولنا للصلح سيكون من خلال التعرف على الحكمة من إقراره، والجرائم التي يجوز فيها الصلح وطبيعته و آثاره:-

الغاية من إقرار نظام الصلح :

المشرع قدر في بعض الجرائم أن مصلحة المجني عليه فيها تقتضي الاعتراف له بدور في تحديد مصير الدعوى الجنائية المتعلقة بها، فمتى قرر أن مصلحته في عدم رفع الدعوى الجنائية امتنع عن رفعها أو قبل الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية. وهذا النظام يشابه النظام المتبع في جرائم القصاص والدية (542).

2024/2025

2024/2025

2024/2025

- الجرائم التي يجوز الصلح فيها:

وفقا لنص المادة (18 مكررا (أ)) من قانون الإجراءات الجنائية وفقا للقانون رقم 74 لسنة 2007 فإن الجرائم التي يجوز الصلح فيها تتمثل في جنح الإيذاء العمدي والإصابة الخطأ وإعطاء المواد الضارة ، واختلاس الأشياء المحجوزة والمرهونة، والاستيلاء بغير نية التملك على سيارة الغير، وتناول الطعام والشراب في محل معد لذلك والنزول في فندق واستئجار سيارة معدة للإيجار ، والامتناع دون مبرر عن دفع المستحق عن ذلك كله ، والإتلاف، وإزالة الحدود ، وبعض جرائم الحريق التي تعد من الجنح ، ودخول عقار في حياة الغير بقصد منع حياته بالقوة.

(542) د/ عوض مجاهد ، المرجع السابق ، ص128.

وذلك بالإضافة إلى الجرائم التي ينص عليها في بعض القوانين الخاصة. ومن هذه الجرائم ما نصت عليه المادة (4/534) من قانون التجارة الجديد رقم 17 لعام 1999 "يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمّر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً".

طبيعة الصلح:

حددت المادة (549) من القانون المدني طبيعة الصلح بأنه عقد ، وذلك لنصها على أنه "عقد يحسم به الطرفان نزاعاً قائماً أو يتوقعان به نزاعاً محتملاً، وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه" وعلى غرار الصلح في المجال المدني فإن الصلح في المجال الجنائي بمثابة عقد يتم بين المجني عليه والمتهم ، إذ لا ينعقد إلا بانقضاء إرادة الطرفين فلا يتم بمجرد عرض المجني عليه له ، وإنما لابد أن تتم موافقة المتهم على ذلك⁽⁵⁴³⁾.

آثار الصلح:

يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية (م 18 مكرراً). كما نص المشرع في المادة (4/534) من القانون رقم 17 لعام 1999 على جواز الصلح بعد صدور حكم بات في الدعوى الجنائية ، ويترتب عليه عندئذ عدم تنفيذ العقوبة ، إلا أن هذا الأثر ليس عاماً للصلح ، فالقاعدة العامة في الصلح أنه لا يجوز أن يتم بعد صدور حكم بات في الدعوى الجنائية ، ولا يجوز غير ذلك إلا بنص خاص⁽⁵⁴⁴⁾.

وينجم كذلك عن الصلح إنهاء كل الآثار الجنائية لحكم الإدانة إذا كان محلاً للتصالح بعد صدوره ، ولا يقيد في صحيفة السوابق ، كما لا يؤثر على أهلية المتصالح.

وليس للصلح أي أثر على الدعوى المدنية ، وهو أمر منتقد كما يرى الدكتور/ عبد الرؤوف مهدي " إذ الأصل في قبول المجتمع التنازل عن حقه في عقاب المجتمع هو تنازل المجني عليه عن حقه بقبوله الصلح ، والمجني عليه ليس له الحق في عقاب المتهم ، لأنه ليس خصماً في

⁽⁵⁴³⁾ د/ عوض مجّد ، المرجع السابق ، ص 139.

⁽⁵⁴⁴⁾ د/ عبد الرؤوف مهدي ، المرجع السابق ، ص 805.

الدعوى الجنائية ، وإنما ينصرف صلحه إلي تنازله عما أصابه من ضرر إذا كان هو المضرور من الجريمة ، وهي حالات نادرة " (545).

وكذلك لا أثر للصلح على الجرائم المرتبطة ، إذ تستمر الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة المرتبطة دون أن تتأثر بالصلح الذي تم في الجريمة الأولى.

المطلب الثاني

الأمر الجنائي

الأمر الجنائي أمر قضائي بتوقيع العقوبة المقررة قانوناً للجريمة - دون اتخاذ الإجراءات العادية للدعوى الجنائية من تحقيق ومحاكمة - تنقض به سلطة الدولة في العقاب إذا قبله المتهم وإلا فتنبع الإجراءات العادية⁽⁵⁴⁶⁾. وتناولنا للأمر الجنائي سيكون من خلال تحديد نطاقه وإجراءاته ، وذلك كل في فرع مستقل:-

الفرع الأول

نطاق الأمر الجنائي

يمكن أن ينشأ الأمر الجنائي في 2024/2025 في ضوء النصوص القانونية المنظمة له (330:323 أ.ج) و الأمر الجنائي قد يصدره القاضي الجزئي، وقد تصدره النيابة العامة:-

صدور الأمر الجنائي من القاضي الجزئي :

وفقاً لنص المادة (323) من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 فإن للنيابة العامة في مواد الجرح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس ، إذا رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكفي فيها عقوبة الغرامة فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمنيات وما يجب رده والمصاريف أن تطلب من قاضي المحكمة الجزئية التي من اختصاصها نظر الدعوى توقيع العقوبة على المتهم بأمر يصدره بناء على محضر جمع الاستدلالات أو أدلة الإثبات الأخرى بغير إجراء تحقيق أو سماع مرافعة .

⁽⁵⁴⁵⁾ الهامش السابق ، ص 807.

⁽⁵⁴⁶⁾ الهامش السابق ، ص 808.

وإذا كانت المادة 323 إجراءات علقت إصدار القاضي للأمر الجنائي على طلب من النيابة العامة - النحو السابق إيضاحه- فإن المادة 323 مكررا وفقا للقانون رقم 74 لسنة 2007 قد أجازت للقاضي من تلقاء نفسه عند نظر إحدى الجنح المبينة في المادة 323 أن يصدر فيها أمراً جنائياً ، وذلك إذا تغيب المتهم عن الحضور رغم إعلانه ولم تكن النيابة العامة قد طلبت توقيع أقصى العقوبة .

ووفقا لنص المادة 324 من قانون الإجراءات المعدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 فإن الأمر الجنائي يقضى فيه بالغرامة والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ، كما يجوز أن يقضى فيه بالبراءة أو برفض الدعوى المدنية أو بوقف تنفيذ العقوبة.

صدور الأمر الجنائي من النيابة العامة :

وفقا لنص المادة (325 مكررا) من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 174 لعام 1998 يملك عضو النيابة العامة بالمحكمة التي من اختصاصها نظر الدعوى من درجة وكيل نيابة على الأقل إصدار الأمر الجنائي وذلك في جميع المخالفات وكذلك الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التي لا يزيد حدها الأدنى على ألف جنيه فضلا عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف. وبمفهوم المخالفة لا يجوز للنيابة العامة إصدار أمر جنائي في الجنح المعاقب عليها بالحبس وحبويا، أو تلك المحكوم عليها بالغرامة التي يزيد حدها الأدنى على ألف جنيه، ولا يجوز لمعاون النيابة أو مساعدتها إصدار الأمر الجنائي.

والجدير بالذكر أن النيابة العامة ملزمة وفقا للتعديل الأخير بالقانون رقم 174 لعام 1998 ، وبالتعديل رقم 74 لسنة 2007 بإصدار الأمر الجنائي في جميع المخالفات ، فلا تملك إحالة المخالفات إلي المحكمة ، وكذلك في الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها التي لا يزيد حدها الأقصى على خمسمائة جنيه والتي لا يرى حفظها . وإن كان ذلك لا يحول دون إحالتها للمحكمة بطريق الادعاء المباشر.

الفرع الثاني

إجراءات الأمر الجنائي والطعن فيه

إجراءات الأمر الجنائي في حالة صدوره من القاضي الجزئي: في حالة صدور الأمر الجنائي من القاضي الجزئي يتعين على النيابة العامة تقديم طلب إلى المحكمة الجزئية المختصة بالفصل في الدعوى الجنائية، وتقدم معه محضر جمع الاستدلالات أو أدلة الإثبات الأخرى. ويعتبر تقديم هذا الطلب من النيابة العام بمثابة رفع الدعوى الجنائية أمام المحكمة.

ولا يلزم القاضي الجزئي بالاستجابة إلى طلب النيابة العامة بإصدار أمر جنائي إذ يترك ذلك لتقدير القاضي الجزئي ، وله أن يرفض طلب النيابة العامة وذلك في حالتين: الأولى: إذا تبين له أنه لا يمكن الفصل في الدعوى الجنائية بالحالة التي هي عليها . والثانية إذا رأى أن الواقعة المعروضة عليه تستوجب توقيع عقوبة الحبس.

وإزاء رفض القاضي طلب النيابة العامة بإصدار أمر جنائي في الواقعة المعروضة عليه تعين عليه التأشير على الطلب الكتابي المقدم له دون حاجة لتسبيب قراره هذا . وينجم عن هذا الرفض استمرار السير في الدعوى الجنائية بالطرق العادية ، ولا يجوز الطعن في هذا الرفض ، كما لا يجوز للنيابة العامة أن تأمر بحفظ الدعوى أو بألا وجه لإقامة الدعوى (547).

وإذا أصدر القاضي الأمر الجنائي وجب إعلانه إلى المتهم والمدعي بالحقوق المدنية، وذلك على النموذج الذي يقرره وزير العدل، ويجوز أن يتم الإعلان بواسطة أحد رجال السلطة العامة^{2024/2025} (الإدارة) (م 326 أ.ج).

إجراءات الأمر الجنائي في حالة صدوره من النيابة العامة :

تملك النيابة العامة بعد الإطلاع على محضر جمع الاستدلالات، أو بعد أن تجري التحقيق بنفسها إذا رأت موجبا لذلك، واقتنعت بثبوت الجريمة ضد المتهم تصدر الأمر الجنائي.

ولا يتوقف صدور الأمر الجنائي من النيابة العامة على طلب من المتهم أو المدعي بالحق المدني بل يترك ذلك لسلطانها التقديرية ، وإذا صدر الأمر الجنائي من عضو النيابة العامة ، فإنه يخضع لرقابة السلطة الأعلى في النيابة إذ يملك المحامي العام إلغاء الأمر الصادر من وكيل النيابة لخطأ في تطبيق القانون وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره . وإلغاء الأمر من قبل السلطة الأعلى في النيابة العامة ، يلغي أي أثر للأمر الجنائي أي يعتبر كأن لم يكن ، وعندئذ يجب السير في الدعوى بالطرق العادية.

(547) د/ جلال ثروت ، المرجع السابق ، ص 529.

رفض الأمر الجنائي :

يحق للنيابة العامة أن تعلن عدم قبولها للأمر الجنائي الصادر من القاضي. كما يحق لباقي الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الصادر من القاضي أو من النيابة العامة،

ويعبر عن ذلك بتقرير يقدم إلى قلم كتاب محكمة الجناح المستأنفة فيما يتعلق بالأمر الصادر من القاضي طبقاً للمادة 323 مكرراً إجراءات . وبتقرير بقلم كتاب محكمة الجناح في غير هذه الحالات.

و وفقاً للتعديل الذي أدخله المشرع على هذه المادة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 والقانون رقم 153 لسنة 2007، فإن عدم القبول للأمر الجنائي ينبغي تقديمه إلى قلم كتاب المحكمة المختصة خلال عشرة أيام. وتبدأ مدة العشرة أيام من تاريخ صدوره بالنسبة إلى النيابة العامة، ومن تاريخ إعلانه بالنسبة إلى باقي الخصوم.

ويترتب على عدم قبول الأمر الجنائي نظر الواقعة الإجرامية محل الأمر الجنائي أمام المحكمة والفصل فيها بالطريق العادي.

وإذا لم يحدث اعتراض على الأمر الجنائي في الموعد المحدد في المادة 327 إجراءات 2024/2025
2024/2025
سواء من قبل النيابة العامة أو من باقي الخصوم يصبح الأمر الجنائي نهائي واجب التنفيذ، دون أن يكون له ادني حجية أمام المحاكم المدنية.

الباب الثاني

الدعوى المدنية

لن استعرض أحكام الدعوى المدنية هنا لعدم اتقال عاتق الطلاب ، ولمن يرغب في التعرف عليها يراجع مؤلفنا في شرح الاجراءات الجنائية ، الجزء الأول⁵⁴⁸

⁵⁴⁸ راجع ص 292 الى 382 من مؤلفنا شرح الاجراءات الجنائية ج 1